

HAKIM, HUKUM & KEADILAN

dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Di tengah semakin kompleksnya persoalan penegakan hukum di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi salah satu fondasi terpenting bagi tegaknya negara hukum, namun berbagai peristiwa yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya dihadapkan pada persoalan norma dan peraturan, tetapi juga pada tantangan integritas aparat penegak hukum, independensi kekuasaan kehakiman, serta kemampuan sistem peradilan dalam menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Dalam konteks inilah peran hakim menjadi sangat menentukan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan.

Hakim, Hukum, dan Keadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia mengupas secara komprehensif hubungan antara hukum, kekuasaan, moralitas, dan keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas konsep-konsep dasar mengenai negara hukum, tujuan hukum, sejarah perkembangan penegakan hukum, dan berbagai teori hukum maupun *thinking paradigm* tentang hukum yang memengaruhi praktik peradilan, tetapi juga menguraikan secara kritis bagaimana hakim menjalankan peran dan fungsinya secara kelembagaan dengan segala kewenangan sangat besar yang dimilikinya sebagai penafsir dan penemu hukum (*Rechtvindig*) dalam rangka *how to find the justice* bagi para pencari keadilan ataupun sebagai *guardian of justice* di tengah dinamika sosial, politik, dan perkembangan masyarakat.

Beragam perkara besar seperti kasus Vina Cirebon, Dini Sera Afrianti, Ferdy Sambo, praktik mafia peradilan, tindak pidana korupsi di lingkungan pengadilan, hingga berbagai bentuk penyimpangan dalam proses penegakan hukum, dianalisis secara objektif sebagai bahan refleksi untuk melihat sejauh mana prinsip *due process of law*, supremasi hukum, independensi hakim dan rasa keadilan telah diwujudkan dalam praktik.

Ditulis dengan pendekatan ilmiah yang kritis namun tetap komunikatif, buku ini layak menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, dosen, hakim, jaksa, advokat, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas yang ingin memahami berbagai persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Lebih dari sekadar mengkritisi berbagai kelemahan penegakan hukum, buku ini menawarkan refleksi mendalam mengenai pentingnya membangun lembaga peradilan yang independen, berintegritas dan berorientasi pada keadilan. Sebab tanpa hakim yang bermoral, hukum kehilangan wibawanya, dan tanpa keadilan, penegakan hukum hanya akan menjadi rangkaian prosedur yang jauh dari harapan masyarakat.

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H., CBL

HAKIM, HUKUM & KEADILAN



nasmedia

Penerbit Anggota IKAPI
PT Nas Media Indonesia
Gedung Tempo 11.5
Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta 12110
+62811 42 2017
@nasmedia.id @nasmedia



HAKIM, HUKUM & KEADILAN

dalam Penegakan Hukum di Indonesia

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H., CBL

HAKIM, HUKUM & KEADILAN

dalam Penegakan Hukum
di Indonesia

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HAKIM, HUKUM & KEADILAN

dalam Penegakan Hukum
di Indonesia

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H., CBL.



Diterbitkan Oleh
PT. Nas Media Indonesia
Jakarta

HAKIM, HUKUM & KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DAN PELUANG MASA DEPAN

Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

Editor: Nuzy Radinas

Copyright © B. Nurdin 2026

All rights reserved

Layout : Annur Nadia Felicia Denanda
Desain Cover : Annur Nadia Felicia Denanda
Image Cover : Magnific.com

Cetakan Pertama, Juli 2026

viii + 197 hlm; 15.5 x 23 cm

ISBN 978-634-296-403-3

E-ISBN 978-634-296-404-0 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia

PT. Nas Media Indonesia

Anggota IKAPI

No. 018/SSL/2018

Gedung Tempo Lt.8

Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta 12210

Telp. 0811 42 2017

0811 49 2022

redaksi@nasmedia.id

www.nasmedia.id

Instagram: @nasmedia.id

Fanspage: nasmedia.id

Youtube: nasmedia entertainment

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hakim, hukum & keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia / Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL
EDISI	Cetakan pertama
PUBLIKASI	Jakarta Selatan : PT. Nas Media Indonesia, 2026
DESKRIPSI FISIK	viii, 197 halaman ; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-296-403-3
SUBJEK	Penegak hukum pelanggaran Hakim
KLASIFIKASI	345.052 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1406989

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Hanya Dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Dengan segala karunia-Nya yang tak terhingga, buku yang berjudul ***HAKIM, HUKUM, & KEADILAN (Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*** dapat diselesaikan dan diterbitkan guna menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keilmuan hukum terutama terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum, yang merupakan benteng terakhir para pencari keadilan dalam sebuah penegakan hukum.

The law created for man and not vice versa (hukum itu diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya), karenanya haruslah adil. Bicara tentang keadilan adalah merupakan salah satu tujuan hukum yang sangat terpenting dan paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, idealnya juga mencakup kepastian hukum dan kemanfaatan, namun jangan pernah lupa bahwa hukum adalah alat/sarana (*law as a tool*), sedangkan *the purpose of law* (tujuan dari hukum) adalah keadilan. Bahkan keadilan adalah tujuan hukum yang paling utama (*priority*). Lantas, mengapa kita sering kali berfokus hanya meributkan/memperdebatkan alat atau mengedepankan alat, dan melupakan tujuannya yaitu keadilan?

Selain mengkaji secara kritis, bagaimana caranya sebuah penegakan hukum dapat mencapai tujuan hukum yang namanya keadilan, buku ini juga fokus membahas tentang penegakan hukum di Indonesia terutamanya oleh para hakim, bagaimana *thinking paradigm* para penegak hukumnya, dan kaitannya dengan konstruksi negara hukum sebagaimana perubahan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pascaamandemen ketiga pada November 2001 yang kini hanya berbunyi “Negara Indonesia

adalah Negara Hukum”. Dengan meniadakan penegasan kata (*Rechtstaat*) yang semula ada dibelakangnya. Lantas apa maknanya konstruksi negara hukum sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pascaamandemen ketiga tersebut. Kemudian apa bedanya antara ada dan tiada penegasan kata (*Rechtstaat*) tersebut dalam sebuah penegakan hukum, serta berbagai pengaruh teori-teori hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum maupun *thinking paradigm* tentang hukum terhadap penegakan hukum dan dampaknya pada kasus-kasus hukum di Indonesia, sehingga dirasakan sering kali masih jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Buku ini dalam penyusunannya banyak berdasarkan riset penulis, termasuk riset disertasi penulis yang berjudul “*Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan hukum dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Jakarta, 12 Juli 2026

Penulis

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H., CBL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
----------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. PENEGAKAN HUKUM: DEFINISI DAN MAKNA	1
B. FENOMENA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	5
C. KENDALA DAN MASALAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	26

BAB II

PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ALIRAN FILSAFAT HUKUM	29
A. POSITIVISME HUKUM	33
B. REALISME HUKUM	38
C. UTILITARIANISME	42
D. MAZHAB SEJARAH	44
E. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE	44
F. PRAGMATICAL LEGAL REALISM	45
G. FREIRECHTSLEHRE	45

BAB III

PENGARUH KEKUASAAN TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (Tinjauan dalam Tiga Rezim Pemerintahan di Indonesia)	47
A. REZIM ORDE LAMA (1959–1967)	51
B. REZIM ORDE BARU (1967–1998)	59
C. REZIM PASCA ORDE BARU (1999)	85

BAB IV

PERAN SENTRAL HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM	117
A. ETIKA PROFESI HUKUM DARI HAKIM	123
B. KODIFIKASI HUKUM DAN INTERPRETASI HUKUM	128
C. <i>RECHTSVINDING</i> DALAM PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM ..	131
D. HAKIM SEBAGAI SENTRAL PENEGAKAN HUKUM.....	136

BAB V

UPAYA-UPAYA PEMBENAHAN PENEGAKAN HUKUM

DI INDONESIA.....	139
A. FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTALIS YANG MEMENGARUHI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	139
B. PERANAN FILSAFAT DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	148
C. KONSEP ILMU DALAM FILSAFAT ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI PLATONIK	156
D. PENERAPAN TEORI PLATONIK DENGAN KONSEP ILMU DALAM FILSAFAT ISLAM	162

BAB VI

PENUTUP	167
A. PARADIGMA BERPIKIR: POSITIVISME MENUJU REALISME.....	169
B. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENDEKATAN FILSAFAT.....	171

DAFTAR PUSTAKA	179
-----------------------------	------------

BIODATA PENULIS.....	196
-----------------------------	------------



PENDAHULUAN

A. PENEGAKAN HUKUM: DEFINISI DAN MAKNA

Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Dalam pergaulan hidupnya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu,² misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Hal ini diperlukan karena nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. Lebih jauh lagi, pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, karena

¹ Soerjono Soekanto, *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum"* (Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-IV di Jakarta, 1979).

² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5-7.

nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.³ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴ Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan oral (etika dalam arti sempit).⁵

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

³ *Ibid.*

⁴ **Wayne R. LaFave**, *The Decision To Take a Suspect Into Custody* (Boston: Little, Brown and Company, 1964).

⁵ **Soerjono Soekanto**, *Op. Cit.*, hlm. 5-7.

perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *lawenforcement* begitu populer.⁶

Menurut Jimly Assiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ Jimly Assiddiqie, *Penegakan Hukum* (jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), hlm. 2. Diunduh pada tanggal 20 November 2012.

⁸ Jimly Assiddiqie, "Makalah Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia",

Dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat **pertama-tama** sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian, persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. **Kedua**, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu, kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.⁹

Dalam membicarakan mengenai masalah penegakan atau menegakkan hukum (*lawenforcement*) akan lebih baik apabila didahului dengan tinjauan terhadap fungsi membuat hukum (*law making*), dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum (*law applying*). Dalam kenyataannya fungsi membuat, menjalankan dan melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih (*overlapping*).¹⁰ Bahkan yang satu merupakan fungsi dari yang lain, hukum yang dibuat namun tidak dijalankan tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya, tidak ada hukum yang dapat dijalankan jika hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu, agar hukum dapat dijalankan atau ditegakkan harus terlebih dahulu ada hukum.

Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006. Diunduh pada tanggal 20 November 2012 dari blog Kelik Pramudya..

⁹ *Ibid.*

¹⁰ **Bagir Manan**, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 29.

Perbedaan fungsi-fungsi tersebut di atas (membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum) serta merta akan terkait dengan ajaran *trias politica* dari Montesquieu. Secara aspiratif benar, namun tidak secara konsepsional, karena pada kenyataannya alat-alat kelengkapan organisasi negara (organ) tidak terbatas hanya dalam tiga cabang. Di Indonesia, misalnya, terdapat alat-alat kelengkapan negara yang lain, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di samping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kepresidenan, dan Mahkamah Agung, bahkan pernah ada Dewan Pertimbangan Agung (DPA).¹¹

Penerapan hukum atau *law applying* merupakan pengertian meliputi kegiatan penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum. Menegakkan hukum sebagai salah satu aspek penerapan hukum adalah fungsi atau tindakan “mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) agar hukum ditaati, berjalan, atau dijalankan sebagaimana mestinya”. Penegakan hukum merupakan reaksi atas suatu peristiwa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Menegakkan hukum tidak selalu berwujud dalam tindak represif dalam bentuk penghukuman (*punishment*). Banyak hukum yang dapat ditegakkan atau dijalankan tanpa suatu tindakan penghukuman, misalnya saja banyak orang-orang yang patuh pada peraturan lalu-lintas.

B. FENOMENA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Di dalam kerangka suatu negara berdasarkan hukum, sudah semestinya dan seharusnya hukum menjadi panglima, sehingga semua tindakan termasuk tindakan penyelenggara negara harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal

¹¹ DPA sudah dihapus pada Tahun 2003.

1 Ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih. Siapa yang menjadi pelaku pelanggaran hukum haruslah diadili dan diputuskan sesuai hukum. “*Equality before the law*”, itulah yang harus selalu diingat dan dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Sama sekali bukan seperti fenomena-fenomena yang banyak terjadi di bidang-bidang kehidupan hukum dewasa ini.

Penegakan hukum melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang ada masih jauh dari harapan masyarakat, hukum kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan. Sebagian besar orang di negeri ini terutama yang berkecimpung di bidang penegakan hukum lupa bahwa tujuan hukum adalah untuk membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) dan menyejahterakan masyarakat (*human welfare*). “Pertimbangan keadilan” (*Gerechtigkeit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping “kepastian hukum” (*Rechtssicherheit*) dan “kemanfaatan” (*Zweckmassigkeit*).¹²

Satjipto Rahardjo menyatakan, “Harapan rakyat Indonesia akan munculnya supremasi hukum adalah harapan yang sia-sia, sebab kehidupan hukum Indonesia sudah mengalami demoralisasi dalam multidimensi.” “*Equality before the law*” seolah-olah sudah dinisbikan. Hukum tidak lagi sama pada setiap orang, sementara para hakim dan aparat penegak hukum lainnya sudah melupakan pentingnya nurani dalam setiap kasus. Padahal kemampuan menegakkan hukum, khususnya dalam keberhasilan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan salah satu indikator utama yang dapat menentukan kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional terhadap Indonesia. Apabila kehidupan dan

¹² Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 152.

praktik hukum di Indonesia terus seperti sekarang ini, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara hukum “kacangan” atau picisan.¹³

Banyak para petinggi negara-negara maju dan para investor asing yang berkunjung ke Indonesia ini menyatakan bahwa berinvestasi di Indonesia sebenarnya sangat menguntungkan, tetapi mereka sangat prihatin dengan penegakan hukumnya yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang berarti memakan biaya tinggi (*high cost*), dan sama sekali tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas investasinya. Kondisi penegakan hukum sampai dengan saat ini, belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Penyelesaian berbagai kasus besar yang semula diharapkan masyarakat akan mampu menjadi terobosan kemandekan bidang hukum serta menjadi inspirator membaiknya martabat bangsa ini, dalam kenyataannya masih banyak yang dimentahkan oleh persoalan klasik, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Persoalan-persoalan hukum di Indonesia terlihat seperti kabut gelap dan awan hitam yang seolah sulit ditembus dan nyaris tak tersentuh pembaruan. Dalam beberapa kasus penegakan hukum melalui lembaga peradilan disinyalir belum bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sekalipun ada para penegak hukum seperti hakim, jaksa, maupun polisi serta pengacara, namun dalam banyak kasus mereka yang tadinya diharapkan dapat menegakkan kebenaran dan keadilan justru ada yang berbuat sebaliknya, bahkan beberapa di antaranya malah ditemukan terlibat dalam jaringan mafia peradilan, namun sangat sedikit sekali di antara oknum tersebut yang dihukum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Kadaan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa di lingkungan peradilan ada *immunity* (kekebalan) hukum terhadap orang atau sekelompok orang tertentu. Aparatur penegak hukum

¹³ **Satjipto Rahardjo**, “Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum ‘Kacangan’”, Opini. Kompas. tanggal 19 Agustus 2002, hlm 6.

yang semestinya dapat berperan menjadikan hukum itu sebagai panglima, justru sebaliknya sering menjadikan hukum itu sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Adalah benar pendapat yang dikemukakan oleh John Locke (1632–1704), “Secara alamiah pada dasarnya manusia itu baik.” Ia menyebutkan, “*A state of peace, good will, mutual assistance, and preservation.*”¹⁴ John Locke berpendapat bahwa suasana menjadi berubah setelah uang diciptakan. Dengan uang, manusia memiliki sesuatu di luar batas yang semestinya.

Demikian juga halnya dengan aparaturnya penegak hukum kita, tak terlepas dari apa yang dikatakan John Locke tersebut di atas, banyak di antaranya bermain di celah-celah hukum yang ada untuk membelokkan hukum itu demi apa yang disebut dengan “uang”. Hal inilah yang menyebabkan hukum di Indonesia bagaikan “mata pisau”, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum bila bertemu dengan pelaku tindak pidana kelas bawah, maka hukum itu masih terasa amat tajam dan benar-benar menusuk, akan tetapi bila hukum itu sendiri berhadapan dengan pelaku-pelaku tindak pidana kelas atas seperti para koruptor kelas kakap, konglomerat bermasalah yang telah merugikan negara triliunan rupiah seperti kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) atau pelaku tindak pidana yang kebetulan pejabat tinggi negara, maka hukum itu terasa sangat tumpul dan tidak berdaya. “*Fiat justitia ruat coelum*”¹⁵ hanyalah sekadar kata-kata yang manis untuk diucapkan, namun terasa pahit pada kenyataannya.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang

¹⁴ **Abd. Rohim Ghazali**, “Manusia, Kekerasan dan Fungsi Agama”. Opini. Kompas 04 November 2002, hlm. 6. *A state of peace* = wilayah yang damai; *good will* = itikad baik; *mutual assistance and preservation* = saling membantu dan memelihara/menjaga.

¹⁵ Artinya: “Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh”

seharusnya bisa dijawab oleh hukum.¹⁶ Kita tahu para koruptor papan atas serta pelaku-pelaku tindak pidana yang melibatkan para pejabat negara sangat bisa dipastikan selain merugikan negara akan dapat merusak sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sering terjadi kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan melibatkan para pejabat negara, koruptor kelas kakap tidak dapat dijerat oleh hukum.

Situasi dan kondisi di Indonesia pada saat ini, selain menghadapi krisis-krisis lainnya juga masih mengalami krisis dalam penegakan hukum. Fenomena penegakan hukum masih dirasakan memihak kepada kepentingan politik kekuasaan dan pihak-pihak tertentu saja. Banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.¹⁷ Hukum merupakan produk politik,¹⁸ dan melalui hukum itulah para penyelenggara negara atau dengan kata lain para elite politik yang berkiprah tersebut dapat banyak berbuat, ke arah mana negara ini hendak dikembangkan. Sedemikian besarnya pengaruh politik terhadap hukum dengan aturan-aturan hukum yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, sehingga kepastian mengenai nasib bangsa dan negara ini ditentukan oleh para elite politik dan penyelenggara negara, yang tentunya itu semua dijalankan melalui politik hukum dalam sistem praktik-praktik ketatanegaraan.

Kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita mulai dari tingkat legislasi ketika peraturan perundangan dibuat di DPR, nota hitam permainan uang sudah dihembuskan. Isu percaloan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat dan sedang dibahas oleh Badan Kehormatan DPR mengonfirmasikan tidak ada yang tidak bisa dibeli dalam pembuatan hukum. Cacat di tingkat pembuatan hukum berlanjut di tingkat pelaksanaan.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *dem*, hlm. 2.

Beberapa contoh kasus di bawah ini menggambarkan masih sering terjadinya ketidakadilan dan melibatkan aparat-aparat penegak hukum yang tidak profesional bahkan menjadi oknum yang melakukan penyelewengan-penyelewengan secara vulgar.

1. KASUS VINA DI CIREBON

Salah satu peristiwa/kasus hukum yang paling pelik, penuh kontroversi yang menyita perhatian publik dan membuat kebingungan sampai dengan saat ini dan menimbulkan perdebatan besar di masyarakat, adalah kasus kematian Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Muhamad Rizky Rudiana (Eky) di Cirebon pada Tahun 2016. Banyak kecurigaan bahwa peristiwa Tahun 2016 sebenarnya adalah kecelakaan murni yang “dipaksakan” menjadi kasus pembunuhan akibat salah penanganan sejak awal.

Peristiwa bermula dari sepasang kekasih yang sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian ditemukan terluka parah. Eky ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan Vina sempat dilarikan ke rumah sakit namun kemudian tidak tertolong dan meninggal juga. Ayah Eky, Iptu Rudiana (yang juga seorang anggota kepolisian), beserta penyidik merasa ada kejanggalan pada luka-luka korban yang tidak mirip dengan luka kecelakaan biasa, dan menduga bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada keduanya.

Berdasarkan informasi dari saksi-saksi di sekitar lokasi, polisi menangkap 8 orang pelaku. Menurut kesaksian dan data-data yang diperoleh polisi, sepasang kekasih ini dihadang dan dilempari batu oleh sekelompok pemuda yang diduga adalah geng motor. Mereka mengejar korban hingga korban hingga ke jembatan layang (*flyover*) Talun. Di sana, mereka dipukul menggunakan bambu hingga terjatuh. Kedua korban kemudian dibawa ke tempat sepi di depan SMPN 11 Kali Tanjung. Di lokasi tersebut, Eky dianiaya hingga tewas, sementara Vina diperkosa secara bergiliran sebelum akhirnya dianiaya hingga kritis. Untuk

menutupi jejak, para pelaku membuang kembali tubuh Vina dan Eky ke jembatan layang Talun agar terlihat seperti korban kecelakaan lalu lintas tunggal.

Ketujuh pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadani, Sudirman, dan Rivaldi). Satu orang pelaku (**Saka Tatal**) yang saat itu masih di bawah umur divonis delapan tahun penjara (bebas bersyarat pada 2020), dan polisi saat itu menyatakan masih ada **3 pelaku** lagi yang buron (masuk Daftar Pencarian Orang/ DPO), yaitu Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Kasus ini kemudian sempat “meredup” selama bertahun-tahun.

Pada Mei 2024, film berjudul *Vina: Sebelum 7 Hari* dirilis di bioskop. Film ini meledak dan memicu kemarahan publik yang mempertanyakan mengapa tiga pelaku DPO belum tertangkap setelah delapan tahun. Di bawah tekanan publik, Polda Jawa Barat membuka kembali kasus ini. Pada 21 Mei 2024, polisi menangkap seorang pria bernama **Pegi Setiawan** di Bandung, yang dituduh sebagai “Pegi alias Perong” (otak pembunuhan). Secara mengejutkan, polisi kemudian menyatakan bahwa dua nama DPO lainnya (Andi dan Dani) sebenarnya fiktif atau hanya asal sebut dari keterangan palsu para terpidana terdahulu.

Penangkapan Pegi Setiawan menuai kritik tajam karena dinilai salah tangkap (*error in persona*). Pegi mengajukan gugatan praperadilan. Pada **8 Juli 2024**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan tersebut, menyatakan status tersangka Pegi tidak sah, dan memerintahkan polisi membebaskannya segera. Terdorong oleh kebebasannya Pegi Setiawan dan banyaknya saksi yang mencabut kesaksian lama mereka (mengaku disiksa saat diinterogasi Tahun 2016), Saka Tatal beserta tujuh terpidana seumur hidup berbondong-bondong mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) demi membersihkan nama mereka.

Pada pertengahan Desember 2024, Mahkamah Agung secara resmi menolak permohonan PK yang diajukan oleh para terpidana tersebut. Majelis hakim menilai tidak ada bukti baru (*novum*) yang cukup kuat atau kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan terdahulu. Putusan penolakan PK oleh MA mengukuhkan bahwa secara hukum peradilan Indonesia, peristiwa 2016 tetap dianggap sebagai kasus pembunuhan, dan ke-7 terpidana tetap harus menjalani hukuman seumur hidup mereka. Meskipun begitu, sebagian kuasa hukum dan keluarga terpidana masih menyatakan kecewa dan menilai adanya ketidakadilan dalam sistem penegakan hukum kasus ini.

Banyak terjadi kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dan menjadi sorotan publik yang luar biasa setelah kasus ini viral kembali dan memicu berbagai penyelidikan ulang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat, kuasa hukum, hingga para ahli menemukan sejumlah kejanggalan besar dalam penanganan kasus ini. Beberapa poin-poin kejanggalan utama yang paling banyak disorot adalah sebagai berikut:

a. Ketidakpastian Daftar Pencarian Orang (DPO) yang “Gaib”

Selama delapan tahun, polisi merilis ada tiga DPO dalam kasus ini, yaitu **Andi, Dani, dan Pegi alias Perong**, namun setelah polisi menangkap seorang kuli bangunan bernama Pegi Setiawan, pihak Polda Jawa Barat tiba-tiba menganulir DPO tersebut dan menyatakan bahwa Dani dan Andi adalah **fiktif alias tidak ada**. Perubahan pernyataan yang drastis ini memicu kecurigaan publik mengenai akurasi penyelidikan awal.

b. Salah Tangkap Pegi Setiawan

Penangkapan Pegi Setiawan sempat menjadi kontroversi besar. Polisi bersikeras ia adalah dalang pembunuhan yang buron, namun keluarga dan kuasa hukumnya membawa bukti kuat bahwa saat kejadian pada

Agustus 2016, Pegi sedang bekerja di Bandung, bukan di Cirebon. Melalui sidang **Praperadilan**, hakim akhirnya mengabulkan gugatan Pegi Setiawan dan menyatakan status tersangkanya **tidak sah** karena polisi dinilai melanggar prosedur (tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebelumnya). Pegi pun dibebaskan.

c. Pengakuan Kesaksian Palsu dari Saksi Kunci

Saksi kunci bernama **Dede** membuat pengakuan mengejutkan bahwa kesaksian yang ia berikan pada Tahun 2016 (yang memberatkan para terpidana) adalah **palsu**. Dede mengaku diarahkan dan disuruh oleh saksi lain bernama Aep serta Iptu Rudiana (ayah dari korban Eky) karena saat itu ia merasa takut dan tertekan.

d. Prosedur Penangkapan Awal di Tahun 2016

Berdasarkan fakta yang digali kembali oleh kuasa hukum para terpidana, penangkapan delapan tersangka pada Tahun 2016 dinilai janggal karena dilakukan langsung oleh Iptu Rudiana dan timnya sebelum ada laporan resmi kasus pembunuhan (awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas tunggal). Selain itu, muncul pengakuan dari salah satu mantan terpidana, Saka Tatal, bahwa mereka mengalami dugaan penyiksaan selama proses interogasi agar mengaku.

e. Kejanggalan Hasil Visum dan Autopsi.

Terdapat perbedaan argumen yang tajam terkait hasil medis. Salah satunya mengenai dakwaan pemerkosaan. Beberapa ahli hukum dan medis mempertanyakan temuan sperma dalam visum ekshumasi (pembongkaran makam) yang dilakukan sepuluh hari setelah Vina dikuburkan, mengingat secara biologis sperma umumnya tidak bertahan hidup selama itu dalam kondisi tersebut. Selain itu, luka-luka pada tubuh korban dinilai oleh sebagian pihak lebih mirip

dengan dampak kecelakaan lalu lintas parah (benturan aspal/trotoar) ketimbang luka akibat senjata tajam jenis samurai seperti yang tertulis dalam dakwaan.

Rangkaian kejanggalan ini membuat beberapa terpidana yang masih mendekam di penjara mengajukan **Peninjauan Kembali (PK)** demi mencari keadilan prosedural dan keadilan substansial yang berhak mereka dapatkan. Kasus ini menjadi evaluasi besar bagi penegakan hukum di Indonesia mengenai pentingnya *scientific crime investigation* (penyidikan berbasis ilmiah) daripada sekadar mengejar pengakuan saksi atau tersangka.

Kasus tragis tewasnya Vina dan Eky di Cirebon pada Tahun 2016 mencuri perhatian nasional dan memicu gelombang kritik tajam dari para pengamat hukum, praktisi, hingga psikolog forensik. Secara garis besar, tanggapan para pengamat hukum terbagi ke dalam beberapa poin krusial yang menyoroti kelemahan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) kita. Mayoritas ahli hukum menilai proses hukum awal di Tahun 2016 penuh dengan kejanggalan. Pengamat hukum dan mantan petinggi Polri (seperti Susno Duadji) mengkritik keras karena penyidikan terlalu bergantung pada pengakuan saksi (seperti Aep) dan pengakuan para terpidana, bukan pada bukti digital, DNA, atau forensik yang kuat (minimnya Bukti Saintifik/*Scientific Crime Investigation*). Banyak saksi yang kemudian mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mereka di persidangan lanjutan, yang menurut ahli hukum pidana menunjukkan adanya potensi intimidasi atau pengondisian di awal penyidikan.

Kasus ini kemudian banyak menyoroti profesionalisme Polri dan Fenomena “*No Viral No Justice*”. Kasus ini sempat “tenggelam” selama delapan tahun sebelum akhirnya viral kembali setelah diangkat ke layar lebar. Pakar hukum menilai bergulirnya kembali kasus ini membuktikan adanya kelemahan struktural, di mana kepolisian baru bertindak progresif setelah ada tekanan masif dari netizen. Keputusan Polda Jabar menetapkan Pegi

Setiawan sebagai DPO utama yang kemudian status tersangkanya **dibatalkan secara total melalui gugatan Praperadilan** oleh hakim tunggal Eman Sulaeman, dinilai pengamat sebagai bukti nyata kecerobohan dan *error in persona* (salah tangkap) oleh penyidik.

Pakar psikologi forensik seperti Reza Indragiri, beserta ahli hukum pidana lainnya, menyoroti ketidaksinkronan antara hasil visum dokter forensik dengan dakwaan jaksa. Hasil visum awal menunjukkan trauma akibat benda tumpul dan tajam yang kerap dijumpai pada kecelakaan lalu lintas berat, namun konstruksi hukum dipaksakan menjadi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang berlaku saat itu dan pemerkosaan tanpa basis bukti saintifik yang mutlak. Setelah melalui rangkaian sidang Peninjauan Kembali (PK) yang melelahkan, Mahkamah Agung akhirnya resmi **menolak permohonan PK** yang diajukan oleh tujuh terpidana dengan alasan tidak ditemukannya novum (bukti baru) yang kuat atau kekhilafan hakim yang nyata.

Putusan MA ini menuai reaksi keras dari para penasihat hukum dan pengamat yang mendampingi kasus ini. Beberapa pihak menyebut penolakan ini sebagai “tragedi hukum” karena mengabaikan kesaksian para saksi kunci yang telah mengaku berbohong di Tahun 2016. Ada kekhawatiran dari sebagian pengamat hukum bahwa penolakan PK ini cenderung dilakukan demi menjaga stabilitas atau nama baik institusi penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) agar tidak dianggap melakukan salah peradilan secara massal.

Kasus Vina Cirebon di mata para pengamat hukum merupakan potret buram sekaligus momentum penting bagi reformasi hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat kelas bawah terjerat hukum pidana yang tidak responsif jika proses *due process of law* (proses hukum yang adil) tidak dikawal dengan transparansi penuh sejak tingkat polsek atau polres.

2. KASUS PEMBUNUHAN DINI SERA AFRIANTI

Kasus kematian **Dini Sera Afrianti** (29) merupakan salah satu kasus hukum yang paling menyita perhatian publik di Indonesia. Kasus ini bermula dari tindakan penganiayaan yang berujung pada kematian, namun berkembang menjadi skandal korupsi dan mafia peradilan yang menyeret sejumlah hakim serta pejabat Mahkamah Agung (MA).

Peristiwa tragis ini terjadi pada **4 Oktober 2023** di tempat hiburan malam Blackhole KTV, Lenmarc Mall, Surabaya. Korban, Dini Sera Afrianti, terlibat cekcok dengan kekasihnya, **Gregorius Ronald Tannur** (putra dari Edward Tannur, mantan anggota DPR RI). Ronald melakukan penganiayaan berat terhadap Dini di area parkir *basement*, termasuk memukul, menendang, hingga melindas sebagian tubuh korban dengan mobil. Dini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia. Hasil autopsi menunjukkan adanya luka dalam yang parah akibat kekerasan benda tumpul dan lindasan kendaraan.

Pada Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai oleh **Erintuah Damanik** bersama hakim anggota **Mangapul** dan **Heru Hanindyo**, menjatuhkan **vonis bebas** kepada Ronald Tannur. Hakim berdalih tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Ronald sengaja membunuh, dan mengklaim kematian korban disebabkan oleh alkohol atau serangan jantung. Vonis ini memicu kemarahan publik yang luar biasa karena dianggap mengabaikan bukti-bukti fisik dan rekaman CCTV yang sangat jelas.

Merespons kegagalan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan mendalam. Hasilnya mengejutkan publik karena terungkap adanya **pemufakatan jahat dan suap menyuap** untuk mengatur vonis Ronald Tannur. Tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald ditangkap atas dugaan menerima suap miliaran rupiah dari pengacara

Ronald. Meirizka Widjaja (ibu Ronald Tannur) ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mendanai uang suap tersebut guna menyelamatkan anaknya. Kejagung menangkap eks pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, yang bertindak sebagai makelar kasus untuk mengamankan perkara di tingkat kasasi. Di rumah Zarof, kejaksanaan menyita uang tunai hampir **Rp1 triliun** dan **51 kg emas** dari akumulasi permainan kasus selama bertahun-tahun.

Melalui proses kasasi dan persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor), seluruh pelaku dalam pusaran kasus ini akhirnya dijatuhi hukuman berat: **Gregorius Ronald Tannur:** Mahkamah Agung menganulir vonis kebebasannya dan menjatuhkan hukuman **5 tahun penjara** karena terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati orang lain (Pasal 351 ayat 3 KUHP). **Zarof Ricar (Makelar Kasus):** Divonis **18 tahun penjara** dan denda Rp1 miliar, serta seluruh aset berupa uang tunai Rp915 miliar dan emas 51 kg disita oleh negara. **Lisa Rachmat (Eks Pengacara Ronald):** Divonis **14 tahun penjara** setelah kasasinya ditolak oleh MA karena terbukti menjadi otak penyuapan. **Hakim Heru Hanindyo:** Divonis **10 tahun penjara**. **Hakim Erintuah Damanik & Hakim Mangapul:** Masing-masing divonis **7 tahun penjara**. **Rudi Suparmono (Eks Ketua PN Surabaya):** Divonis **7 tahun penjara**. **Meirizka Widjaja (Ibu Ronald Tannur):** Divonis **3 tahun penjara** atas perannya sebagai penyokong dana suap hakim.

Kasus Dini Sera Afrianti tidak hanya menjadi perjuangan keadilan bagi korban kekerasan dalam hubungan (*relationship abuse*), melainkan juga menjadi momentum “bersih-bersih” besar-besaran di tubuh institusi peradilan Indonesia dari praktik mafia kasus.

3. KASUS FERDY SAMBO

Kasus Ferdy Sambo merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) ini melibatkan rekayasa kronologi, baku tembak palsu, hingga perusakan barang bukti (*obstruction of justice*).

Pemicu Utama: Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo) menelepon Sambo dan mengklaim bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan yang “melukai harkat dan martabat keluarga” di rumah mereka di Magelang. Detail pasti mengenai peristiwa ini tetap menjadi perdebatan, namun hal inilah yang menyulut kemarahan besar Ferdy Sambo.

Perencanaan: Di rumah pribadi Jalan Saguling, Sambo merencanakan pembunuhan. Ia sempat meminta Bripkra RR untuk menembak Yosua, namun RR menolak karena tidak kuat mental. Sambo kemudian memerintahkan Bharada E yang menyatakan kesiapannya.

Eksekusi Pembunuhan: Brigadir J dibawa ke rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga. Di sana, Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E, “*Woi, kau tembak! Cepat kau tembak!*” Bharada E menembak Brigadir J beberapa kali hingga terjatuh. Untuk memastikan korban tewas, Sambo diduga melepaskan tembakan ke arah kepala belakang Yosua.

Skenario Palsu (Baku Tembak): Untuk menutupi pembunuhan, Sambo mengambil pistol milik Brigadir J dan menembakkannya ke arah dinding berkali-kali. Skenario yang dibuat adalah Brigadir J tewas akibat baku tembak dengan Bharada E setelah ketahuan melecehkan Putri Candrawathi.

Mabes Polri baru merilis kasus ini ke publik tiga hari setelah kejadian (11 Juli). Kejanggalan demi kejanggalan mulai tercium oleh keluarga korban dan publik. Keluarga dilarang

melihat jenazah Brigadir J saat tiba di Jambi. Ditemukan luka sajam dan memar di tubuh jenazah, bukan hanya luka tembak. Kamera CCTV di lokasi kejadian dilaporkan “rusak akibat tersambar petir”.

Kuasa hukum keluarga Brigadir J resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Khusus (Timsus). Karena tekanan publik yang masif, **Bharada E akhirnya memutuskan untuk mengubah kesaksiannya** dan mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* (JC). Ia membongkar bahwa tidak ada baku tembak, melainkan penembakan sepihak atas perintah Ferdy Sambo. Pada tanggal 9 Agustus kemudian Kapolri mengumumkan secara resmi bahwa Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana.

Proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik perhatian seluruh negeri bahkan dunia internasional. Berikut adalah perjalanan vonis para terdakwa. **Ferdy Sambo:** Divonis **Hukuman Mati** (lebih tinggi dari tuntutan jaksa seumur hidup). **Putri Candrawathi:** Divonis **20 tahun penjara**. **Kuat Ma'ruf:** Divonis **15 tahun penjara**. **Bripka Ricky Rizal:** Divonis **13 tahun penjara**. **Bharada Richard Eliezer:** Divonis **1,5 tahun penjara** (mendapat vonis ringan karena statusnya sebagai *Justice Collaborator* yang membongkar kasus).

Para terdakwa (kecuali Bharada E yang menerima vonisnya) mengajukan banding dan kasasi. Pada Agustus 2023, Mahkamah Agung (MA) menganulir beberapa putusan dan memberikan pengurangan hukuman. Ferdy Sambo menjadi dihukum penjara seumur hidup, Putri Candrawathi menjadi 10 tahun penjara, Kuat Ma'ruf menjadi 10 tahun penjara, Ricky Rizal menjadi 8 tahun penjara. Selain kelima orang di atas, beberapa perwira polisi lainnya (seperti Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dll.) juga dijatuhi hukuman penjara dan sanksi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti membantu Sambo merusak CCTV dan menghalangi penyidikan.

Perjalanan kasus hukum Ferdy Sambo—mulai dari pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, vonis mati di Pengadilan Negeri, hingga dianulirnya vonis tersebut menjadi penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi—menjadi salah satu perhatian terbesar para pakar hukum di Indonesia.

Tanggapan para ahli hukum terbagi ke dalam beberapa fase dan sudut pandang, baik dari sisi hukum pidana materiil, hukum acara, maupun sosiologi hukum. Berikut adalah rangkuman analisis dari para ahli hukum:

a. Tanggapan terhadap Vonis Mati (Tingkat PN & PT)

Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mayoritas ahli hukum menilai putusan tersebut sudah tepat secara yuridis. **Penerapan Pasal Maksimal:** Pakar hukum pidana dari Universitas Andalas (Unand) menilai hakim sudah objektif karena unsur dalam **Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)** terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Sikap Sambo yang dinilai tidak kooperatif dan justru melakukan skenario kebohongan (*obstruction of justice*) menjadi pemberat utama yang memicu vonis maksimal. **Sesuai Norma Yuridis:** Prof. Suparji Ahmad (Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia) saat itu menyatakan bahwa secara normatif, hukuman mati sangat bisa diterapkan karena didukung oleh fakta-fakta persidangan dan keyakinan hakim yang kuat.

b. Tanggapan terhadap Putusan Kasasi MA (Dikurangi Menjadi Seumur Hidup)

Gelombang polemik terbesar muncul saat Mahkamah Agung menganulir vonis mati menjadi penjara seumur hidup.

Respons para ahli hukum terbelah menjadi dua kubu, yang mengkritisi dan yang memahami secara doktrin hukum.

1) Kubu yang Mengkritisi (Kekecewaan Terhadap Konsistensi Hukum)

Banyak ahli hukum menyesalkan “diskon” hukuman ini karena dirasa melukai rasa keadilan publik dan mengaburkan efek jera. **Sorotan pada *Dissenting Opinion*:** Di tingkat kasasi, terdapat dua Hakim Agung (Desnayeti dan Jupriyadi) yang menyatakan *dissenting opinion* (berbeda pendapat) dan tetap ingin Sambo dihukum mati. Para pengamat hukum menilai adanya perbedaan pendapat internal ini menunjukkan bahwa secara substansial, alasan pengurangan hukuman tersebut memang masih sangat diperdebatkan dan tidak mutlak.

Ketidakpastian Alasan Meringankan: Beberapa pakar mempertanyakan aspek apa yang dianggap meringankan, mengingat Sambo adalah seorang perwira tinggi polisi yang seharusnya menegakkan hukum, bukan merekayasa kasus pembunuhan.

2) Kubu yang Memahami (Sudut Pandang Teori Hukum Modern)

Di sisi lain, tidak sedikit pakar hukum pidana yang melihat putusan MA tersebut sebagai langkah yang rasional secara dogmatik hukum. **Semangat KUHP Baru (*Restorative & Alternatif*):** Dr. Nella Sumika Putri (Pakar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran) menilai putusan MA sejalan dengan arah hukum pidana modern di Indonesia yang diadopsi oleh KUHP Baru. Dalam paradigma baru ini, pidana mati ditempatkan sebagai jalur terakhir (*ultimum remedium*) yang bersifat alternatif. **Pertimbangan Sosiologis dan Keadilan Korektif:** Berdasarkan analisis terhadap salinan putusan,

MA mempertimbangkan adanya pengakuan salah, penyesalan, dan pengabdian Sambo selama menjadi anggota Polri. Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Hiarij, jauh-jauh hari juga sempat mengabaikan polemik ini dengan mengingatkan bahwa hukum pidana harus selalu memberi ruang untuk perbaikan diri seseorang, bukan sekadar membalas dendam (*retributif*).

3) Analisis Remisi dan Peluang Hukum Selanjutnya

Setelah vonisnya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi seumur hidup, para ahli hukum meluruskan beberapa miskonsepsi yang beredar di masyarakat mengenai masa depan penahanan Ferdy Sambo. **Catatan Hukum Penting:** Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, terpidana dengan vonis **penjara seumur hidup tidak bisa mendapatkan remisi** (pengurangan masa hukuman tahunan). Pakar hukum pidana menegaskan bahwa satu-satunya cara legal agar hukuman Ferdy Sambo bisa berkurang di masa depan adalah jika ia mengajukan **grasi** kepada presiden, dan presiden bersedia mengubah hukumannya dari seumur hidup menjadi hukuman dengan angka tahunan pasti (misalnya 20 tahun). Setelah statusnya berubah menjadi hukuman tahunan, barulah hak remisi bisa berlaku.

4. KASUS PENANGKAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

Kasus penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok merupakan salah satu kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada **Kamis, 5 Februari 2026**. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi senyap ini, yang terdiri dari jajaran internal pengadilan dan pihak swasta. Mereka yang

ditangkap tersebut adalah **I Wayan Eka Mariarta (EKA)**, Ketua PN Depok; **Bambang Setyawan (BBG)**, Wakil Ketua PN Depok; **Yohansyah Maruanaya (YOH)**, Juru Sita PN Depok; **Trisnadi Yulrisman (TRI)**, Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak usaha di bawah Kementerian Keuangan); **Berliana Tri Kusuma (BER)**, *Head Corporate Legal* PT Karabha Digdaya.

Perkara ini bermula dari sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kasasi sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh PT Karabha Digdaya. Pada Januari 2025, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan ke PN Depok. Namun, proses eksekusi tersebut terus tertunda atau tak kunjung dilakukan oleh pihak pengadilan. Di sisi lain, warga yang bersengketa sedang menyiapkan upaya Peninjauan Kembali (PK).

Pihak jajaran pimpinan PN Depok diduga meminta *fee* atau uang pelicin demi kelancaran dan percepatan proses eksekusi lahan tersebut. Negosiasi harga awalnya berada di angka Rp1 miliar, sebelum akhirnya disepakati menjadi Rp850 juta. KPK mengendus rencana penyerahan uang tunai pada subuh hari Kamis, 5 Februari 2026. Transaksi baru terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.39 WIB, ketika staf keuangan PT Karabha Digdaya mencairkan uang tunai sebesar Rp850 juta di sebuah bank di daerah Cibinong menggunakan modus *invoice* fiktif. Setelah uang tersebut diserahkan ke pihak pengadilan, Tim KPK langsung bergerak melakukan penangkapan dan menyita uang ratusan juta rupiah tersebut sebagai barang bukti utama.

Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan kekecewaan mendalam atas runtuhnya integritas jajaran hakim tersebut, terlebih di tengah momentum kenaikan tunjangan hakim. I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan langsung **diberhentikan sementara** dari jabatannya. Dalam perkembangan terbaru pada Mei 2026, KPK tidak hanya fokus pada uang suap Rp850 juta tersebut. Penyidik juga mendalami dugaan kasus gratifikasi

lain yang menyeret mantan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, setelah PPATK menemukan adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp2,5 miliar dari sebuah perusahaan penukaran valuta asing (PT Daha Mulia Valasindo).

5. KASUS NURHADI DAN REZKY HERBIYONO

Kasus yang melibatkan **Nurhadi** (mantan Sekretaris Mahkamah Agung) dan menantunya, **Rezky Herbiyono**, merupakan salah satu skandal korupsi dan “jual beli perkara” terbesar di lingkungan peradilan Indonesia yang ditangani oleh KPK. Perjalanan kasus mereka terbagi dalam dua klaster besar, yakni kasus suap pengurusan perkara awal dan kasus gratifikasi/Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pada klaster pertama ini, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara di lingkungan Mahkamah Agung sepanjang periode 2011–2016. **Modus Operandi:** Rezky Herbiyono bertindak sebagai “pintu masuk” atau perantara yang menerima aliran dana dari pihak berperkara (salah satunya PT Multicon Indrajaya Terminal), yang kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan Nurhadi maupun kepentingan bersama. Pada awal 2020, keduanya sempat melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK selama hampir empat bulan, sebelum akhirnya ditangkap di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan.

Di tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung (putusan akhir Desember 2021), keduanya dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman **enam tahun penjara** serta denda Rp500 juta. KPK tidak berhenti di situ. Setelah kasus pertama inkrah, Nurhadi kembali dijerat dengan kasus pengembangan berupa penerimaan gratifikasi baru dan pencucian uang (TPPU). Nurhadi terbukti menerima gratifikasi

total mencapai **Rp137,16 miliar** dari berbagai pihak berperkara yang dialirkan ke rekening menantunya, Rezky Herbiyono. Hakim mencatat adanya lonjakan transaksi keuangan yang sangat signifikan pada rekening Rezky setelah ia menikah dengan putri Nurhadi.

Uang hasil korupsi tersebut disamarkan dengan cara ditempatkan ke rekening orang lain, serta dibeli aset berupa tanah, bangunan, hingga kendaraan bermotor dengan total akumulasi mencapai lebih dari **Rp308 miliar**. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tambahan **lima tahun penjara**, denda **Rp500 juta**, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp137,15 miliar** subsider tiga tahun kurungan. Nurhadi sempat mengajukan upaya hukum banding atas vonis kasus TPPU tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi menolak banding tersebut dan menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama. Hakim Tinggi menetapkan bahwa Nurhadi tetap dihukum lima tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti **Rp137 miliar**. Jika uang pengganti tidak dibayar, aset-aset miliknya akan disita dan dilelang oleh negara.

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas telah membuktikan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sering membuat iri, bagaimana bangsa-bangsa lain semakin jauh memperlihatkan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Wibawa dan efektivitas pemerintahan mereka justru dibangun dari komitmen menjaga supremasi hukum. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah "*Quid leges sine moribus?* Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?"¹⁹ Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, yang sudah pasti adalah kesemuanya itu berpulang kepada para penyelenggara negara. Sebuah keinginan yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat dari para penyelenggara negara mulai dari yang duduk di eksekutif,

¹⁹ K. Bertenz, *Etika* (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 41.

legislatif, terlebih-lebih lagi yudikatifnya, kesemuanya itu akan bisa diatasi. Seribu jalan menuju Roma, demikian barangkali peribahasa yang sudah amat teruji kebenarannya.

C. KENDALA DAN MASALAH DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Masalah “penafsiran” mengenai sebuah peraturan hukum menjadi kendala yang paling menonjol dalam sebuah penegakan dan celah yang paling rentan untuk dipermainkan, dan dijadikan alat oleh oknum aparaturnya penegak hukum di negeri ini, tidak terkecuali oleh para hakim yang seharusnya dapat menjadi benteng terakhir dan merupakan peran sentral dari sebuah penerapan dan penegakan hukum. Kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita mulai dari tingkat legislasi ketika peraturan perundangan dibuat di DPR, noda hitam permainan uang sudah dihembuskan. Isu percaloan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat dan sedang dibahas oleh Badan Kehormatan DPR mengonfirmasikan tidak ada yang tidak bisa dibeli dalam pembuatan hukum. Cacat di tingkat pembuatan hukum berlanjut di tingkat pelaksanaan.

Persoalan-persoalan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu tampaknya masih menjadi ruang gelap dan kabut hitam yang seolah sulit ditembus dan secara signifikan tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan nyaris tak tersentuh pembaruan. Dalam beberapa kasus penegakan hukum melalui lembaga peradilan terindikasi masih belum bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meskipun dari segi para penegak hukum seperti hakim, jaksa, maupun polisi, serta pengacara mengalami pertambahan yang besar dari segi kuantitas, namun dalam banyak kasus mereka yang tadinya diharapkan dapat menegakkan kebenaran dan keadilan justru malah sebagian berbuat sebaliknya, bahkan beberapa di antaranya malah ditemukan terlibat dalam jaringan mafia peradilan.

Penegakan hukum melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang ada masih jauh dari harapan masyarakat, hukum kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan. Sebagian besar orang yang hidup di negeri ini terutama yang berkecimpung di bidang penegakan hukum lupa bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) dan menyejahterakan masyarakat (*human welfare*). “Pertimbangan keadilan” (*Gerechtigkeit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping “kepastian hukum” (*Rechtssicherheit*) dan “kemanfaatan” (*Zweckmassigkeit*).²⁰

Penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja tetapi harus juga memperhatikan unsur-unsur historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tak boleh diabaikan dalam penegakan dan penerapan sebuah hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian (*certainty*), juga tak kalah pentingnya rasa keadilan (*justice*) itu sendiri.

Masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian sering timbul dan menjadi pertanyaan masyarakat luas, adalah mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan hukum, apa sajakah kendala-kendalanya dan bagaimana caranya sebuah penegakan hukum dapat mencapai tujuan hukum yang namanya keadilan (*justice*). Dalam paradigma penegakan hukum seharusnya menempatkan keadilan sebagai tujuan yang harus dinomorsatukan, sehingga hukum dirasakan manfaatnya, karena hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.

Masalah pokok yang selalu menjadi pertanyaan adalah mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan

²⁰ Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Opcit.*, hlm.

hukum? Untuk mengkaji hal yang selalu menjadi pertanyaan tersebut, maka serangkaian masalah di bawah ini akan menjadi objek bahasan dalam buku ini, yaitu:

1. Bagaimana paradigma penegakan hukum di Indonesia selama ini?
2. Sejauh manakah pengaruh kekuasaan terhadap hukum dan penagakannya di Indonesia?
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas, maka di dalam buku ini juga akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagaimana sejarah penegakan hukum di Indonesia dari masa ke masa.
 - b. Sejauh mana keterlibatan eksekutif dalam membentuk produk-produk hukum, sehingga sering kali hukum dikatakan sebagai produk politik.
 - c. Bagaimana cara mencari dan memilih figur penguasa yang tepat agar dapat mendukung penegakan hukum yang baik.
4. Bagaimana hakim dalam pandangan realisme hukum dan *freirechtslehre*?
5. Bagaimana sejarah independensi kekuasaan kehakiman dari masa ke masa?



PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM DALAM ALIRAN FILSAFAT HUKUM

Adanya amandemen terhadap UUD 1945 (konstitusi), tidak hanya membawa perubahan ketatanegaraan Indonesia saja, tetapi juga berdampak dan membawa perubahan yang sangat signifikan di dalam bidang penegakan hukum di Indonesia. Khususnya Pasal 1 Ayat (3) dari yang semula “Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, menjadi “Indonesia adalah negara hukum”. Dari yang semula menggunakan kata “*rechtsstaat*” menjadi tidak lagi menggunakan kata “*rechtsstaat*” sebagai penegasan dan penjelasannya, maka penegakan hukum Indonesia kini tidak lagi harus menggunakan *value* dari *rechtsstaat* sebagaimana konsep dari *civil law system*, tetapi dapat saja kita tinggalkan dan beralih kepada *value* dari *rule of law* dari konsep *anglo saxon (common law) system*, atau dengan kata lain tidak lagi menegakkan hukum dengan menggunakan paradigma berpikir positivisme hukum yang sepenuhnya bergantung kepada bagaimana bunyi kalimat yang tertulis dalam undang-undang.

Positivisme hukum terbukti tidak dapat atau kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan, karena banyak sekali *du process of law* yang tidak dapat mencapai tujuan hukum yang namanya “keadilan”. Mazhab positivisme bergantung pada bagaimana bunyi kalimat yang tertulis dalam undang-undang. Terlepas adil ataupun tidak adil, itulah hukum yang harus diterapkan dan dilaksanakan. Penegakan hukum dengan cara seperti ini berarti hukum diciptakan hanya untuk hukum, seakan hukum bukan diciptakan untuk manusia, yang dicari atau dinomorsatukan adalah tujuan hukum yang namanya kepastian (*certainty*).

Mazhab positivisme di Indonesia sejak kemerdekaan sampai hari ini penganutnya adalah masih mayoritas, karena itu merupakan konsekuensi logis sebagai akibat karena kita memilih konstruksi negara hukum sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dengan menggunakan kata *rechtsstaat*. Persoalannya sekarang bagaimana caranya sebuah penegakan hukum dapat mencapai tujuan hukum yang namanya keadilan (*justice*). Dalam paradigma penegakan hukum seharusnya menempatkan keadilan sebagai tujuan yang harus dinomorsatukan, sehingga hukum dirasakan manfaatnya, karena hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.

Sejarah filsafat hukum dari zaman ke zaman membuktikan bahwa hukum telah ada sejak adanya masyarakat, dengan demikian berarti filsafat hukum pun secara embrional telah ada jauh sebelum zaman Yunani kuno. Hanya saja secara historis pada Tahun 600 SM diasumsikan sebagai awal kebangkitan filsafat dengan kemunculan para filsuf alam, karena pada saat itu manusia mulai berusaha melepaskan ketergantungannya pada mitos-mitos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mereka mulai mengandalkan sepenuhnya pada rasio, sekalipun usaha ini tentu saja tidak sepenuhnya mengubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno.

Zaman keemasan Yunani dimulai dengan kehadiran Socrates yang menentang pendapat kaum sofis yang cenderung tidak menaati hukum yang diberlakukan oleh penguasa karena dianggap tidak sesuai dengan hukum alam yang objektif. Menurutnya, hukum yang diberlakukan oleh penguasa dibuat berdasarkan kepentingan penguasa dan bukan kepentingan masyarakat. Socrates justru menganggap bahwa hukum dari penguasa (hukum negara) harus ditaati, terlepas apakah hukum itu memiliki kebenaran objektif atau tidak. Ia tidak menginginkan terjadi apa yang disebut anarkisme, yaitu ketidakpercayaan terhadap hukum. Pendapat ini dengan konsisten dipertahankannya dengan menjalani hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya, meskipun menurutnya hukum negara itu salah.

Socrates menyatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran yang objektif, manusia harus memiliki pengetahuan (*theoria*). Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, Plato, namun dalam praktiknya, Plato melihat bahwa justru mayoritas dari para penguasa tidak memiliki *theoria* ini, sehingga tidak memahami hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum ditafsirkan menurut selera, kehendak, dan kepentingan penguasa saja. Menanggapi hal ini, Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini dimaksudkan agar semua orang memahami maksud undang-undang itu, dan yang terpenting agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai kepentingannya sendiri. Perhatian terhadap masalah interaksi individu dalam polis selanjutnya diteruskan oleh muridnya yang terkenal yaitu Aristoteles.

Abad Pertengahan ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa (dan mulai berkembangnya agama Islam), dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif bukan lagi karena sesuai dengan hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak Ilahi. Tokoh-tokoh filsafat hukum pada abad pertengahan, salah satunya seperti Thomas Aquinas, dalam mengembangkan pemikirannya tidak terlepas dari pengaruh filsuf-filsuf zaman Yunani kuno. Pada abad ini berkembang pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan (*lex aeterna*), hukum abadi tersebut menjejawantah dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakannya, inilah yang disebut hukum alam (*lex naturalis*).

Hubungan antara penguasa negara dan gereja juga menjadi hal yang hangat dibicarakan. Muncul kemudian dua aliran filsafat yang berpihak kepada gereja dan berpihak kepada negara. Dua orang ilmuwan Inggris dan Cekoslovakia, yaitu John Wycliffe (1320–1384) dan Johaness Huss (1369–1415) yang kemudian memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuler, dengan memisahkan secara tegas urusan duniawi (negara) dan keagamaan (gereja). Pikiran-pikiran yang sekuler ini cepat berkembang dan mendapat tempat pada zaman modern.

Zaman modern menempatkan posisi manusia lebih mandiri. Dengan rasionya, manusia dapat menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Para filsuf pelopor zaman ini merasa jenuh dengan pembicaraan

tentang hukum abadi yang berasal dari Tuhan. Pada zaman modern ini, hukum positif tidak perlu harus bergantung pada rasio Tuhan lagi tetapi dapat sepenuhnya bergantung kepada rasio manusia sendiri. Dasar rasionalisme ini dipelopori oleh Rene Descartes, yang membawa pengaruh besar dalam hukum termasuk juga tentang hubungan antara negara dan warganya. Absolutisme dan feodalisme menjadi ideologi yang ditinggalkan, ditandai dengan meletusnya Revolusi Perancis pada Tahun 1789. Descartes ini kemudian dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern.

Descartes dengan rasionalismenya mewarisi dua masalah yang sangat penting yaitu masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Dalam hukum, sebagai dampaknya adalah dianutnya pemisahan yang tegas antara *das Sein* dan *das Sollen*. Pemisahan ini mencapai puncaknya pada abad 19 sebagaimana dianut oleh positivisme hukum.

Di Inggris muncul aliran lain yang berbeda dengan rasionalisme. Aliran ini memandang rasio sebagai sesuatu yang kosong, yang mengisi rasio itu adalah empiri atau pengalaman indriawinya. Tokoh aliran empirisme dalam dunia hukum antara lain Thomas Hobbes dan John Locke. Hobbes sendiri lebih dikenal dengan filsafat politiknya, ia mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk individual yang egoistis, senantiasa bersikap dan bertindak dengan mengutamakan kepentingannya sendiri. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Konsep negara dan warga negara terinspirasi dari pengalaman manusia yang tidak mampu untuk terus menerus menghadapi musuh-musuhnya itu, sehingga mereka membuat suatu perjanjian yang menyatakan tunduk kepada suatu kekuasaan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan konsep negara dan warga negara.

Di Perancis, seorang tokoh filsafat pada zaman ini adalah Jean Jacques Rousseau yang memperkenalkan Teori Kontrak Sosial. Menurut Rousseau manusia pada awalnya hidup dalam kebebasan, namun kemudian kebebasan itu hilang oleh perkembangan budaya dan ilmu. Rousseau lalu menganjurkan manusia kembali ke kehidupannya yang asli. Manusia, melalui kontrak sosial menyerahkan kebebasannya (termasuk

harta bendanya) kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga tercipta masyarakat kolektif. Dalam masyarakat yang demikian, tidak ada individu yang lebih tinggi daripada yang lain. Pendapat Rousseau ini merupakan cikal bakal bagi penciptaan masyarakat tanpa kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx.

Jika pada zaman modern berkembang rasionalisme, maka pada zaman sekarang yang dimulai pada abad 19, rasionalisme itu dilengkapi dengan empirisme. Pemikiran empirisme sendiri sebenarnya telah dirintis sejak zaman modern oleh Hobbes. Dengan berkembangnya empirisme, faktor sejarah juga mendapat perhatian yang utama, termasuk di bidang hukum, tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap faktor sejarah ini adalah Hegel. Di Jerman juga muncul mazhab sejarah dari von Savigny. Hegel juga meneruskan rasionalisme yang dikembangkan oleh tokoh idealisme zaman modern Immanuel Kant. Hegel sangat mementingkan rasio yang bukan hanya rasio individual tetapi terutama rasio dari keilahian.

Masuknya faktor sejarah dalam pemikiran hukum ini selanjutnya juga melahirkan pandangan yang relatif terhadap hukum, seperti dikatakan oleh von Savigny bahwa hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Jadi tidak mungkin ada hukum yang universal. Tiap-tiap bangsa (dari suatu negara) berhak menentukan corak hukumnya sendiri, sesuai dengan jiwa dari bangsa (*volksgeist*) itu. Mazhab sejarah memiliki pemikiran yang bertentangan dengan positivisme hukum yang juga hadir pada zaman yang sama. Positivisme sebenarnya juga berangkat dari idealisme yang muncul pada zaman modern. Aliran ini berpegang pada rasionalisme sebagaimana dikembangkan oleh Kant.

A. POSITIVISME HUKUM

Sebelum lahirnya aliran "hukum positif", pada abad pertengahan telah berkembang aliran "legisme" yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.

Penganut-penganut legisme di Jerman diantaranya adalah Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jehring, Hans Nawiascky, dan Hans Kelsen.

Hans Kelsen (1881–1973) melalui bukunya *The Pure Theory of Law*, menjadikan pandangan Hart dan Austin sebagai dasar untuk membangun teorinya. Secara umum, pendapat Kelsen mengenai Teori Hukum Murni didasarkan pada pendapat Austin. Jika dalam memberikan pengertian teoretis, hukum harus dibersihkan dari pertimbangan-pertimbangan ilmu sosial lain di luar ilmu hukum:

*"It is called a pure theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from alien elements. This is the methodological basis of the theory."*²¹

Aliran hukum murni dari Hans Kelsen:

- a. Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan sebagainya;
- b. *Stufenbau des Rechts* (berasal dari muridnya Adolf Merkl). Suatu sistem hukum adalah merupakan suatu hierarki dari hukum di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Ketentuan yang tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis (contoh: Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966);
- c. Hukum sebagai *sollen* yuridis (*das "Sollen"*) terlepas dari "*das Sein*"

Demikian sulit untuk menguraikan konsep keadilan diakui oleh Hans Kelsen yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu hal yang ideal dan irasional. Keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan tidak dengan isi dari perintah positif, tetapi pada aplikasi/pelaksanaannya. Keadilan berarti menjaga berlangsungnya

²¹ **Hans Kelsen**, *The Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 1. "Ia disebut Teori Hukum Murni karena hanya menjelaskan hukum dan melepaskan diri dari objek lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Tujuannya adalah membebaskan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Inilah landasan metodologis dari teori tersebut.

perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh, maka akan terciptalah keadilan hukum. Kelsen menyadari bahwa model keadilan seperti itu adalah suatu cita-cita yang irasional, suatu kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak dapat ditemukannya sebagai individu tersendiri dan sebab itulah manusia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial.²²

Di Inggris berkembang sedikit berbeda yang kita kenal dengan “positivisme hukum”. Contoh aliran ini adalah *Analitical Jurisprudence* dari John Austin. Di Inggris berlaku “*common law*” yang tidak tertulis. Pengaruh legisme di Indonesia Pasal 15 *Bepalingen van Wetgeving* (kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menemukannya).

John Austin (1790–1861) berpendapat bahwa hukum adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*close logical system*). Hukum dipisahkan dari keadilan. Austin tidak membicarakan tentang keadilan, karena baginya keadilan adalah nilai yang berada di luar hukum, sehingga harus dipisahkan. Apabila hukum adalah perintah (*command*), maka perintah tidak ada sangkut pautnya dengan keadilan. Oleh sebab itu, kritik-kritik terhadap Austin pada umumnya menyoroti tentang pandangannya terhadap hukum sebagai perintah.

Secara garis besar, aliran positivisme hukum dapat ditinjau melalui dua pemikir utama, yaitu John Austin yang diistilahkan sebagai tokoh aliran hukum positif yang analitis; dan Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni.²³ John Austin memandang hukum sebagai perintah dari penguasa kepada masyarakat yang diperintahnya dalam suatu masyarakat politik yang merdeka. Pandangan Austin tentang

²² *Idem*, hlm. 11

²³ **Lily Rasjidi & Ira Tania Rasjidi**, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Abdiya Bhakti, 2001), hlm. 58-59.

hukum sering juga disebut sebagai “Teori Hukum Imperatif”.²⁴ Penguasa mempunyai kekuasaan atas nama negara untuk memaksa rakyatnya menuruti perintahnya. Sebagai konsekuensinya, suatu peraturan baru boleh disebut “hukum” atau “hukum positif” apabila mengandung tiga elemen, yaitu:

- a. Keinginan yang diekspresikan oleh penguasa (*political superior*);
- b. Sanksi yang menyengsarakan jika perintah tidak dilaksanakan; dan
- c. Suatu ekspresi tersebut diungkapkan melalui kata-kata;

Suatu perintah harus didukung oleh sanksi. Sanksi dan perintah keduanya berasal dari pihak penguasa yang berdaulat.²⁵ Tanpa ketiga unsur tersebut di atas atau jika salah satu unsur tidak ada, maka hal tersebut bukanlah hukum positif melainkan hanya merupakan “*positive morality*”.²⁶ Pandangan Austin tentang hukum menjadi dasar bagi pengembangan Teori Hukum Murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Austin menolak pengaruh berbagai anasir lain di luar hukum terhadap hukum. Hukum bersifat tertutup (*closed logical system*) dari unsur nilai-nilai di luar hukum. Dengan demikian, Austin menolak kenyataan bahwa hukum ditaati karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan manusia (*natural justice*).²⁷

Austin tidak membicarakan tentang keadilan, karena baginya keadilan adalah nilai yang berada di luar hukum, sehingga harus dipisahkan. Apabila hukum adalah perintah (*command*), maka perintah tidak ada sangkut pautnya dengan keadilan. Oleh sebab itu, kritik-kritik terhadap Austin pada umumnya menyoroti tentang pandangannya terhadap hukum sebagai perintah.

²⁴ Z.R. Zafer, *Jurisprudence, An Outline* (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994), hlm. 7.

²⁵ Lily Rasjidi & Ira Tania, *Op. Cit.*, hlm. 58-59.

²⁶ M. R. Zafer, *Op. Cit.*, hlm 7.

²⁷ *Idem*, hlm. 8.

Menurut H. L. A. Hart,²⁸ terdapat beberapa hukum yang tidak mengandung sanksi, karena hanya meletakkan dasar mengenai bagaimana suatu transaksi terjadi, misalnya tentang sahnya perjanjian, perkawinan, atau wasiat. Hukum seperti ini tidak memaksa orang lain untuk bertindak mengikuti ketentuan tertentu. Juga terdapat ketentuan hukum yang tidak memaksa suatu kewajiban tetapi memfasilitasi terjadinya suatu kondisi. Sekalipun tidak secara jelas menyebutkan moral atau nilai-nilai keadilan, tetapi pandangan Hart memberikan tempat kepada unsur-unsur lain di luar hukum untuk berperan dalam pembentukan hukum. Peraturan hukum tidak bersifat abadi. Peraturan bersifat terbuka, bukan dalam pengertian terbuka untuk ditafsirkan, tetapi terbuka dalam pengertian untuk menyesuaikan diri dengan aspek internal dan eksternalnya. Keadilan dapat saja menjelma dalam hukum, tidak secara langsung tetapi melalui aspek internal.

Ciri-ciri positivisme dalam ilmu hukum menurut H.L.A. Hart:

- a. Hukum adalah perintah dari manusia (*command of human being*);
- b. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral;
- c. Analisis konsepsi hukum adalah penting (analisis dibedakan dengan penyelidikan).

Mengomentari pandangan positivisme hukum, perlu diungkapkan pendapat ahli hukum terkemuka Paul Scholten:²⁹

Scholten setuju dengan pendapat Kelsen (salah seorang tokoh positivisme hukum dan *neokantianisme*) bahwa sistem hukum alam tidak dapat dipertanggungjawabkan, tetapi ia tidak setuju dengan Kelsen dalam usahanya menunjukkan bahwa hukum diwujudkan dalam putusan konkret dalam rangka sistem tertutup hukum positif. Dengan jelas sekali Paul Scholten menunjukkan bahwa konkretisasi norma-norma umum, kesimpulan dari peraturan umum dalam kasus tertentu selalu lebih daripada pekerjaan logis belaka. Dalam setiap

²⁸ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Second Edition (Oxford: Clarendon Press, 1998), hlm. 26-38.

²⁹ A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 143-144.

keputusan, keadilan ikut berbicara dalam keputusan orang yang memberi keadilan. Terutama kalau ada keragu-raguan, kalau ada perselisihan, hal itu muncul. Dalam hal itu, maka hakim bertanya, apakah keputusan yang akan diberikan memuaskan dia, artinya apakah dirasakannya sebagai sesuatu yang adil. Maka ditimbang-timbangnya, dinilai dan kemudian ia memilih-hal ini mengandung suatu tindakan mengadili secara moral.

Selanjutnya dikatakannya, bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan *raison et conscience* (budi dan hati nurani). Paul Scholten mengutip J. Bodin dalam bukunya *Six Lives de La Republique*, bahwa seluruh hukum itu bersumber pada kehendak penguasa (pemegang kekuasaan). Meskipun begitu diingatkannya bahwa hukum tanpa keadilan adalah seperti badan tanpa jiwa. Aliran positivisme hukum sebagai kritik terhadap hukum alam, meliputi pemikiran yang sangat luas dan sampai saat ini memberikan pengaruh yang sangat mendasar bagi perkembangan asas-asas hukum yang kita kenal saat ini. Sebagai contoh, asas legalitas: *nullum delictum (crimen) nulla poena sine praevia lege poenali*,³⁰ yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali oleh sesuatu ketentuan undang-undang yang sudah berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Asas legalitas mengungkapkan dengan jelas bahwa hukum adalah hukum positif, suatu produk dalam masyarakat yang terikat ruang dan waktu.³¹

B. REALISME HUKUM

Realisme hukum berkembang dalam waktu yang bersamaan dengan *Sociological Jurisprudence*. Beberapa tokoh terkenal sebagai pendasar aliran realisme adalah John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James. Tokoh yang terkenal sebagai pendasar dari aliran *sociological jurisprudence* adalah Roscoe Pound. Hal ini berkaitan dengan anggapannya yang

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 133.

³¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP.

tidak mengenyampingkan faktor akal dalam pembentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran positivisme hukum dan teori lainnya yang terkenal, dan bahwa hukum itu merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*).

Menurut Roscoe Pound, kedua konsepsi masing-masing aliran, yaitu aliran positivisme hukum dan aliran sejarah ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus, yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.³²

Dalam pandangan penganut realisme (para realis), hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hal ini menyebabkan program hukum realis menjadi tidak terbatas. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua itu adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Itulah sebabnya sangat benar apa yang dikatakan oleh seorang realis terkemuka (Llwellyn), bahwa hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.³³ Dalam rumusannya yang lain, Llwellyn menyebutkan formula dari realisme adalah: "*Don't get your law from rules, but get your rules from the law that is.*"³⁴

³² **Roscoe Pound**, *Tugas Hukum* terjemahan Drs. Muhammad Radjab (Jakarta: Bhartara, 1975), hlm. 87.

³³ **W. Friedmann**, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 191.

³⁴ **P. Shuchman**, *Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy*, cet. ke-2 (Boston: Little, Brown and Co., 1979), hlm. 554.

Menurut Oliver Wendell Holmes Jr. (1841–1935) dugaan-dugaan tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan itulah yang disebut dengan hukum. Pendapat Holmes ini menggambarkan secara tepat pandangan realis Amerika yang pragmatis itu. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatnya.

Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Kalau ia berusaha mengambil sikap demikian, ia akan sampai pada keyakinan bahwa para penjahat pun sama sekali tidak menaruh minat pada prinsip-prinsip normatif hukum, sekalipun kelakuan mereka seharusnya diatur menurut prinsip-prinsip itu. Bagi mereka yang penting manakah kelakuan aktual (*pattern of behaviour*) seorang hakim, yaitu pertanyaan, apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan yang tertentu atau tidak. Kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh norma-norma hukum itu dapat diramalkan, bagaimana kelakuan para hakim di kemudian hari. Di samping norma-norma hukum bersama tafsirannya, moral hidup dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim tersebut.³⁵ Ucapan Holmes yang terkenal, yang dianggap secara tepat menggambarkan realisme hukum Amerika berbunyi, “*The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious, are what I mean by the law.*”³⁶ Kalimat itu dapat diartikan, “Perkiraan-perkiraan tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya maksudkan dengan hukum.”

Hukum pun tidak mungkin bekerja menurut disiplinnya sendiri. Perlu ada pendekatan yang interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu-ilmu seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan

³⁵ T. Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 179.

³⁶ P. Shuchman, *Op. Cit.*, hlm. 73.

kriminologi. Dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor sosial berdasarkan pendekatan tersebut dapat disinkronkan antara apa yang dikehendaki hukum dan fakta-fakta (realitas) kehidupan sosial. Semua ini diarahkan agar hukum dapat bekerja secara lebih efektif. Sumber-sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti diungkapkan oleh John Chipman Gray (1839–1915) “*All the law is judge-made-law*,” semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan.³⁷ Gray menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka, dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Untuk membuktikan pandangannya, Gray mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, dan sifat-sifat pribadi yang lain dari hakim-hakim tertentu telah menyelesaikan soal-soal penting untuk jutaan orang selama ratusan tahun.³⁸

Menurut Friedmann, persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika adalah semata-mata verbal.³⁹ Para ahli hukum telah mengembangkan realisme Amerika dengan ciri khas Anglo-Amerika, yaitu tekanan pada pekerjaan pengadilan-pengadilan, untuk memperbaiki filsafat tentang positivisme analitis, yang menguasai ilmu hukum Anglo-Amerika pada abad ke-19. Mereka menekankan bekerjanya hukum; hukum baik sebagai pengalaman maupun sebagai konsepsi hukum, namun mereka kurang memperhatikan dasar hukum transendental. Pada saat mereka condong menyetujui filsafat hukum yang relativitas, para realis Amerika tidak berusaha menguraikan secara terinci suatu filsafat tentang nilai-nilai.

³⁷ Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 135.

³⁸ W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 137.

³⁹ W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 201.

Pada realisme Amerika, mereka mengasumsikan adanya pemisahan sementara yang ada (*das sein*) dari yang seharusnya (*das sollen*) untuk tujuan-tujuan studi. Sebaliknya, realisme Skandinavia adalah semata-mata kritik falsafah atas dasar-dasar metafisika dari hukum. Dengan menolak pendekatan bahasa yang sederhana dari para realis Amerika, realisme Skandinavia jelas bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis, dan sering sangat abstrak, tentang prinsip-prinsip yang pertama. Pendapat tersebut mirip dengan pandangan R. W. M. Dias, yang menyatakan bahwa apabila di Amerika Serikat para realis hukum itu berasal dari kalangan praktik maupun pengajaran, maka di Skandinavia mereka mendekati tugasnya pada peringkat yang lebih abstrak, dengan dasar pemikiran sebagai filsuf.⁴⁰

C. UTILITARIANISME

Dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748–1832), John Stuart Mill (1806–1873), dan Rudlof von Jhering (1818–1889). Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual, sedang Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham Stuart Mill dan positivisme hukum John Austin.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bentham (*the greatest happiness of the greatest number of people*) ini kemudian dikenal sebagai paham utilitarian yang merupakan pengembangan dari aliran positivisme hukum.⁴¹ Jeremy Bentham yang didukung juga oleh John Stuart Mill berpendapat bahwa penilaian moral dari suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum,

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-2 (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 269.

⁴¹ Gerald J. Postema, *Bentham and The Common Law Tradition* (Oxford: Clarendon Press, 1986), hlm. i.

asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hukum diciptakan.

Dalam pandangan utilitarian, kebahagiaan individu adalah menghasilkan kebahagiaan masyarakat:⁴²

"A good man is one who strives to maximize the sum total of happiness (his own plus other), and the good society is one that seeks to maximize that sum total.happines or utility, is maximized when people are able to satisfy their preferences. Whatever those preferences may be, to the greatest possible extent."

Pandangan utilitarian Jeremy Bentham, bersama-sama dengan prinsip ekonomi Adam Smith menjadi dasar bagi pandangan ekonomi kapitalis liberal pada masyarakat dan hukum Inggris serta Amerika selama awal abad modern. Perjalanan paham utilitarian mendapat kritik karena tidak berhasil menciptakan masyarakat ideal, sebagaimana yang diharapkan. Dalam masyarakat, sering kali setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing yang berbeda dengan orang lainnya. Setiap orang memiliki kepuasan yang berbeda dengan orang lain. Ketika seseorang menahan dirinya atau dibatasi untuk mengejar kepentingan pribadinya, maka hal tersebut merupakan wujud nilai atau rasa keadilan. Perasaan keadilan dalam individu membuatnya mempertimbangkan kepentingan orang lain, bahkan menempatkannya sebagai yang utama. Oleh karena rasa keadilan inilah, maka orang menyesalkan tindakannya yang tidak baik kepada orang lain. Di bawah rasa keadilan, perilaku manusia akan sedemikian rupa sehingga semua makhluk berakal dapat menyesuaikan keuntungannya dengan kepentingan orang lain.⁴³

⁴² *Idem*, hlm. 52.

"Seorang manusia yang baik adalah mahluk yang berusaha untuk memaksimalkan jumlah kebahagiaan (kebahagiaannya dan orang lain), dan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mencari cara untuk memaksimalkan jumlah kebahagiaan itu.kebahagiaan atau manfaat, dimaksimalkan apabila orang dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya. Apapun kepentingan itu, dan dalam pengertian seluas-luasnya."

⁴³ **Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage**, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: CV. Kita, 2006), hlm. 77.

Bagi John Stuart Mill, keadilan dihubungkan dengan kegunaan umum, sementara bagi Bentham kepentingan individu menjadi ukuran kebahagiaan. Bagi Mill, institusi sosial seperti negara atau pemerintah harus berguna atau mengabdikan untuk memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin orang. Dalam pengertian sebanyak mungkin orang, tidak berarti banyak dalam jumlah, tetapi berdasarkan kebahagiaan atau keuntungan rata-rata orang (*average utilitarianism*).⁴⁴

D. MAZHAB SEJARAH

Pendasar mazhab ini adalah Friedrich Carl von Savigny, Puchta, dan Julius Stahl. Berkembang pada awal abad 19, merupakan reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif.

Hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Di dunia terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa mempunyai *volksgeist* (jiwa rakyat).

E. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Pendasar mazhab ini Roscoue Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kantorowics, dan Gurvitch. Inti pemikirannya yang berkembang di Amerika. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Berbeda dengan sosiologi hukum, *sociological jurisprudence* adalah mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya, sedang sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum.

⁴⁴ J.S. Mill, *Utilitarianism* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 15-16.

Sintese dari positivisme hukum sebagai *tese* dan mazhab sejarah sebagai *antitese*. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tidak mengulang kesalahan filsafat hukum abad 18 yang memahami hukum hanya sebagai perumusan akal semata-mata, dan mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah perumusan pengalaman.

F. PRAGMATICAL LEGAL REALISM

Pendasarnya antara lain adalah John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, dan William James. Llewellyn beranggapan bahwa realisme bukanlah merupakan suatu aliran di dalam filsafat hukum, tetapi hanya merupakan gerakan dalam cara berpikir.

Ciri-ciri gerakan ini antara lain:

- a. Bukan mazhab, hanya merupakan gerakan berpikir dan cara bekerja tentang hukum;
- b. Suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah sebagai alat mencapai tujuan sosial (keadaan sosial lebih cepat berubah daripada hukum);
- c. Mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *Sollen* dan *Sein* untuk keperluan penyelidikan.

G. FREIRECHTSLEHRE

Ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) merupakan penentang paling keras positivisme hukum. Dalam penentangan terhadap positivisme hukum itu, *freirechtslehre* sejalan dengan kaum realis di Amerika. Hanya saja, jika aliran realisme menitikberatkan pada penganalisisan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat, *freirechtslehre* tidak berhenti sampai di situ. Penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja undang-undang tidak merupakan peranan utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum

dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang.⁴⁵ Aliran ini muncul terutama di Jerman dan merupakan sintesis dari proses dialektika antara ilmu hukum analitis dan ilmu hukum sosiologis.⁴⁶ Adapun yang dimaksud dengan ilmu hukum analitis oleh Friedmann adalah aliran yang dibawa antara lain oleh Austin; sedangkan ilmu hukum sosiologis adalah aliran dari Ehrlich dan Pound.

Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode penemuan hukum bebas ini akan menghasilkan pemecahan yang sama seperti metode-metode yang lain. Ini adalah masalah titik tolak cara pendekatan problematik. Seorang yang menggunakan hukum bebas tidak akan berpendirian harus memutuskan demikian, karena bunyi undang-undang adalah demikian.

Dalam bukunya *Freie Rechtsfindung* (1903), Ehrlich mendalilkan penemuan hukum secara bebas dalam semua kasus, kecuali untuk kasus-kasus yang hukumnya sudah jelas, meskipun pengecualian relatif sedikit. Stampe, dalam bukunya *Freirechtsbewegung* (1911), menuntut agar pengadilan berhak untuk mengubah hukum apabila hukum yang ada menghasilkan suatu malapetaka umum (*massenkalamitat*). Kemudian Fuch mengembangkan ajaran yang sangat kuat ciri politiknya. Dari ajaran-ajarannya dapat disebutkan antara lain ajaran tentang hak pengadilan untuk menguji keabsahan undang-undang.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 158.

⁴⁶ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan* (Susunan II), terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 147.



BAB III

PENGARUH KEKUASAAN TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

(Tinjauan dalam Tiga Rezim Pemerintahan di Indonesia)

Berangkat dari perspektif historis perjalanan sejarah tentang independensi kekuasaan kehakiman, banyak ilmuwan hukum membuat penelitian dan penulisan penting tentang independensi kekuasaan kehakiman. Melalui penelitian dan tulisan-tulisan itu dapat dipastikan bahwa peristiwa-peristiwa bersejarah dalam menghadirkan negara hukum, sangat memengaruhi kehadiran persepsi kekuasaan kehakiman yang benar-benar mandiri. Bahwa persepsi itu begitu kuat menunjukkan apa yang diyakini para ahli hukum tentang peranan penting kekuasaan kehakiman dalam negara hukum, akan tetapi arah perjalanan kekuasaan kehakiman ternyata sering mengalami perubahan sesuai dengan berubahnya suatu konteks politik, iklim ideologis, dan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam fase tertentu. Adanya kenyataan tersebut, banyak peneliti memulai pembahasan dengan mengungkap aspek-aspek historis yang mencolok sehubungan dengan kebijakan yang ditempuh untuk menghadirkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar terlepas dari pengaruh kekuasaan lain. Oleh karena itu, hampir semua tulisan dan penelitian yang membahas konsep independensi kekuasaan kehakiman berpusat pada tahap perkembangan sistem hukum liberal.

Daniel S. Lev mempunyai kedudukan yang amat penting dalam mengeksplorasi perjalanan negara hukum dan independensi kekuasaan

kehakiman di Indonesia. Menurutnya, masalah besar yang melekat pada pengkajian hukum di negara baru karena adanya latar belakang pengalaman hukum Eropa dan Amerika Utara,⁴⁷ meski pengaruh nilai-nilai hukum liberal di Eropa dan Amerika Utara itu berubah-ubah,⁴⁸ yang mengakibatkan perbedaan antara *rechtsstaat* Jerman dan *rule of law* Inggris.⁴⁹ Konsep *rechtsstaat* di Jerman adalah laboratorium yang bagus untuk mengkaji gagasan penting negara hukum dan independensi kekuasaan kehakiman, yang khas adalah penelitian Roberto Mangabeira Unger seperti diutarakannya dalam buku *Law in Modern Society*.

Gagasan-gagasan *rechtsstaat* pada taraf permulaan, muncul di Jerman lebih tegas di pertengahan abad 17.⁵⁰ Konsep itu hadir paralel dengan runtuhnya ide negara *Ständestaat*. Dalam ide negara seperti itu, raja memegang seluruh kendali kekuasaan. Sri Soemantri berpendapat, bahwa cara ini adalah paham absolutisme, yang memusatkan hampir seluruh kekuasaan negara secara mutlak ke dalam genggam tangan raja.⁵¹ Dalam periode ini kekuasaan yudikatif dikendalikan oleh raja, namun demikian absolutisme kekuasaan raja tidak langgeng karena dengan munculnya kelas menengah yang berorientasi *rechtsstaat*, mereka berhasil mendorong terciptanya gagasan liberal.⁵² Mereka yakin bahwa konsep negara liberal harus didukung oleh bentuk kekuasaan yang memisah-misahkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Perlawanan terhadap absolutisme kekuasaan raja di Inggris, sangat jelas terlihat pasca Dicey menulis buku *Law of the Constitution*⁵³

⁴⁷ Lihat elaborasi **Daniel S. Lev** dalam *Hukum dan Politik Di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm. 377.

⁴⁸ *Idem*. hlm. 382.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ **Roberto Mangabeira Unger**, *Law in Modern Society; Toward a Critism of Social Theory* (The Free Press, 1977) hlm. 183.

⁵¹ **Sri Soemantri** dalam *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 13.

⁵² **Roberto Mangabeira Unger**, *Opcit.*, hlm. 185.

⁵³ Lihat pandangan **Dicey** seperi disadur **John Alder** dalam "Constitutional and Administrative Law", (McMILLAN Professional Masters, 1989) hlm. 43.

(1885). Tulisan Dicey menyebabkan sementara orang menarik kesimpulan bahwa kekuasaan harus bersifat terbatas. Pandangan Dicey besar sekali pengaruhnya terhadap pembentukan konsep *rule of law*. Katanya, ada suatu bahaya besar jika hukum tidak diletakkan pada ranah yang *supreme* (*supremacy of law*), karena supremasi hukum adalah pranata yang kuat untuk menghalangi watak kekuasaan yang sewenang-wenang. Lebih jauh Dicey berpendapat, bahwa pemerintah tidak boleh memiliki kekuasaan yang leluasa. Tidak seorang pun dapat di hukum, kecuali jika memang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang jelas, karena hal inilah Dicey berada dalam posisi yang menganggap bahwa setiap orang harus sama di hadapan hukum⁵⁴ (*equality of law*) dan konstitusi (tidak tertulis) harus dapat menjamin persoalan itu. Pemikiran Dicey memperlihatkan bahwa ia juga ingin memperkuat kekuasaan parlemen, tujuan utamanya melucuti kekuasaan absolut yang semula dinikmati raja.⁵⁵ Sejak itu, konsep supremasi parlemen dan konstitusi yang tidak tertulis menjadi suatu dasar demokratis untuk membatasi kekuasaan raja di Inggris.

Terlihat perbedaan yang jelas dalam mengkaji konsep *rechtsstaat* Jerman dan *rule of law* Inggris. Di Jerman, ide *rechtsstaat* terutama menekankan bahwa pentingnya pemisahan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dalam periode *Ständestaat* dipegang raja.⁵⁶ Kekuasaan legislatif dan eksekutif relatif terpisah dari kekuasaan yudikatif dan hukum positif yang tertulis menjadi instrumen pokok limitasi kekuasaan raja. Tidak demikian halnya dengan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris, karena di negara itu ide-ide tentang pemisahan kekuasaan dan konstitusi yang tertulis relatif tidak diadopsi. Untuk dapat membatasi

⁵⁴ *Idem*, hlm. 43.

⁵⁵ *Idem*, hlm. 43-45.

⁵⁶ Sebenarnya John Locke sudah membicarakan sifat kekuasaan raja yang absolut dalam *first treatise*. Locke menganalogikan absolutisme kekuasaan raja dengan kekuasaan yang dimiliki seorang ayah dalam sistem patriarki. Locke yakin bahwa seorang ayah dalam sistem patriarki memerintah tidak dengan hukum, tetapi hanya berlandaskan keinginannya saja. Kekuasaan raja yang analog dengan kekuasaan ayah itu, selalu berada di atas hukum yang yurisdiksinya tidak terbatas.

Lihat **John Locke** dalam *Two Treatises of Government*. Edited by Mark Goldie Churchill College Cambridge (London: Everyman J.M. Dent., 1993) hlm. 9.

kekuasaan raja, rakyat harus diberi kedaulatan penuh. Sejak itu, parlemen adalah representasi kedaulatan rakyat dan undang-undang yang dibuat parlemen menjadi instrumen utama pembatasan kekuasaan raja. Tidak disangsikan lagi bahwa tugas pemerintah dalam sistem seperti ini melaksanakan undang-undang yang dibuat parlemen dan peradilan (yudikatif) akan mengadili pelanggaran atas pelaksanaan undang-undang itu. Cara ini hanya dapat ditempuh jika fungsi peradilan benar-benar terlepas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain.

Perlu diingat bahwa berfungsinya unsur-unsur *rechtsstaat* menyebabkan sentralisasi kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka kekuasaan legislatif dan eksekutif benar-benar mendapat dukungan kuat untuk membentuk seluruh produk hukum. Jelas terlihat, periode ini melahirkan gagasan tertib hukum yang dinisbahkan kepada ide kedaulatan negara.⁵⁷ Sejak itu, tampak perkembangan berupa perubahan nyata dalam relasi rakyat dan negara. Negara tumbuh menjadi organisasi kekuasaan yang kuat dan dipersenjatai oleh instrumen hukum yang kuat pula. Dalam pengamatan Daniel S. Lev, periode itu disebut dengan periode tertib konstitusional dan legal,⁵⁸ meskipun dalam penerapannya sering bertolak belakang dari cita-cita negara konstitusional-legal yang sebenarnya. Ciri pokok tertib konstitusional dan legal ini adalah keinginan memperkuat kedudukan asas-asas negara hukum. Perhatian yang besar terhadap persoalan tersebut menyebabkan unsur-unsur pokok penting negara hukum, seperti jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, supremasi konstitusi, dan peradilan yang bebas dan imparial menjadi nada dominan dalam memperjuangkan eksistensi negara hukum di Indonesia.

Pengejawantahan konsep negara hukum dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka, mulai terlihat pasca Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan menggunakan instrumen dekret yang secara formal disebut Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁵⁹ Ketika itu para ahli

⁵⁷ Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society*, Op.Cit. hlm. 38.

⁵⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik.....Op. Cit.*, hlm. 384.

⁵⁹ Perumusan Dekrit Presiden ini ditugaskan kepada suatu tim yang terdiri dari lima orang anggota,

hukum dan segenap rakyat Indonesia berhasil mendorong MPRS untuk menerbitkan Tap Nomor XIX/MPRS/1966. Ketetapan ini menghendaki peninjauan kembali terhadap seluruh perundang-undangan dan perppu yang pernah ada sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sri Soemantri mengamati bahwa berdasarkan Tap Nomor XIX/MPRS/1966 yang harus ditinjau kembali adalah; (1) bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai dasar hukum dalam UUD 1945; dan (2) isi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan isi UUD 1945.⁶⁰ Tidak diragukan lagi bahwa salah satu peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena berlandaskan pada undang-undang ini presiden diberi dasar yang luas untuk memengaruhi jalannya roda peradilan yang seharusnya lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan lain.

A. REZIM ORDE LAMA (1959–1967)

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Sejarah Indonesia telah membuktikan pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia tidaklah independen, karena pernah ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif. Produk elite pada zaman Indonesia terpimpin ini melahirkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang menunjukkan adanya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman secara terbuka dan melanggar konstitusi yang sudah disepakati. Kedua undang-

yaitu Juanda, Mohamad Yamin, Abdul Haris Nasution, Roeslan Abdul Gani, dan Wirjono Prodjodikoro. Baca **Wirjono Prodjodikoro**, *Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, tanpa tahun) hlm. 43.

⁶⁰ Baca pendapat **Sri Soemantri** dalam *Ketetapan MPR (S) sebagai salah satu Sumber Hukum Tata Negara* (Remaja Karya CV, Cetakan Pertama, 1985) hlm. 37.

undang itu menyatakan dengan tegas bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lebih fatal lagi, presiden diberi kekuasaan penuh untuk campur tangan (*infringement* dan *interference*) dalam proses peradilan, di samping dengan adanya hak-hak prerogatif seperti grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, sehingga dapat disimpulkan kedua undang-undang itu inkonstitusional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan pada tanggal 30 Oktober 1964 terdiri dari 6 Bab dan 31 Pasal; Bab I tentang Ketentuan Umum terdiri dari 6 Pasal; Bab II tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 11 Pasal; Bab III mengatur Hubungan Pengadilan dan Pemerintah yang terdiri dari 2 Pasal; Bab IV tentang Hakim dan Kewajiban Hakim terdiri dari 4 Pasal; Bab V mengenai Pelaksanaan Putusan terdiri dari 2 Pasal; dan Bab terakhir yaitu Bab VI tentang Hal yang Mengatur Bantuan Hukum terdiri dari 6 Pasal.⁶¹

Apabila diteliti dengan seksama ketentuan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini, maka sebenarnya undang-undang tersebut tidak dengan tegas dan jelas memberikan definisi atau pengertian mengenai kekuasaan kehakiman. Secara tersirat definisi atau pengertian kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Dalam ketentuan ini, ditegaskan bahwa peradilan adalah peradilan negara yang bertugas melaksanakan dan menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Manipol/USDEK, yang menuju masyarakat sosialis Indonesia.⁶² Terlihat dengan penegasan ini maka tidak

⁶¹ Baca Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967**.

⁶² **Benny K. Harman**, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Elsam, 1997) hlm. 246.

ada lagi Pengadilan *District* atau Kewedanaan, Pengadilan Adat (*inheemsche rechtsspraak*), dan Pengadilan Swapraja (*zelfbestuurs-rechtsspraak*).⁶³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menyatakan secara tegas bahwa pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila, menuju masyarakat sosialis Indonesia. Ketentuan inilah yang kemudian muncul sebagai kekuatan utama yang berdiri di belakang kekuasaan rezim orde lama (orla) yang menghasilkan jauh lebih banyak intervensi kekuasaan eksekutif terhadap cabang kekuasaan yudikatif, karena undang-undang ini telah menyempurnakan kekuasaan kehakiman sebagai alat yang disubordinasikan kepada kekuasaan eksekutif. Bukti bahwa presiden dapat mengintervensi kekuasaan kehakiman secara eksplisit diatur pada Pasal 19.⁶⁴ Dengan demikian sudah jelas bahwa pada zaman orde lama ini kekuasaan kehakiman berada di bawah kendali kekuasaan eksekutif. Dampak lebih lanjut dari adanya intervensi kekuasaan eksekutif ke dalam kekuasaan kehakiman ini adalah jelas membuat kekuasaan dan kewibawaan lembaga-lembaga peradilan menjadi sempit karena ruang gerak dan tugasnya tunduk pada campur tangan pemerintah yang dipimpin dan dikendalikan oleh presiden sepenuhnya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 telah memperlihatkan betapa intervensi presiden terhadap soal-soal peradilan diberi pembenaran oleh undang-undang tersebut.

⁶³ Wirjono Prodjodikoro, *Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman* (Jakarta: PT Ichtiar Baru, tanpa tahun) hlm. 44.

⁶⁴ **Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964** menegaskan: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan". Ketentuan Pasal 19 tersebut diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim adalah alat revolusi. Jadi kekuasaan kehakiman pada era demokrasi terdipimpin tersebut bukanlah merupakan kekuasaan negara yang mandiri.

Secara normatif Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 menempatkan kedudukan kekuasaan kehakiman dalam rumpun kekuasaan pemerintah negara. Jelas undang-undang ini mengharuskan kekuasaan kehakiman mengabdikan kepada kepentingan dan menjalankan fungsi-fungsi yang ditetapkan kekuasaan pemerintah. Beberapa fungsi yang ditetapkan undang-undang itu untuk dijalankan kekuasaan kehakiman, di antaranya adalah bahwa kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi hukum sebagai pengayom. Berlandaskan pada ketentuan ini maka fungsi kekuasaan kehakiman sangat terbatas pada kewajiban untuk menjalankan fungsi hukum sebagaimana digariskan kekuasaan pemerintah, yakni instrumen atau alat untuk pengayoman dan bukan hukum, dengan kata lain adalah instrumen atau alat untuk mencapai keadilan sosial seperti yang ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.

Kebijakan politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 adalah pelanggaran nyata terhadap UUD 1945, karena undang-undang ini jelas memberi dasar legitimasi yang kuat kepada presiden untuk menggunakan tafsir politik revolusioner dalam perkara-perkara hukum. Ini kemudian menunjukkan bahwa presiden melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dapat bertindak sebagai hakim, yang secara politis dapat memutus seluruh perkara-perkara hukum yang menyangkut kepentingannya. Penulis berpendapat, dalam konteks ini dapat dipastikan bahwa hukum bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan.⁶⁵

Menurut Moh. Mahfud MD, walau dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 itu disebutkan secara jelas bahwa intervensi eksekutif hanya dapat dilakukan dengan alasan demi

⁶⁵ Setiap rezim menurut Thrasymachus membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya. Lihat **Samuel Enoch Stumpf**, *Phylosophy: History & Problems* (London: McGraw Hill Inc., 1994) hlm. 33-34.

kehormatan revolusi, negara dan bangsa, atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, namun kriteria alasan-alasan tersebut dan batas-batasannya tidak ditentukan sehingga ia lebih banyak diserahkan kepada pandangan dan kemauan presiden. Bagaimanapun kriterianya, campur tangan pemerintah atas lembaga peradilan dengan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan di dalam negara konstitusional. Mengutip pendapat Seno Adji, Moh. Mahfud MD melanjutkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 berhadapan secara diametral dengan prinsip UUD 1945 yang menghendaki kekuasaan kehakiman bebas yang merdeka. Apalagi, penjelasan Pasal 19 undang-undang tersebut mengatakan bahwa, "Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-Undang."⁶⁶

2. Keprihatinan IKAHI atas Segala Bentuk Intervensi Eksekutif Terhadap Kekuasaan Kehakiman

Terlihat jelas dari uraian sebelumnya di atas bahwa kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 bukan kekuasaan yang merdeka karena tunduk pada instruksi-instruksi pemerintah. Kondisi inilah yang membuat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sangat merasa prihatin dan terpukul. Hal ini dapat kita lihat dalam memorandum yang diterbitkan IKAHI pada tanggal 7 November 1968, yang berisikan pernyataan keras sebagai berikut:

"Bahwa IKAHI sangat menyayangkan, setelah kita (Indonesia) merdeka zaman penyelewengan hukum bukanlah ditanggulangi dengan memperkuat kedudukan benteng terakhir untuk menegakkan hukum, yaitu Mahkamah Agung dengan memberikan kepadanya segala kewibawaan yang diperlukan, tetapi sebaliknya dengan jalan mengurangi kekuasaan dan kewibawaan Mahkamah Agung dengan

⁶⁶ **Mohammad Mahfud MD**, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006) hlm. 98-99.

mempersempit ruang gerak dan ruang tugasnya hanya dalam bidang “*rule of law*”, padahal Mahkamah Agung semestinya diberikan kedudukan sebagai alat utama untuk melaksanakan supremasi hukum.”⁶⁷

Perkembangan penting dari upaya untuk melepaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh cabang kekuasaan lain dapat dibaca dalam Memorandum IKAHI tanggal 7 November 1968. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melihat bahwa ide-ide politis yang kental memengaruhi substansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 sangat berlawanan prinsip negara hukum yang sebenarnya adalah mandat UUD 1945. Mereka menyatakan bahwa:⁶⁸

“Bahwa dari ke-4 macam lingkungan peradilan yang merupakan alat-alat perlengkapan kekuasaan kehakiman, maka peradilan umum dan peradilan tata-usaha negara yang langsung melayani kepentingan rakyat banyak dan yang langsung berhubungan dengan perlindungan hak-hak asasi warga negara terhadap tindakan penguasa, karena demikian pentingnya dan bahkan menjadi batu ujian bagi dunia luar tentang berlakunya ‘*rule of law*’ di negara kita ini, maka mutlak perlu ditempatkan langsung di bawah pimpinan Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab tertinggi badan yudikatif, baik mengenai urusan teknis, organisatoris, administratif, maupun finansial, sedangkan peradilan agama dan peradilan militer sebagai peradilan khusus yang hanya mempunyai yurisdiksi terhadap golongan rakyat tertentu, seharusnya tetap di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi dengan pertimbangan historis dan garis hierarki, kemiliteran secara administratif, organisatoris, dan finansial tetap dalam lingkungan Departemen Agama dan Departemen Hankam”.

⁶⁷ Baca Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas*, disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman. (Taman Pedjambon No. 2 Djakarta, 1968) hlm. 180.

⁶⁸ *Idem*. hlm. 180.

Resistensi IKAHI muncul menjadi kuat karena fakta yuridis membuktikan bahwa pemerintah kala itu kerap menempuh kebijakan intervensi atas beroperasinya kekuasaan kehakiman. Salah satu langkah pertama pemerintah dalam hal ini adalah ketika menerbitkan Undang-Undang Darurat tanggal 14 Januari Tahun 1951 Nomor 1 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 9), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 14 Januari 1951. Di sini, ditegaskan bahwa di seluruh Indonesia di bagian Peradilan Umum untuk seluruh penduduk hanya ada tiga macam Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi di tingkat banding dan Mahkamah Agung di tingkat kasasi.⁶⁹

Dapat kita lihat dari uraian pendapat IKAHI bahwa usaha-usaha yang bersifat konstitusional untuk mengamankan UUD 1945 dari segala bentuk penyelewengan, seperti yang sering terjadi dalam periode ini, sangat sulit dijalankan tanpa mekanisme hak membanding undang-undang terhadap UUD 1945 (*toetsingrecht*) oleh Mahkamah Agung. Gagasan itu tumbuh dengan pesat dan sudah nyata mampu menahan penyelewengan peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman

Peristiwa dalam praktik ketatanegaraan yang menyimpang dari UUD 1945 berlangsung terus sampai Tahun 1965, akan tetapi sejak Tahun 1966 mulai dirintis perubahan-perubahan besar dalam tataran infrastruktur politik maupun pada tataran suprastruktur politik. Pada tataran suprastruktur politik, perubahan terjadi antara lain dalam jabatan Presiden⁷⁰. Hal inilah yang mendorong MPRS melahirkan Ketetapan MPRS Nomor XIX/1966. Ketetapan ini memerintahkan agar Pemerintah dan DPR-GR segera melakukan *legislative review* terhadap seluruh

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Kenang-Kenangan Sebagai Hakim Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman*. Op. Cit. hlm. 44.

⁷⁰ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1997) hlm. 8-9

peraturan perundang-undangan yang diduga kuat melanggar UUD 1945. Disebabkan alasan ini dan karena kekuasaan kehakiman dipandang perlu untuk segera dibenahi, maka pada awal Tahun 1968 disusunlah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang:

- a. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- b. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum; dan
- c. Susunan dan Hukum Acara Mahkamah Agung.

Dalam ketiga rancangan undang-undang itu berkembanglah suatu pemahaman yang jelas tentang negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan hak uji materiil (*toetsingrecht*) oleh Mahkamah Agung. Seiring dengan munculnya orientasi-orientasi hukum yang universal ini, menyebabkan di kalangan ahli hukum berkembang suatu penerimaan tegas kepada gagasan-gagasan negara hukum yang sebenarnya telah ditinggalkan sejak Tahun 1959 hingga 1966. Ketiga Rancangan Undang-Undang itu adalah usul inisiatif pemerintah (Panitia Negara) kepada DPR-GR yang mulai dibicarakan pada tanggal 31 Oktober 1968. Seperti dikatakan Zein Badjieber dari Fraksi Nahdatul Ulama (N.U), fraksi ini telah mengemukakan kesimpulan pandangannya atas inisiatif pemerintah untuk melepaskan kekuasaan Mahkamah Agung dari kekuasaan eksekutif, karena melepaskan kekuasaan Mahkamah Agung dari campur tangan eksekutif adalah salah satu cara untuk mengamankan UUD 1945. Fraksi NU mengerti bahwa TAP Nomor XIX/MPRS/1966 menghendaki peninjauan kembali terhadap semua peraturan perundang-undangan dan perppu yang terbit pasca Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁷¹

⁷¹ Baca Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, *Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas*, disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman. (Taman Pedjambon No. 2 Djakarta, 1968). Baca pernyataan **Zein Badjieber** dari fraksi NU hlm. 179.

B. REZIM ORDE BARU (1967–1998)

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasca peristiwa berdarah Gerakan 30 September PKI (Partai Komunis Indonesia) 1965 di mana terbunuhnya keenam jenderal pada waktu itu telah membuat Negara Indonesia dalam keadaan yang tidak stabil dari sisi keamanan maupun sisi kelangsungan pemerintahan. Keadaan ini terus berlanjut hingga akhirnya menyebabkan Presiden Soekarno secara formal pada tanggal 11 Maret 1966 mengeluarkan Surat Perintah (yang kemudian dikenal dengan Supersemar) kepada Menteri Panglima Angkatan Darat, Jenderal Soeharto, yang isinya menginstruksikan kepada Jenderal Soeharto atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Pimpinan Besar Revolusi untuk: "Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan... dan seterusnya." Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 yang isinya pada Pasal 1 berbunyi: Mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.⁷²

Peristiwa tersebut menandai berakhirnya rezim orde lama dan dimulailah rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Sebagai konsekuensi peralihan rezim ini adalah keinginan untuk menegakkan kembali kekuasaan kehakiman yang bebas, sebagai pilar terpenting negara hukum yang termaktub dalam UUD 1945. Seperti sudah dibicarakan terdahulu, bahwa upaya ini antara lain diwujudkan melalui TAP MPRS Nomor XIX/1966, maka jelas ketetapan tersebut ditetapkan dalam rangka

⁷² Baca **Bagir Manan dan Kuntana Magnar** dalam *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Op. Cit., hlm. 13.

kembali pada kemurnian pelaksanaan UUD 1945. Menurut Seno Adji, bahwa dari dua alternatif, yaitu *judicial review* dan *legislative review*, maka TAP MPRS Nomor XIX/1966 lebih mengutamakan *legislative review*. Artinya, menugaskan pemerintah dan DPR-GR untuk segera melaksanakan peninjauan kembali terhadap seluruh produk legislatif yang berbentuk Penpres, Perpres, dan undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang⁷³ yang pernah diproduksi oleh rezim orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Para pembuat undang-undang segera menyadari kekeliruan konstruksi pemikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Oleh karena itu, pada Tahun 1970 ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini kembali menegaskan arti penting Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, karena pada penjelasan itu memerintahkan agar kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk campur tangan. Tujuannya untuk merestorasi dan *recrowning* (pemahkotaan kembali) ciri Negara Hukum Indonesia⁷⁴ yang sudah lama dinafikan oleh pemerintahan Soekarno. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

⁷³ Seno Adji mengatakan; "Tahun 1966 sewaktu diselenggarakan Simposium Tracee baru di Universitas Indonesia mengenai 'Indonesia Negara Hukum', yang mengakui Kekuasaan Kehakiman yang bebas sebagai unsur esensial dalam Negara Hukum Indonesia. Terlihat dalam TAP MPRS No XIX/1966 bahwa harus ada suatu legislative review terhadap Penpres, Perpres yang resmi dinyatakan sebagai produk darurat dan perundang-undangan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945.." Baca pernyataan **Seno Adji**, "Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945" dalam *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) hlm. 148.

⁷⁴ Menurut Seno Adji: "Kekuasaan Kehakiman (yang bebas) dapat diletakkan dalam hubungannya dengan pemerintah (eksekutif) dan legislatif, sehingga kebebasan fungsional adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas seorang hakim (*in the exercise of the the function*). Baca **Seno Adji**, *idem*. hlm. 155.

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Ketentuan ini untuk menjamin bahwa badan-badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah sesuai dengan Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945.⁷⁵ Akibatnya, seluruh unsur-unsur kekuasaan pemerintah dilarang keras melakukan intervensi terhadap pelaksanaan fungsi yustisial peradilan. Ini menyebabkan sementara orang menarik kesimpulan bahwa memang ada rencana membentuk sistem peradilan yang bebas dari segala bentuk campur tangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam tahap pembuatan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (1968–1970) terdapat konvergensi pandangan dari pembuat undang-undang untuk melahirkan kekuasaan kehakiman yang benar-benar dapat bebas dari segala bentuk pengaruh dan campur tangan pemerintah. Pada saat itu mereka yakin bahwa kekuasaan kehakiman yang tidak bebas adalah sumber malapetaka bagi pengejawantahan prinsip negara hukum yang secara eksplisit tercantum dalam Penjelasan UUD 1945.

Menempatkan kekuasaan kehakiman dalam ruang yang bebas adalah sesuai dengan sistematika UUD 1945,⁷⁶ karena

⁷⁵ Baca **Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih**, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980) hlm. 141.

⁷⁶ Bandingkan dengan sistematika UUD 1945 hasil perubahan; Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara; Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (bab ini dihapuskan dari naskah UUD 1945, sehingga akibat penghapusan ini dalam naskah resmi Perubahan UUD 1945 terdapat loncatan dari Bab III ke Bab V); Bab V tentang Kementerian Negara; Bab VI tentang Pemerintahan Daerah; Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat; Bab VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah; Bab VII B tentang Pemilihan Umum; Bab VIII tentang Hal Keuangan; Bab VIII A tentang Badan Pemeriksaan Keuangan; Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman; Bab IX A tentang Wilayah Negara; Bab X

secara sistemik UUD 1945 membeda-bedakan kekuasaan negara ke dalam bab-bab yang antara lain adalah: Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat; Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara; Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung; Bab V tentang Kementerian Negara; Bab VI tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan; Bab VII tentang Badan Pemeriksaan Keuangan dan tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁷

Berpedoman pada sistematika UUD 1945 di atas, urusan organisatoris, administratif, dan finansial dari Peradilan Umum, Agama, dan Militer secara konstitusional memang harus berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Menempatkan Mahkamah Agung sebagai peradilan puncak dan lembaga negara tertinggi yang melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan teknis, dan administratif maupun pembiayaan bagi peradilan-peradilan yang berada di bawahnya, akan mempertegas kedudukan Mahkamah Agung dalam UUD 1945 sebagai lembaga negara tertinggi yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Tafsiran pembuat undang-undang tentang negara hukum jelas menuntut akan adanya sebuah kekuasaan kehakiman yang terlepas dari pengaruh politik lembaga-lembaga negara lain. Ini menyebabkan sementara orang menaruh harapan besar atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setidaknya dalam teori mereka memiliki harapan seperti itu.

Harapan-harapan teoritis akan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dapat dibaca dalam kesaksian Muhammad Yamin. Menurutnya, kekuasaan kehakiman harus terlepas dari

tentang Warga Negara dan Penduduk; Bab X A tentang Hak Asasi Manusia; Bab XI tentang Agama; Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara; Bab XIII tentang Pendidikan; Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial; Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.

⁷⁷ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Op. Cit.* hlm. 141-142.

pengaruh kekuasaan pemerintah dan kedudukan hakim dijamin undang-undang.⁷⁸

Selaras dengan pendapat Yamin, Sri Soemantri juga berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945,⁷⁹ yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas) dan tidak memihak adalah kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh hakim (peradilan) untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hukum (baik dari alat-alat negara sendiri atau warga negara) atau perselisihan hukum antara warga negara, harus bebas dari segala macam pengurus atau campur tangan,⁸⁰ dari mana pun datangnya dan dalam bentuk apa pun juga.⁸¹ Jelas para hakim harus dibimbing oleh *rule of law* dan menjalankannya tanpa berpihak serta

⁷⁸ **Muhammad Yamin**, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, 1952) hlm. 126.

⁷⁹ Baca **Sri Soemantri**, "Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*; 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hlm. 55.

⁸⁰ Dalam Article 10 *Universal Declaration of Human Rights* secara jelas dikatakan bahwa; "setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh apengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya, serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya". Sementara itu, Article 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengadilan formal yang kompeten, independent dan tidak memihak". Dalam *Vienna Declaration and Programme for Action* Tahun 1993 Paragraf 27 mengatakan; "Bahwa salah satu hal penting dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan sangat diperlukan dalam proses demokratisasi serta pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya hakim dan profesi hukum yang independent sesuai dengan standar yang ada dala instrumen internasional hak asasi manusia". Independensi kekuasaan kehakiman juga diatur masing-masing dalam; (1) *International Bar Association Code of Minimun Standard of Judicial Independence*, New Delhi Tahun 1982; (2) *Universal Declaration on the Independence of Justice*, Montreal Tahun 1983; dan (3) *Beijing Statement of Principle of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region* Tahun 1995.

Baca **Henry P. Penggabean**, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari; Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hlm. 21-22.

⁸¹ **A. Mukthie Fadjar**, *Tipe Negara Hukum* (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005) hlm.69

menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai politik terhadap kebebasan hakim. Inilah bunyi Ikhar Athena Tahun 1955 dari *International Commission of Jurist*.⁸²

Prinsip-prinsip ini relatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun karena akibat pergolakan politik yang terus menerus terjadi dalam periode orde lama, maka rezim orde baru menempatkan persepsi stabilitas politik sebagai sasaran pokok yang hendak dicapai. Tidak mengherankan jika pada waktu itu pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap aktivitas politik masyarakat, sehingga konflik-konflik politik yang sebelumnya pernah terjadi relatif dapat ditekan. Persoalan ini setidaknya dapat melukiskan mengapa rezim orde baru membangun struktur peradilan yang ternyata juga tidak bebas, sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas.⁸³

2. Dualisme Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dari perspektif normatif terlihat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bukanlah suatu norma hukum yang benar-benar dirancang untuk melepaskan kekuasaan peradilan dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Ini terbukti dari fakta yuridis

⁸² *Idem.* hlm 69-70.

⁸³ Mengutip pernyataan Abdul Hakim G. Nusantara: "Dalam rezim orde baru lembaga-lembaga peradilan ditata sebegitu rupa sehingga relative berada di bawah pengaruh lembaga eksekutif. Selain itu, pemerintah orde baru juga mempertahankan produk hukum dari zaman demokrasi terpimpin yang justru dapat menjadi sumber penyalahgunaan kekuasaan. Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1983 tentang kegiatan subsersif diadopsi menjadi Undang-Undang. Ironisnya, pada masa orde baru, Undang-undang Anti Subsersif justru paling sering digunakan untuk membungkam, menangkap dan memenjarakan para warga Negara yang senantiasa kritis terhadap sikap dan kebijaksanaan pemerintah". Lihat **Abdul Hakim G. Nusantara**, *Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988) hlm. 19.

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang tegas mengatakan bahwa;

“Badan-badan yang melakukan peradilan seperti disebut dalam Pasal 10 Ayat (1)⁸⁴ secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen⁸⁵ yang bersangkutan”

Untuk memperkuat ketentuan di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Rangkaian undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai kekuasaan departemen untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang statusnya adalah pegawai negeri sipil (PNS) serta pelimpahan wewenang pembinaan dan pengawasan bagi hakim dalam hal teknis yudisial pada Mahkamah Agung.⁸⁶

Pembinaan dan pengawasan teknis yudisial oleh Mahkamah Agung melahirkan tugas pokok kepada lembaga ini untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya⁸⁷. Di samping itu,

⁸⁴ Bunyi Pasal 10 Ayat (1) UU No 14/1970; “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; (d) Peradilan Tata Usaha Negara”.

⁸⁵ Departemen yang dimaksud di sini ialah; Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Pertahanan dan Keamanan.

⁸⁶ Baca Position Paper *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Op. Cit., hlm. 34.

⁸⁷ Pasal 2 Ayat (1) UU No 14/1970; “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Pasal 10 Ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa; “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi” dan Ayat (4) juga menegaskan bahwa; “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain, menurut ketentuan yang ditetapkan Undang-undang”.

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap perbuatan peradilan. Usaha mengorganisir kekuasaan kehakiman melalui dua badan negara (Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung) melahirkan dualisme kekuasaan kehakiman. Seperti dikatakan Paulus E. Lotulung bahwa eksistensi Pasal 10 dan 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara jelas melahirkan dualisme pembinaan hakim, karena pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administratif oleh departemen (eksekutif) yang bersangkutan.⁸⁸

Seerti telah terbukti,⁸⁹ bahwa dualisme dalam kekuasaan kehakiman jelas menjadi penghalang bagi perwujudan independensi peradilan. Pembinaan administratif oleh Departemen Kehakiman (terutama dalam hal mutasi, promosi, dan penjatuhan sanksi) membuka peluang intervensi luas oleh eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi hakim dalam memutus perkara, khususnya bila salah satu pihak yang sedang berperkara, berasal dari pihak eksekutif atau pihak yang memiliki kedekatan dengan eksekutif. Sejak semula arsitek Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Oemar Seno Adji, merasakan bahwa dualisme dalam kekuasaan kehakiman adalah suatu yang janggal.⁹⁰ Di samping itu, dualisme juga melahirkan inefisiensi dalam sistem peradilan nasional, karena antara Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung butuh koordinasi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya.⁹¹ Dari situ, sering muncul perbedaan persepsi akibat arogansi kelembagaan antara Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, sehingga

⁸⁸ **Paulus E. Lotulung**, "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum". Makalah disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, Denpasar, 14-18 Juli, 2003. hlm. 3.

⁸⁹ Sifat dualisme ini akhirnya dihapus dalam UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁰ Position Paper *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, opcit, hlm. 34.

⁹¹ *Idem*. hlm. 35.

membuat persoalan yang sedang ditangani oleh kedua badan negara ini tidak dapat diselesaikan secara singkat dan tepat.

Bagi salah seorang mantan hakim tinggi, dualisme jelas berperan besar dalam memengaruhi terjadinya praktik-praktik suap dalam penyelesaian suatu perkara. Penyebabnya adalah bahwa departemen bersangkutan sering mengaitkan 'keberhasilan' pimpinan pengadilan apabila pimpinan pengadilan berhasil mengelola pengadilan di wilayahnya dengan dana yang terbatas (dari departemen). Tentu saja, pimpinan pengadilan yang dapat mengelola pengadilan dengan dana yang terbatas katanya akan mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Kondisi inilah yang mendorong pimpinan pengadilan untuk menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara karena mereka terpaksa membiayai operasional pengadilan secara 'swadaya'.⁹²

Sifat dualisme peradilan nasional dalam periode Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sangat membatasi pertumbuhan embrio sistem peradilan yang bebas dari campur tangan eksekutif. Oleh karena itu, IKAHI Jawa Tengah pernah membuat pernyataan keras, yang intinya mengatakan bahwa untuk menjamin badan-badan yang melakukan kekuasaan kehakiman betul-betul merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sesuai dengan ketentuan UUD 1945, maka tidak dapat dibenarkan bahwa badan-badan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri), baik secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Kementerian Kehakiman. Seharusnya badan-badan peradilan itu merupakan alat perlengkapan negara yang berdiri sendiri, terlepas dari lingkungan kekuasaan pemerintah.⁹³

⁹² Position Paper Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, *ibid*, hlm. 35.

⁹³ Baca pernyataan konsepsi Ikatan Hakim Indonesia, Jawa Tengah tentang kekuasaan kehakiman dalam rangka UUD 1945 dalam Majalah Varia Peradilan No 1-12 Tahun ke-V Agustus 1965 dan Juli 1966 seperti disadur **Moh. Kusnardi** dan **Bintan R. Saragih** dalam *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, opcit, hlm. 141.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berupaya menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lain, namun dengan adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1) membuat konsep kekuasaan kehakiman yang semula hendak dibebaskan dari pengaruh kekuasaan lain, bergeser menjadi konsep kekuasaan kehakiman yang tidak bebas dan tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal ini membuat penulis menduga bahwa Pasal 11 Ayat (1) cenderung mengembangkan konsep peradilan yang terorganisir ke dalam kekuasaan pemerintah, sehingga upaya implementasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi tidak jelas akibat pola organisasi peradilan yang tidak selaras dengan hakikat peradilan negara yang benar-benar bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

3. Pengaruh Eksekutif terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman

a. Otoritas Penguasa Penyebab Krisis Penegakan Hukum

Rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto berkarakter otoriter, upaya mengekang dan membungkam lahirnya peradilan yang independen dalam sistem penegakan hukum yang tadinya hendak dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁹⁴ Pemerintahan yang otoriter jelas akan menyingkirkan persepsi-persepsi penting tentang

⁹⁴ Dalam Pidato Kenegaraan tanggal 18 Agustus 1968 Presiden Soeharto secara jelas mengatakan: "Dalam usaha kita yang sungguh-sungguh untuk menegakkan sistem konstitusional dan menegakan hukum, maka kita dapat menyatakan dewasa ini, bahwa kekuasaan kehakiman benar-benar telah merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah". Presiden R.I, Soeharto, *Pidato Kenegaraan 18 Agustus 1968*. Akan tetapi, enam (6) tahun kemudian (1968-1974) Presiden Soeharto secara nyata mulai menempuh kebijakan yang melanggar konstitusi negara (UUD 1945) dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman amanat Undang-undang No 14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ini terbukti dalam intervensi politik terhadap proses peradilan yang digelar untuk mengadili tokoh-tokoh mahasiswa yang dianggap sebagai dalang peristiwa Malari Tahun 1974.

sistem peradilan yang bebas, dan membangun persepsi sendiri yang menempatkan organisasi peradilan di bawah tekanan stabilitas politik. Mayoritas kalangan yakin bahwa selama periode Soeharto telah terjadi krisis penegakan hukum. Pengaruh kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto terhadap proses penegakan hukum mulai terlihat dalam peradilan terhadap tokoh-tokoh mahasiswa yang dianggap terlibat Peristiwa Malari Tahun 1974.

Sebagai bukti dan sekaligus untuk menegaskan persoalan ini dapat kita lihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 yaitu tentang tindak pidana anti subversi yang sering kali digunakan untuk membungkam, menangkap, serta memenjarakan para warga negara yang bersikap kritis terhadap penguasa ataupun pemerintahan yang sedang berkuasa. Peneliti sangat sependapat dengan Mahfud MD, yang menyatakan bahwa strategi pembangunan yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yaitu hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Tidak diragukan lagi dalam periode orde baru dan orde lama hukum menjadi sarana untuk mewujudkan visi sosial pemegang kekuasaan negara.⁹⁵ Sistem pemerintahan yang otoriter sangat berpengaruh kepada strategi penegakan hukum.⁹⁶

⁹⁵ Dengan merujuk kepada pendapat **Marryman** dan **Abdul Hakim Garuda Nusantara**, Mahfud mengatakan bahwa ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya menimbulkan implikasi pada karakter produk hukum. Pertama, pembangunan hukum ortodoks dan pembangunan hukum responsif. Pada strategi pembangunan ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Kedua adalah strategi pembangunan hukum responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Baca **Mohammad Mahfud MD**, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001) hlm. 22-23.

⁹⁶ **Ismail Suny**, *Jaminan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman*, Pidato Ilmiah Sebagai Guru Besar Emeritus Pada Sidang Terbuka Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2006, hlm. 4.

Berikut ini adalah contoh-contoh lain betapa pengaruh kekuasaan pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto yang sangat dominan terhadap proses penegakan hukum.

1) Proses peradilan terhadap Syahrir yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada perkara ini memberikan kesan yang kuat bahwa mekanisme dan proses peradilan tersebut tidak independen dan berpihak kepada politik kekuasaan. Indikasi-indikasi itu tampak nyata karena proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ternyata dibuat di kantor intelijen militer, padahal proses pembuatan Berita Acara seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudah sangat jelas bahwa pemeriksaan oleh aparat militer sebenarnya hanya dilakukan terhadap tersangka yang berasal dari militer dan bukan terhadap tersangka yang berasal dari warga sipil seperti yang alami Syahrir.⁹⁷

2) Peristiwa hukum yang dialami Bambang Isti Nugroho

Bambang adalah pemimpin Kelompok Studi Sosial Plagan Yogyakarta, yang sepanjang Tahun 1985 hingga 1987 didakwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Tindak Pidana Subversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor PNPS/1963. Bambang didakwa telah menyebarkan kritik sosial yang vokal,⁹⁸ maka

⁹⁷ Baca pernyataan **Andi Muhammad Asrun** seperti disadur oleh **Ismail Suny** dalam *Jaminan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman*, *idem* hlm. 5.

⁹⁸ Pada Tahun 1987 Kelompok Studi Sosial yang didirikan oleh Bambang Isti Nugroho mengadakan diskusi ilmiah yang bertema "Sentralisme Pembangunan dan Pembangunan Politik Pemuda". Dalam makalah Bambang Isti Nugroho menyajikan materi yang antara lain adalah: (1) Rezim Orde Baru memandulkan potensi politik pemuda; (2) Selama duapuluh tahun Orde Baru melakukan pembangunan politik, tetapi kondisi rakyat masih saja tetap melarat. Kemajuan hanya tampak pada fisiknya saja; (3) Dengan ditempuhnya Sistem Ekonomi Kapitalis pada saat ini, hanya akan menimbulkan jurang antara si kaya dan si miskin; (4) Dalam menanggapi apa yang dijalankan pemerintah, ialah membentuk politik yang harus berangkat dari persepsi

menurut majelis hakim yang memutus perkara itu, kritik Bambang dapat menimbulkan instabilitas politik nasional berupa tumbuhnya rasa permusuhan, pertentangan, perpecahan, dan kekacauan di kalangan masyarakat luas.

Ia juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 8/1985 tentang Organisasi Massa yang menetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk kepada undang-undang itu, majelis hakim berpendapat bahwa ideologi yang diajukan oleh terdakwa Bambang Isti Nugroho (dalam makalah diskusinya) ditafsirkan hakim sebagai ideologi lain daripada ideologi Pancasila.⁹⁹ Akhirnya Bambang di vonis sepuluh tahun penjara, dan ironisnya permohonan kasasi yang diajukan Bambang juga ditolak oleh majelis kasasi Mahkamah Agung.¹⁰⁰

Meskipun secara formal dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang lepas dari pengaruh pemerintah (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970), namun tampaknya pemerintahan Soeharto secara terang-terangan sering mencampuri proses peradilan, sehingga makna substantif peradilan yang bebas seperti diamanatkan penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menjadi tidak efektif lagi.

ideologi tertentu yang menjadi kekuatan lawan. Baca *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun VI No. 63, Desember 1990, hlm. 27.

⁹⁹ Menurut pendapat hakim yang mengadili perkara itu bukan berarti kritik terhadap pemerintah harus dibungkam. Namun dalam mengajukan kritik seseorang seyogianya berpegang pada ukuran-ukuran sebagai berikut; (1) kritik harus rasional dan disampaikan dengan cara yang amat sopan; (2) kritik tidak bersifat konfrontatif; (3) kritik yang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat; (4) kritik yang tidak merusak persatuan dan kesatuan rakyat; (5) kritik yang tidak bertentangan dengan Pancasila; (6) kritik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Baca *Varia Peradilan*, *idem* hlm. 31.

¹⁰⁰ Baca *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun VI No 63 Desember, 1990, hlm. 35.

3) Proses penyidikan dan penuntutan terhadap Muchtar Pakpahan

Pada Tahun 1994 Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (S.B.S.I), Muchtar Pakpahan yang berprofesi sebagai dosen dan advokat ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia dituduh sebagai aktor intelektual dibalik kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa buruh di Medan. Muchtar Pakpahan kemudian diadili di Pengadilan Negeri Medan dan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penghasutan secara berlanjut dan menyebarkan tulisan yang isinya menghasut masyarakat. Berbeda dengan kasus yang dialami Bambang Isti Nugroho di atas, proses penyidikan dan penuntutan terhadap Muchtar Pakpahan tidak menggunakan Undang-Undang Anti Subversi, yaitu Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963, melainkan Pasal 160 jo. 64 Ayat (1) KUHP.¹⁰¹

Dalam Surat Dakwaan, Penuntut Umum mengatakan bahwa Muchtar Pakpahan telah mengutarakan bahwa ABRI di Sumatera Utara ganas-ganas dan sering berkolusi dengan pengusaha dan preman serta selalu berpihak kepada pengusaha. Di Jakarta dan Jawa Barat tidak terjadi banyak mogok/unjuk rasa, karena Panglima Daerah Militer (Pangdam) di kedua provinsi itu berpihak kepada buruh, tidak demikian halnya dengan ABRI di Sumatera Utara yang tidak berpihak kepada buruh dan tidak tanggap terhadap aspirasi buruh. Itulah sebabnya mengapa Penuntut Umum menganggap bahwa kalimat yang dilontarkan Muchtar Pakpahan bersifat menghasut agar orang melakukan perlawanan kepada ABRI. Oleh Penuntut Umum, kalimat ini diasumsikan sebagai penghinaan karena menuduh

¹⁰¹ Baca Varia Perdilan, Majalah Hukum, Tahun XII No 137 Februari, 1997, hlm. 8-9.

ABRI tidak menjalankan tugasnya secara baik, maka perbuatan Muchtar Pakpahan yang menghasut diancam Pasal 152 KUHP. Akibatnya hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan oleh Pengadilan Tinggi vonisnya ditambah menjadi empat tahun penjara.¹⁰²

Sekalipun demikian, Muchtar yakin bahwa ia tidak bersalah dalam unjuk rasa di Medan tanggal 14 April 1994 tersebut, maka ia mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan. Menurut majelis kasasi, bahwa unjuk rasa yang berlangsung pada tanggal 14 April 1994 di Medan tersebut yang eksekunya menimbulkan korban adalah di luar tanggung jawab terdakwa. Kemudian hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan.¹⁰³ Tidak diragukan lagi bahwa putusan kasasi yang membebaskan Muchtar Pakpahan segera mendorong Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Dalam putusan PK Muchtar kembali dinyatakan bersalah dan harus menjalani pidana penjara selama empat tahun.¹⁰⁴

Masih banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya yang menggambarkan betapa tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dan begitu besarnya intervensi dan pengaruh politik kekuasaan pada rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto tersebut. Meskipun Pasal 2 Undang-

¹⁰² Baca Varia Peradilan, *idem* hlm. 16-17.

¹⁰³ Mahkamah Agung R.I No 395. K/PID/1995 tertanggal 29 September 1995. Majelis terdiri dari: H. Adi Andojo Soetjipto, S.H, Ketua Muda Mahkamah Agung R.I, selaku ketua sidang dengan anggota para hakim agung; Ny. Karlinah Palmini Ahmad Soebroto S.H, Tomy Boestomi, S.H.

¹⁰⁴ Varia Peradilan, *Op. Cit.* hlm. 16

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebut secara tegas bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, namun fakta sejarah membuktikan bahwa pemerintah yang begitu kuat tetap menjalin kontak efektif dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Akibatnya, gagasan dan kebijakan-kebijakan pemerintah kemudian memainkan peranan yang dominan dalam putusan-putusan peradilan. Ikut sertanya pemerintah orde baru dalam mengambil bagian penting dalam proses peradilan, membuktikan bahwa pemerintahan memiliki kedudukan yang jauh lebih kuat untuk mengamankan program stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Jadi lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman pada waktu itu dibungkam sedemikian rupa agar dapat lebih mudah mengawasi dan menguasai kepemimpinan politik yang pada waktu itu bertanggung jawab penuh kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Kekuasaan kehakiman dalam periode orde baru tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi dalam periode orde lama. Sudah jelas dalam kedua periode itu peradilan adalah bagian dari kepentingan eksekutif. Peradilan dirancang sedemikian rupa agar dapat mengamankan preferensi yang merupakan kepentingan dari penguasa dan kekuasaan. Akibatnya, fungsi *genuine*-nya tidak dapat diselenggarakan secara optimal, dan justru berfungsi untuk melaksanakan, mempertahankan, dan mengamankan program pembangunan maupun kepentingan pemerintah, yaitu sebagai instrumen stabilitas politik dan pendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Baca Position Paper *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip), Jakarta, 1999, hlm. xi.

Untuk menegaskan persoalan ini, perlu dibicarakan peristiwa yang pernah dialami oleh Sri Bintang Pamungkas ketika pada tanggal 9 April 1995 diundang untuk memberikan ceramah di Universitas Technische Berlin. Dalam ceramah itu, ia melontarkan kritik pedas kepada kepemimpinan Presiden Soeharto dengan mengatakan bahwa Soekarno dan Soeharto sama saja, apa pun dalihnya mereka itu (maksudnya Soekarno dan Soeharto) menyeleweng. Intinya mereka telah menyimpang dari UUD 1945. Kesimpulannya, Soekarno dan Soeharto sama saja, yaitu sama-sama diktator. Bahkan Pak Harto sejak awal sudah kelihatan sekali anti demokrasi.¹⁰⁶ Setelah pulang ke Indonesia, Sri Bintang¹⁰⁷ langsung ditangkap dan didakwa melanggar Pasal 134 jo. 136 KUHPidana.¹⁰⁸

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Sri Bintang Pamungkas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan dengan Sengaja terhadap Presiden Republik Indonesia" dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua

¹⁰⁶ Baca *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun XII No 143, Agustus 1997, hlm. 10.

¹⁰⁷ Dalam perkara ini Sri Bintang Pamungkas didampingi oleh Tim Penasehat Hukum, yang terdiri dari: Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H, Moh. Assegaf, S.H, Luhut M.P Pangaribuan, S.H, LL.M, Soekardjo Adidjojo, S.H dan R. Dwiyanto Prihartono, S.H.

¹⁰⁸ Pasal 134 KUHPidana mengatakan; "Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500". Pasal 136 KUHPidana; "Pernyataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan tidak hadir, yaitu baik dimuka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan". Sedangkan bunyi Pasal 137 KUHPidana; (1) "Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wk. Presiden dengan niat supaya isinya lebih diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500". Pada Tahun 2006 atas permohonan Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis, Pasal 134, 136, dan Pasal 137 KUHPidana oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dan karena itu ketentuan-ketentuan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wk. Presiden tidak memiliki kekuatan mengikat. Baca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No 013-022/PUU-IV/2006.

tahun sepuluh bulan.¹⁰⁹ Putusan banding Pengadilan Tinggi dan putusan kasasi Mahkamah Agung tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Uraian kasus ini memperlihatkan bahwa pemerintah orde baru menggunakan metode konstitusional-legal untuk menekan pemikiran-pemikiran kritis yang pada akhirnya terwujud dalam putusan-putusan pengadilan. Pengadilan menjadi sarana yang efektif untuk membungkam seluruh gagasan-gagasan kritis yang berorientasi demokratis. Hal ini didorong oleh besarnya proporsi kekuasaan pemerintah (*executive heavy*)¹¹⁰ yang disebabkan oleh UUD 1945, karena berlandaskan konstitusi ini, presiden adalah mandataris MPR sebagai satu-satunya lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.¹¹¹

Di samping presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD¹¹², presiden juga memegang

¹⁰⁹ Baca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 146/PID/B/1995/PN.JKT.PST.

¹¹⁰ Menurut Harun Alrasyid yang tampil sebagai saksi ahli dalam persidangan Sri Bintang Pamungkas, bahwa *executive heavy* adalah akibat dari penjelmaan kedaulatan rakyat dalam diri presiden. Jadi, yang dimaksud *executive heavy* itu adalah penumpukan kekuasaan kepada presiden. Hal ini bukan salahnya presiden, tetapi salahnya UUD 1945 yang memberi status kepala negara sekaligus kepala pemerintahan kepada satu orang, yaitu presiden. Baca keterangan ahli yang disampaikan ahli Harun Alrasyid dalam Putusan Nomor: 146/PID/B/1995/PN.JKT.PST.

¹¹¹ Hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Pasal 3 UUD 1945 menegaskan; "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara". Dalam Penjelasan Otentik UUD 1945 dikatakan bahwa: Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gesammte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis). Madjelis inilah yang memegang Kekuasaan Negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Madjelis. Presiden yang telah diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung-jawab kepada Madjelis. Ia adalah mandataris dari Madjelis, ia berwajib mendjalankan putusan-putusan Madjelis. Presiden tidak 'neben' tetapi 'untergeordnet' kepada Madjelis. Baca **Moh. Tolchah Mansoer**, *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945* (Bandung: Alumnii, 1983).

¹¹² **Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945**; "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". *idem* hlm. 30.

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.¹¹³ Di tambah lagi dengan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.¹¹⁴ Kondisi yang demikian, jelas membuat presiden hampir dapat memonopoli seluruh kekuatan yang siap mengamankan kedudukan politiknya. Seperti diduga oleh para ahli hukum konstitusi, bahwa rezim orde baru di bawah kendali Presiden Soeharto telah memanfaatkan kelemahan UUD 1945 untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Kelemahan ini yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini memberi dasar konstitusionalitas yang kuat bagi presiden untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kenyataannya, kekuasaan membentuk undang-undang terpusat kepada pemerintah (presiden), dan DPR pada waktu itu hanya berperan sebagai institusi *rubber stamp* atas keinginan legislasi eksekutif. Akibatnya, DPR selalu menyetujui secara aklamasi substansi yang tertuang dalam RUU inisiatif pemerintah. Dalam kondisi relasi kelembagaan yang cacat seperti itulah RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Tahun 1970 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

b. Sistem Rekrutmen Hakim

Alasan terpenting mengapa pemerintah (presiden) dalam periode ini sering campur tangan dalam dunia peradilan, adalah akibat pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diikuti dengan Pasal 8 Ayat (1,2,3 dan 4)¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 14

¹¹³ **Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945:** "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". *idem* hlm. 30.

¹¹⁴ **Pasal 10 UUD 1945;** "Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara". *idem* hlm. 31.

¹¹⁵ **Pasal 8 Ayat (1) UU No 14/1985;** "Hakim diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat". Ayat (2); "Daftar naman calon sebagaimana diusulkan dalam Ayat (1) diajukan DPR kepada Presiden selaku Kepala Negara

Tahun 1985. Melalui dua ketentuan ini presiden sebagai kepala negara mengangkat hakim agung setelah menerima usulan dari DPR. Dalam kenyataannya, 200 dari 1.000 orang anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan utusan-utusan golongan diangkat langsung oleh presiden, yaitu 100 orang untuk anggota MPR yang berasal dari anggota DPR fraksi ABRI, dan 100 orang diangkat yang mewakili golongan-golongan, ditambah 400 orang diusulkan oleh DPRD Tingkat I, setelah melalui pemilihan, dan keanggotaannya disahkan dengan surat keputusan presiden.¹¹⁶ Segera menjadi jelas bahwa presiden adalah *primus inter pares*, atau mempunyai posisi lebih kuat dan lebih menguntungkan bahkan lebih penting daripada lembaga tinggi negara lainnya, sehingga peran DPR tereduksi hingga taraf 'sekadar mengusulkan' daftar nama hakim agung dan presidenlah yang pada akhirnya memilih nama-nama tersebut.

Metode rekrutmen politis (*political appointee*) terhadap hakim-hakim agung memberi peran yang besar kepada Presiden Soeharto untuk memilih dan mengangkat mereka. Dewan Perwakilan Rakyat relatif lemah dan tidak memiliki kewenangan mengontrol proses rekrutmen hakim agung dan pimpinan Mahkamah Agung. Lihat saja ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang memberi peran besar kepada presiden untuk mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Di samping ketua muda yang juga diangkat oleh presiden pasca menerima usul Ketua Mahkamah Agung. Ini semua membuktikan bahwa

setelah DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah; Ayat (3); Ketua dan Wk. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara di antara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR"; Ayat (4) "Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan Ketua Mahkamah Agung".

¹¹⁶ Baca **Afan Gaffar**, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000) hlm. 72.

presiden adalah *primus inter pares* dalam proses pengisian pemangku jabatan hakim agung.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 juga membatasi peluang pengangkatan hakim agung dari unsur nonkarier. Hal ini sangat jelas terlihat dari redaksional Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa; “Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat hakim agung yang tidak berasal dari sistem karier.” Hal ini diperkuat lagi oleh penjelasan pasal tersebut yang menegaskan bahwa; “Pada dasarnya, pengangkatan hakim agung berdasarkan sistem karier dan tertutup, namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat hakim agung yang tidak didasarkan atas sistem karier.” Ketentuan ini membuat proses rekrutmen hakim agung relatif tertutup bagi calon-calon hakim agung dari unsur nonkarier, padahal manifestasi independensi kekuasaan kehakiman butuh komposisi hakim yang mampu membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh tekanan eksternal (*personal independence*).

Hakim karier secara *de jure* adalah pegawai negeri sipil, tidak diragukan lagi bahwa mereka secara *de facto* sulit membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan birokrasi pemerintah.¹¹⁷ Jelas terlihat pada uraian di atas bahwa pada periode orde baru, presiden punya sarana yang efektif untuk mengontrol seluruh proses rekrutmen hakim agung. Ini menunjukkan gejala dari kenyataan intervensi politik yang melumpuhkan konsep kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh tekanan eksekutif, bahkan campur tangan itu akan terus berlangsung karena undang-undang yang menjadi dasar legal rekrutmen hakim agung adalah produk hukum

¹¹⁷ **Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945** mengatakan; “Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Karenanya kekuasaan eksekutif menjadi sangat kuat dan lembaga kepresidenan mengontrol seluruh kepentingan birokrasi pemerintah saat itu.

yang kadar konstitusionalitasnya tidak dapat diuji. Hal ini menambah kecurigaan bahwa rezim orde baru memang tidak konsisten dalam melahirkan sistem peradilan yang benar-benar bebas dari tekanan politik eksekutif dan legislatif.

c. Intervensi terhadap Kekuasaan Kehakiman yang Kronis

Pengalaman empiris membuktikan bahwa pemerintahan orde lama sering melakukan pelanggaran UUD 1945 (misalnya; pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup). Pelanggaran seperti itu dilakukan eksekutif dan legislatif melalui produk hukum yang dibuat oleh mereka.¹¹⁸ Fenomena ini jelas merupakan faktor kunci mengapa IKAH pada Tahun 1968 mengusulkan agar RUU Kekuasaan Kehakiman memberi dasar legalitas kepada Mahkamah Agung untuk menguji produk hukum yang dianggap melanggar UUD 1945. Tampaknya mereka yakin bahwa konsep Supremasi Konstitusi menjadi masalah prinsip negara hukum yang harus ditegaskan oleh orde baru.¹¹⁹ Akibatnya, kekuasaan kehakiman yang independen harus disertai dengan kewenangan mengadili setiap kebijakan dan tindakan presiden, serta setiap peraturan perundang-undangan yang dinilai melanggar UUD 1945. Sebagai hasilnya, hak uji materiil ditetapkan akan diadakan segera, namun dengan catatan bahwa yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung hanya produk hukum yang letaknya terbatas di bawah undang-undang. Ini berarti bahwa undang-undang

¹¹⁸ Misalnya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No III/MPRS 1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

¹¹⁹ Salah satunya tertuang dalam Surat Perintah 11 Maret Tahun 1966 yang memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekuen, untuk menegakkan Negara Republik Indonesia yang berdasar hukum dan penjelenggaraan pemerintahannya berdasar sistem konstitusi dan tidak atas kekuasaan belaka. Baca Surat Perintah 11 Maret 1966 dalam **Tolchah Mansoer**, *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*, Op. Cit. hlm. 61-62.

masih dapat dijadikan dasar kebijakan politik hukum yang mungkin saja melanggar UUD 1945, karena dalam dasawarsa ini konsep supremasi parlemen¹²⁰ membawa kepada suatu akibat nyata bahwa undang-undang adalah produk hukum yang tidak dapat diuji kecuali oleh pembuat undang-undang sendiri (*legislative review*).

Kewenangan untuk menguji (*toetsingrecht*) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan ini menyatakan bahwa; “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” Untuk menegaskan kewenangan ini, pembuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mencantumkan kewenangan tersebut dalam Pasal 31 Ayat (1) yang mengatakan bahwa; “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undang di bawah undang-undang.” Ayat (2) menyebutkan bahwa; “Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.” Ayat (3); “Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi.” Pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan tidak sah dilakukan sendiri oleh instansi yang bersangkutan, sehingga jika instansi yang

¹²⁰ Konsep supremasi parlemen periode ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa; “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Penjelasan nya menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah penyelenggara negara yang tertinggi, Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan Rakyat, yang memegang kedaulatan negara.

bersangkutan tidak segera mencabut peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan tidak sah, secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mungkin saja dianggap masih tetap berlaku.¹²¹ Di sinilah letak persoalannya, sehingga membuat ahli hukum menduga bahwa undang-undang ini tidak tegas dan jelas dalam menentukan arah kewenangan hak uji materiil oleh Mahkamah Agung.

Menanggapi persoalan ini, Sri Soemantri pernah berpendapat bahwa ada baiknya hak uji materiil dapat langsung dimohonkan kepada Mahkamah Agung. Artinya, tanpa harus melewati prosedur kasasi, karena ini akan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah.¹²² Hal yang lebih penting lagi, permohonan langsung uji materi kepada Mahkamah Agung relatif dapat menghapus hambatan prosedural bagi pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.¹²³ Akibat adanya ketentuan Pasal 31 Ayat (3), hak uji materiil tanpa prosedur kasasi¹²⁴ pada waktu itu tidak dapat diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.¹²⁵ Oleh karena itu, Sri Soemantri menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus dapat menyatakan tidak sah suatu peraturan dan juga menyatakan tidak berlakunya peraturan tersebut. Dengan demikian, instansi yang membuat dan menerbitkan

¹²¹ Dalam UU No 5/2004 tentang Perubahan atas UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung, hambatan teknis kelembagaan ini telah dihapus melalui ketentuan Pasal 31 Ayat (4) yang secara jelas mengatakan bahwa; "Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud Ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

¹²² **Sri Soemantri**, *Hak Uji Material Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997) *Op. Cit.* hlm. 85.

¹²³ *Idem.* hlm. 85.

¹²⁴ Dalam periode UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan uji materiil dapat langsung diajukan kepada Mahkamah Agung. Persoalan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (3) yang menyatakan bahwa; "Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung".

¹²⁵ **Sri Soemantri**, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, *Op. Cit.* hlm 116.

peraturan itu hanya mengatur akibat hukum yang timbul pasca putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku lagi.¹²⁶

Apa yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menegaskan peran eksekutif yang dominan dalam menentukan arah kebijakan politik hukum ketika itu. Penjelasan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan secara jelas menyatakan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon president*). Akibatnya, presiden memiliki hak dan tanggung jawab konstitusional untuk mengambil segala keputusan terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara. Itulah sebabnya mengapa peraturan yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung tidak boleh dicabut, kecuali oleh instansi yang menerbitkan peraturan tersebut. Ini semua membuktikan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat bebas menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga-lembaga negara lain, karena apa yang sering disebut-sebut oleh penulis asing dengan "*the power court to decide upon the constitutionality of executive and legislative acts*,"¹²⁷ dalam periode orde baru ternyata sangat bersifat limitatif, sehingga pemerintah dapat dengan leluasa menerbitkan dan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap program-program politik dan ekonomi yang mungkin tidak sesuai dengan UUD 1945.

Uraian ini menjelaskan bahwa dalam periode orde baru kekuasaan kehakiman ternyata tidak bebas dan tidak terlepas sepenuhnya dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan

¹²⁶ *Idem.* hlm. 116-117.

¹²⁷ **Bernard Schwartz**, *Constitutional Law A Textbook* (New York: The Macmillan Company), hlm. 20-21.

legislatif. Ini semua disebabkan oleh gagasan-gagasan yang disebabkan oleh kekuasaan yang terpusat kepada Presiden Soeharto. Bahwa realisasi kekuasaan hegemonik seperti ini telah menjadikan peran hukum sebagai instrumentasi kekuasaannya, sehingga peradilan diinterpretasikan hanya sebagai alat yang efektif untuk menciptakan kondisi hukum yang diperlukan bagi kelancaran program-program politik yang digariskan oleh presiden. Meskipun kekuasaan kehakiman secara sah disebut-sebut sebagai kekuasaan yang bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah. Kenyataannya, pengadilan sering direpresentasikan sebagai peradilan politik (*political trial*) terhadap orang-orang yang dianggap berbahaya bagi kontinuitas kekuasaan rezim itu dan kondisi ini terus dipelihara hingga akhir kekuasaan Presiden Soeharto.

Berakhirnya kekuasaan orde baru melahirkan tekanan kuat untuk segera memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J Habibie terbitlah Keppres Nomor 21 Tahun 1999 Tim Kerja Terpadu Pelaksanaan Tap Nomor X/MPR/1998 Pemisahan yang Tegas Fungsi Yudikatif dari Eksekutif.¹²⁸ Tim kerja terpadu memiliki tugas membantu presiden dalam melaksanakan pengkajian fungsi-fungsi dan identifikasi konsekuensi pemisahan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tim Keppres 21 akhirnya merekomendasikan kepada presiden; (1) Untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang mandiri, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung; (2) Perubahan beberapa peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif.

¹²⁸ Baca Keppres No 21 Tahun 1999 Tim Kerja Terpadu Pelaksanaan Tap No X/MPR/1998 Pemisahan Yang Tegas Fungsi Yudikatif dari Eksekutif.

Mulai periode ini, fungsi primer kekuasaan kehakiman relatif bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi persoalan ini kemudian bukanlah tidak menimbulkan masalah-masalah baru dalam kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman yang begitu besar ternyata cukup banyak menimbulkan persoalan-persoalan sebagaimana yang akan peneliti sampaikan di dalam disertasi ini pada periode selanjutnya (pasca orde baru 1999–2006). Inilah yang pada akhirnya menjadi landasan berpikir bagi penulis untuk menyimpulkan, bahwa sistem yang ingin dibangun seperti apa pun di dalam politik hukum nasional semuanya berpulang kepada kualitas dari sumber daya manusia yang melaksanakannya. Oleh karena itu, penulis selain menggunakan *grand theory* negara hukum, pembagian kekuasaan sebagai *middle ring theory* dan sebagai *applied theory* adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, penulis tetap menggunakan teori Platonik sebagai sebuah teori pendukung setiap persoalan yang terkait dengan sumber daya manusianya.

C. REZIM PASCA ORDE BARU (1999)

1. Reformasi Bidang Hukum

a. Amandemen UUD 45

Gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa dengan dukungan berbagai elemen masyarakat yang terjadi pada Mei 1998, adalah salah satu peristiwa bersejarah bangsa Indonesia yang sangat penting, karena gerakan massa secara besar-besaran tersebut tidak hanya berhasil menduduki gedung DPR-MPR RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto, tetapi yang jauh lebih terpenting lagi adalah berhasil memaksa mundurnya Soeharto dengan rezim orde barunya dari tampuk kekuasaannya sebagai presiden Republik Indonesia yang sudah berkuasa kurang lebih 32

tahun lamanya.

Seiring dengan gerakan reformasi di bidang politik tersebut yang kemudian menjalar ke berbagai bidang lainnya, termasuklah di bidang hukum yaitu dengan menguatnya kembali desakan dari para ahli hukum, baik praktisi maupun pakar dan kalangan akademisi untuk menempatkan lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman independen, dalam pengertian sebuah kekuasaan kehakiman yang benar-benar terbebas dari intervensi pihak mana pun termasuk lembaga eksekutif dan legislatif yang mendapat jaminan secara legalitas konstitusional. Keinginan yang sangat menguat pasca runtuhnya rezim penguasa orde baru tersebut adalah dimulai dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Perubahan Ketiga terhadap UUD 1945 tersebut adalah yang paling penting untuk kita kaji, karena telah terjadi perubahan terhadap Pasal 24 dan Pasal 25.

Berdasarkan perubahan itu tersebut, independensi kekuasaan kehakiman telah mendapat jaminan secara konstitusional, di mana sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Kuatnya gagasan untuk meletakkan independensi kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 terbukti dari pernyataan-pernyataan anggota Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR Tahun 2000. Mereka yakin bahwa dalam jangka panjang, kekuasaan kehakiman yang bebas harus dijamin oleh UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Pernyataan-pernyataan anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Tahun 2000, ketika membahas rumusan UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki pengaruh istimewa, di antaranya seperti disampaikan oleh Agun Gunandjar dari fraksi Partai Golkar yang berpendapat bahwa:¹²⁹

¹²⁹ MPR R.I. 2000. *idem*. hlm 431.

“Untuk terselenggaranya prinsip *check and balances* dalam negara demokrasi berdasarkan hukum, mensyaratkan bahwa kekuasaan kehakiman harus mandiri. Yang artinya, terlepas dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Dalam kekuasaan kehakiman yang mandiri itulah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan.”

Sementara itu, I Dewa Gde Palaguna dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat sebagai berikut:¹³⁰

“Kedudukan Mahkamah Agung harus dipertegas sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan peradilan tertinggi untuk menegakkan supremasi hukum secara adil, bebas, dan mandiri. Dengan mempertegas kedudukannya, maka Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan peradilan dan penegakan hukum adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lain.”

Tuntutannya yang paling pokok adalah penambahan klausul baru dalam UUD 1945 yang akan menentukan sifat kekuasaan kehakiman pasca Perubahan UUD 1945. Meningkatnya ancaman terhadap independensi kekuasaan kehakiman akibat peristiwa-peristiwa intervensi politik yang sudah terjadi dalam tahun-tahun praperubahan UUD 1945, mendorong perancang UUD 1945 untuk segera mengadakan jaminan independensi kekuasaan kehakiman dalam perubahan UUD 1945. Bahwa independensi itu sangat perlu untuk mengawal hak-hak demokratis yang dijamin UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kekuasaan kehakiman yang relatif merdeka akan menjadi

¹³⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Buku Kedua Jilid 3 C. Hasil Rumusan Seminar Panitia Ad Hoc 1 (Sidang Tahunan 2000). Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2000. hlm. 453.

lembaga pengawal hak demokratis, dan hak serta kewajiban legal yang luas dasarnya. Maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman yang independen akan menjamin perwujudan kebenaran dan keadilan, meskipun kebenaran dan keadilan itu tidak identik dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka,¹³¹ kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial tetap saja harus dijamin dalam konstitusi dan undang-undang yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Para perancang UUD 1945 segera menyadari pentingnya jaminan hukum independensi kekuasaan kehakiman. Mereka yakin bahwa jaminan independensi kekuasaan kehakiman dalam konstitusi relatif mampu mencegah intervensi politik atas pelaksanaan fungsi primer kekuasaan kehakiman yang sering terjadi dalam periode orde lama dan orde baru. Akibatnya, para perancang konstitusi memandang perlu mencantumkan ketentuan independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yang bunyinya sebagai berikut;

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Ismail Suny menyebutkan:¹³² “Sebagai upaya untuk mencapai cita-cita negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur melalui jalan demokrasi yang berdasarkan *rule of law*, UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang independen guna menegakkan hukum dan keadilan.” Adalah Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang juga menyebutkan bahwa

¹³¹ Baca pernyataan **Bagir Manan** yang disadur oleh **Abdurrahman** dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Era Reformasi, Orasi Ilmiah Pada Acara Reuni dan Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA), Banjarmasin, 28 April, 2005, hlm. 6.

¹³² Baca **Ismail Suny** dalam *Jaminan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman*, Pidato Ilmiah Sebagai Guru Besar Emeritus Pada Sidang Terbuka Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 26 Agustus 2006, *Op. Cit.* hlm. 8.

kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hal ini menyebabkan terpecahnya organisasi kekuasaan kehakiman ke dalam dua cabang peradilan, yaitu cabang-cabang Peradilan Umum yang berpuncak kepada Mahkamah Agung, dan satu cabang Peradilan Konstitusi. Kehadiran lembaga ini bertujuan melindungi UUD 1945 dari pelanggaran undang-undang yang sering terjadi dalam periode orde lama dan orde baru, dan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah "*interpreter of the constitution*". Pengawal konstitusi negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Moh. Mahfud MD memberi penjelasan bahwa mosaik lembaga peradilan, terutama kekuasaan kehakiman, menjadi lebih baik pasca perubahan UUD 1945 yang menegaskan fungsi-fungsi konstitusional dengan proliferasi kelembagaan dalam bidang-bidang kekuasaan kehakiman.¹³³

Tentu saja organisasi kekuasaan kehakiman yang terpecah ke dalam dua cabang itu, harus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara bebas dan bertanggung jawab, sehingga harus ada syarat imparsialitas atau sikap tidak berpihak dari badan-badan peradilan.¹³⁴ Hakim harus menjamin objektivitas putusan-putusannya dan objektivitas ini harus pula benar-benar dapat dilihat dan dirasakan oleh pencari keadilan dan masyarakat.¹³⁵ Maka, ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa:

¹³³ **Mohammad Mahfud MD**, "Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketateneagaan Kita", dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Penerbit Komisi Yudisial R.I, hlm. 3.

¹³⁴ **Paulus Effendi Lotulung**, "*Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas Publik*", dalam *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2000) hlm. 239.

¹³⁵ *Idem*. hlm. 239.

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Betapa penting ketentuan itu, sehingga mendorong Bagir Manan membuat penafsiran *original intent* terhadap ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurutny, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.¹³⁶ Kekuasaan-kekuasaan di luar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.¹³⁷ Di samping itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka, dipercaya dapat menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat. Demikian juga, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak berpihak.¹³⁸ Berangkat dari pemikiran ini muncul keyakinan Bagir yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum-biasa atau luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

¹³⁶ **Bagir Manan**, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004* (Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007) *Op. Cit.* hlm. 30.

¹³⁷ *Idem.* hlm. 30.

¹³⁸ *Ibid.*

Akhirnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur-tangan kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.¹³⁹

Secara keseluruhan, tafsiran *original intent* Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang dibuat Bagir, terus memainkan peranan penting dalam keseluruhan pola independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peranan itu sedemikian jauh sehingga *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI* secara jelas menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang independen, tidak memihak, dan kompeten merupakan salah satu komponen utama Negara Hukum.¹⁴⁰ Bagir mengamati bahwa prinsip negara berdasarkan hukum hanya berjalan apabila ada kekuasaan kehakiman yang merdeka. Maka jelas sistem demokrasi menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrumen netral untuk menyelesaikan setiap perselisihan baik warga maupun antara warga dan penguasa (pemerintah).¹⁴¹ Bagir terutama menekankan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya akan berkembang dalam negara yang demokratis dan egaliter (persamaan). Tanpa demokrasi maka kekuasaan kehakiman akan lumpuh dan menjadi instrumen kekuasaan belaka.¹⁴²

b. Penegasan Peranan Penting Independensi Kekuasaan Kehakiman

Gagasan independensi kekuasaan kehakiman muncul menjadi kuat sekitar abad ke-19, dan sejak itu telah berlanjut menjadi suatu keharusan yang dipertahankan dengan memahami metode-metode independensi yang berkembang

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung R.I. MARI. 2003. hlm. 1.*

¹⁴¹ **Bagir Manan**, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Op. Cit.* hlm. 31.

¹⁴² Baca pernyataan **Bagir Manan** dalam *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Era Reformasi*, Orasi Ilmiah Abdurrahman Pada Acara Reuni dan Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA). *Op. Cit.* hlm. 5.

di negara-negara barat. Penelitian Martin Shapiro tentang masalah itu membangkitkan pemikiran bahwa peradilan adalah institusi apolitis yang menuntut kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah.¹⁴³ Tuntutan itu wajar karena kekuasaan mengadili (yudikatif) tidak termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif. Dengan alasan seperti itu, teori konstitusional yang dikemas Thomas Jefferon dan James Madison menjelaskan bahwa peradilan harus dipersenjatai oleh elemen independensi untuk mencegah kekuasaan mutlak atau kekuasaan yang tidak dapat dikontrol dari cabang-cabang kekuasaan lain.¹⁴⁴

Bahkan Philipus M Hardjon berusaha menjelaskan bahwa untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidaklah hanya dengan merumuskan asas kemerdekaan itu dalam konstitusi atau di dalam peraturan perundang-undangan. Apakah asas kemerdekaan itu dilaksanakan dalam kenyataan, tergantung dari komponen-komponen struktural dan fungsional yang menunjangnya. Komponen-komponen fungsional terdiri atas: bebas dari (*freedom from*), campur tangan, dan bebas untuk (*freedom for*) melaksanakan fungsi peradilan serta di hormati asas kekebalan hukum yaitu '*no reprisal for their decision*'. Komponen-komponen struktural terdiri atas: struktur dan organisasi lembaga-lembaga negara, struktur dan organisasi peradilan, serta seleksi (calon) hakim dan status kepegawaian hakim.¹⁴⁵

Oemar Seno Adji segera menyadari bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus mengandung

¹⁴³ **Martin Shapiro**, *The Global Expansion of Judicial Power*. Edited by C Neal Tate dan Torbjörn Vallinder (New York: University Press, 1995) hlm. 62.

¹⁴⁴ **William J. Quirk** dan **R. Randall Bridwell**. *Judicial Dictatorship* (Transaction Publisher, 1997) hlm. 5.

¹⁴⁵ Baca pendapat **Philipus Hardjon** dalam **Abdurahman**, *Op. Cit.* hlm. 5.

unsur *independensi zakelijk* dan *independensi persoonlijk*.¹⁴⁶ Yang penting adalah *independensi zakelijk* atau kemandirian fungsional. Unsur-unsur pokok penting dari bentuk kemandirian seperti ini adalah larangan (*verbod*) bagi cabang kekuasaan lain untuk melakukan intervensi terhadap proses pemeriksaan perkara-perkara yang sedang dilakukan oleh hakim, maka muncul pengertian yang lebih luas daripada sekadar bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Independensi dalam pengertiannya yang relatif luas, harus ditafsirkan sebagai suatu persidangan yang benar-benar bebas dari paksaan atau *direktiva* ataupun rekomendasi oleh pihak ekstra-yudisial.¹⁴⁷

Hal yang perlu diingat bahwa apa yang harus diupayakan untuk mencegah intervensi yang luas terhadap praktik-praktik peradilan, membuat para ahli hukum menyadari akan pentingnya memantapkan asas kemandirian atau kebebasan hakim yang bersifat universal. Watak kekuasaan politik yang ekspansif, secara positif jelas membutuhkan konsep universal untuk mendukung perjuangan jangka panjang menuju kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Tentu saja asas universal itu akan melindungi kepentingan pencari keadilan dan memperlemah seluruh komponen kekuatan yang mungkin dipakai oleh aktor non-yudisial untuk melakukan intervensi atas kekuasaan yudisial.

Pendapat seperti itulah yang mungkin menyebabkan Sudikno Mertokusumo menentang segala bentuk intervensi yang diarahkan kepada lembaga peradilan. Sudikno yakin bahwa dalam asas independensi peradilan yang bersifat universal, berarti hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melaksanakan fungsi yustisial. Jadi, ketika hakim menjalankan fungsi itu, mereka bebas menentukan sendiri

¹⁴⁶ **Oemar Seno Adji**, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985) hlm. 252-253.

¹⁴⁷ **Oemar Seno Adji**, *idem*. hlm. 252-253.

cara-cara memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Maka, hakim tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk oleh atasannya atau pihak-pihak ekstra-yudisial.¹⁴⁸

Asas universal tentang kekuasaan kehakiman yang independen menggugah pemikiran Shimon Shetreet untuk segera membagi konsep independensi peradilan (*independency of judiciary*) ke dalam empat hal pokok:¹⁴⁹ (i) *substantive independence* (independensi dalam memutus perkara; (ii) *personal independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan, *term of tenure*); (iii) *internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja); (iv) dan *collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk menentukan *budget* pengadilan).

Usaha Shimon mengorganisir konsep independensi peradilan ke dalam empat hal pokok, memainkan peranan aktif dalam membangun kerangka kebijakan independensi peradilan di Indonesia. Hal yang sangat penting adalah kebijakan satu atap (*one roof system*), karena dengan kebijakan ini konsep kekuasaan kehakiman yang terpisah dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif tampak lebih murni dari penyelenggaraan pemisahan kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat.¹⁵⁰ Indonesia kemudian mengambil kebijakan satu atap yang seperti itu, mungkin karena pertimbangan empiris yang pahit dan membahayakan eksistensi masa depan peradilan yang berwibawa. Pernyataan Adnan Buyung

¹⁴⁸ Tentang hal ini lihat Sudikno Mertokusumo, "*Relevansi Penegakan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*". Makalah disampaikan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Agustus 1995, dalam seminar 50 tahun Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. hlm. 2.

¹⁴⁹ **Shimon Shetreet**, "Judicial Independence: New Conceptual Dimension and Contemporary Challenges" dalam *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Tahun 2003*. *opcit.* hlm. 7.

¹⁵⁰ Tentang ini lihat pendapat **Bagir Manan**, dalam *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, *Op. Cit.* hlm. 23.

mungkin juga dapat menjelaskan mengapa kebijakan satu atap penting. Menurutnya, peradilan di Indonesia tidak bebas, bisa diatur dan ditekan oleh kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, Indonesia (masa lalu) tidak ada jaminan kebebasan hakim. Padahal, menurut UUD 1945 dan prinsip hukum yang berlaku di seluruh dunia hakim itu harus independen, bebas serta tidak memihak, *Judiciary must be free at impartial*.¹⁵¹ Itu syarat tegaknya kebenaran dan keadilan.¹⁵²

2. Komisi Pengawasan/*Monitoring* Hakim

a. Pembentukan Komisi Yudisial

Tentu saja organisasi peradilan yang independen punya kepentingan yang lebih luas daripada sekadar membangun kekuasaannya yang merdeka dari kepentingan-kepentingan kekuasaan lain. Gagasan tersebut menjadi lebih intensif karena pengadilan adalah protektor hak dan kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Ini kemudian menunjukkan bahwa pengadilan yang bebas adalah tempat orang mencari dan menemukan keadilan hukum, sehingga pengadilan bebas harus dipersenjatai oleh sistem yang dapat menolak segala bentuk intervensi. Di sini, perancang UUD 1945 hasil perubahan merasa perlu membentuk suatu lembaga yang berfungsi menjaga kewibawaan dan martabat hakim dalam sistem peradilan yang bebas dan bertanggung jawab.

Bagaimanapun juga, pengadilan merupakan tempat di mana keadilan diberikan. Oleh karena itu, Satjipto yakin bahwa sebenarnya pengadilan harus tetap berfungsi sebagai pabrik yang menghasilkan keadilan. Maka, pengadilan modern harus dipahami sebagai pabrik yang menghasilkan

¹⁵¹ Adnan Buyung Nasution, "Hakim itu harus independen Bebas dan tidak Memihak", *Buletin Komisi Yudisial*, Buletin Vol I/No 1 Agustus 2006. hlm. 10.

¹⁵² *Idem*. hlm. 10.

keadilan formal dan keadilan substansial. Hakim tidak salah manakala putusannya berupa keadilan formal, tetapi juga belum sepenuhnya benar, karena ia tidak berusaha untuk memeras energi lebih jauh sehingga mampu memberikan keadilan substansial.¹⁵³ Perjuangan untuk memperoleh keadilan substansial jelas dipandang sangat tergantung pada hasil putusan pengadilan. Sejak semula, konsep independensi peradilan telah memiliki orientasi keadilan substansial, namun banyak orang merasa bahwa bahaya yang dihadapi peradilan saat ini adalah rendahnya integritas hakim dan kepribadian sejumlah hakim yang tercela, sehingga putusan yang berorientasi keadilan substansial jelas tidak mudah diperoleh para pencari keadilan.

Untuk itu, perlu reformasi peradilan di Indonesia. Satjipto berpendapat bahwa sejak peradilan memiliki beberapa komponen, maka reformasi tentunya akan menyangkut pula sekalian komponen dari peradilan, seperti pengadilan itu sendiri, kejaksaan, dan advokat.¹⁵⁴ Penjelasan-penjelasan ini mendorong pendapat yang bertujuan membentuk sistem *monitoring* eksternal perilaku hakim, dengan kepercayaan bahwa peradilan yang bebas memungkinkan hakim melangkah tanpa batas, dan pada akhirnya melanggar prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh mereka. Adalah ironis jika hakim melanggar prinsip-prinsip keadilan. Hal inilah yang kiranya dapat menunjukkan dasar utama argumentasi perancang UUD 1945 mengenai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim.

¹⁵³ **Satjipto Rahardjo**, "Peranan Hakim Sebagai Garda Penegakan Keadilan", makalah disampaikan pada peresmian *Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum LERD*, Jakarta 21 Februari 2008.

¹⁵⁴ **Satjipto Rahardjo**, "Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan", dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, *opcit.* hlm. 65.

Pentingnya lembaga pengawas eksternal perilaku hakim sebenarnya sudah lama diakui oleh Mahkamah Agung. Seperti tertera dalam *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan Sumber Daya Manusia Hakim* yang diterbitkan lembaga itu pada Tahun 2003. Mahkamah Agung mengakui bahwa selama ini memang terjadi keengganan atau kesulitan untuk bertindak tegas kepada sesama hakim. Indikator utamanya adalah bahwa sering terjadi ketidakjelasan proses penanganan beberapa kasus hakim yang diduga melakukan penyimpangan perilaku.¹⁵⁵ Alasan terpenting kenapa persoalan itu menjadi demikian sulit dipecahkan, karena adanya persoalan sumber daya manusia. *Monitoring* oleh hakim agung terhadap hakim-hakim di bawahnya tidak sepenuhnya berhasil karena pemilihan pimpinan dan anggota pengawas tidak dilakukan secara selektif. Bahkan untuk posisi Hakim Pengawas Daerah (Hawasda), seluruh hakim agung menjadi pengawas.¹⁵⁶

Hakim agung menjalankan otoritas tertinggi peradilan di Indonesia, maka lembaga ini harus membentuk jaringan kerja yang luas dan efisien dalam memutus perkara-perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Benar atau tidak, persoalan itu saja sudah membuat hakim agung ketar-ketir, apalagi kalau fungsi *monitoring* perilaku hakim juga dibebankan kepada mereka (hakim agung). Strategi *monitoring* yang dilaksanakan hakim agung tidak sepenuhnya berhasil. Walaupun ingin dikatakan berhasil, tetapi tidak sampai menyentuh derajat yang memuaskan. Bagaimanapun juga, untuk dapat menjadi seorang pengawas dibutuhkan keahlian teknis. Sementara itu, hakim agung pada dasarnya mengemban tugas lain yang lebih utama dan sangat penting,

¹⁵⁵ Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. hlm. 94.

¹⁵⁶ Sebagai contohnya lihat SK Wakil Ketua MA No. WKMA/044/SK/XI/2000 tentang Perubahan susunan KORWIL dan HAWASDA pada MARI.

yaitu memeriksa dan memutus perkara yang jumlahnya tidak sedikit. Persoalan ini juga terjadi pada sistem pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi.¹⁵⁷

Menyadari hal itu, pada Tahun 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia merancang *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*. Mahkamah Agung ternyata juga sadar bahwa kekuasaan yang besar akibat independensinya, jelas berpotensi melahirkan *abuse of power*. Lebih jauh Soemantri berpendapat, bahwa kekuasaan yang dipusatkan dan diberikan kepada satu orang atau badan dalam sejarah telah terbukti menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang.¹⁵⁸ Maka, Tim Kerja Terpadu yang dibentuk Mahkamah Agung, melihat bahwa fungsi Komisi Yudisial yang selama ini diemban Dewan Kehormatan Hakim, harus dapat mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengikat mengenai rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik bagi hakim.¹⁵⁹

Akan tetapi, orang juga sering menganggap bahwa konsep independensi kekuasaan kehakiman yang dianut UUD 1945, dan undang-undang yang mengatur beroperasinya kekuasaan itu, betul-betul terlepas dari strategi *monitoring* atas pelaksanaan independensinya.¹⁶⁰ Bahwa independensi kekuasaan kehakiman akan dijamin dalam hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, ternyata tidak dapat dilepaskan dari unsur-

¹⁵⁷ Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. hlm. 94.

¹⁵⁸ **Sri Soemantri**, "Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan R.I.", dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia*, diterbitkan oleh Komisi Yudisial R.I. 2006. hlm. 8.

¹⁵⁹ *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2004. hlm. 24

¹⁶⁰ Kondisi ini dapat dijelaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah membatalkan sejumlah besar Pasal Monitoring yang bermukim di balik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

unsur pengawasan yang juga menjadi pembicaraan penting pembentuk konstitusi. Metode penafsiran *original intent* dapat menjelaskan kenyataan ini. Dalam Rapat ke-41 Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, yang berlangsung pada tanggal 8 Juni 2000, Agun Gunandjar antara lain juga mengatakan:¹⁶¹

“Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dari lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri itu, perlu pula dipikirkan oleh kita agar dirumuskan tentang mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Karena di sinilah pentingnya rekrutmen dan penilaian kinerja yang melibatkan lembaga lain dan masyarakat terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas publiknya. Maka, kiranya penting agar menciptakan sebuah pemegang kekuasaan yang tidak sewenang-wenang. Itu sebabnya perlu mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dari lembaga tersebut”

Ciri pokok pendapat ini adalah keinginan pembentuk konstitusi untuk menjamin kebebasan hakim dengan suatu dasar pertanggungjawaban yang luas maknanya. Karena kebebasan yang menuntut jalan kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lain, sedikit demi sedikit dapat mengembangkan kecenderungan-kecenderungan watak peradilan yang diktator (*judicial dictatorship*). Keluhan-keluhan utama di negara-negara lain karena beroperasinya independensi kekuasaan kehakiman itu segera meyakinkan pembentuk konstitusi akan pentingnya lembaga *monitoring* eksternal perilaku hakim. Demikian juga, karena intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang terus meningkat intensitasnya, membuat perancang

¹⁶¹ Risalah Rapat Ke-41 Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR Tahun 200. hlm. 429.

konstitusi khawatir jika tidak mencantumkan klausul yang akan menentukan kehadiran lembaga penegak kewibawaan hakim. Tentang ini, I Dewa Gde Palaguna dalam Rapat PAH I Badan Pekerja MPR Tahun 2000 juga mengamati sebagai berikut:¹⁶²

“Untuk menghindari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap para hakim, kami mengusulkan pembentukan suatu badan yang mandiri yang kami sebut Komisi Yudisial pada tingkat nasional maupun daerah. Kalau dulu hakim agung diangkat oleh presiden dan hakim-hakim diangkat Menteri Kehakiman, sekarang kami mengusulkan untuk hakim agung diangkat oleh presiden, berdasarkan usul Komisi Yudisial Nasional dan untuk hakim biasa, maksudnya hakim di luar hakim agung diangkat oleh Presiden berdasarkan usul dari Komisi Yudisial daerah.”

Usaha-usaha yang bersifat institusional untuk menghadirkan lembaga pengawas eksternal perilaku hakim, jelas menunjukkan kepekaan perancang konstitusi. Pendekatan institusional terutama dipakai untuk menahan potensi intervensi atas kekuasaan kehakiman yang selama ini sering dilakukan oleh cabang kekuasaan lain. Intervensi dalam bentuk apa pun, jelas menjadi penyebab utama lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Karena intervensi pula organisasi peradilan yang birokrasinya, menurut pendapat penulis masih bersifat tradisional, dapat hancur jika terus menurun dicampuri. Jelaslah bahwa pengejawantahan konsep kekuasaan kehakiman yang bebas pasca Perubahan UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan lembaga yang mengawasi pelaksanaan peradilan Indonesia yang bebas dan bertanggung jawab. Karena itu, sistem peradilan yang bebas membutuhkan struktur kelembagaan yang jelas

¹⁶² Risalah Rapat Ke-41 Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. *Idem.* hlm. 453.

dapat menjamin realisasi sistem peradilan yang tidak dapat diintervensi.

Bahwa adalah suatu praduga yang keliru, jika para hakim memandang negatif kelahiran lembaga *monitoring* perilaku mereka. Dasarnya yang saling membantu dan saling memajukan kepentingan-kepentingan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan eksistensi wewenang *monitoring* perilaku hakim, harus ditafsirkan sebagai upaya menghadirkan pilar kekuasaan kehakiman yang benar-benar kuat dan berwibawa. Ini juga berperan untuk mendorong pengejawantahan prinsip-prinsip negara hukum yang harus memuat konsep implementatif perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan sistem peradilan yang bebas serta tidak memihak kepada kelompok atau orang tertentu (*imparsial*).

Pada umumnya, gagasan-gagasan sosial, hukum, dan politik (*socio-juridic-politico*) membenarkan argumentasi-argumentasi itu, seperti dikatakan Arbab Paproeka, anggota Komisi III DPR RI, bahwa Komisi Yudisial adalah *The Musketter* kekuasaan kehakiman. *The Musketter* adalah terminologi yang digunakannya untuk menjelaskan hubungan eksistensi Komisi Yudisial dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Bahasa semantik itu terinspirasi dari sebuah ilustrasi film, di mana *The Musketter* memiliki tugas pokok untuk menjaga wibawa kekuasaan. *The Musketter* adalah sejenis “tentara”¹⁶³ pasukan khusus istana kerajaan yang bertugas mencegah

¹⁶³ Analogi ini digunakan Arbab, bukan untuk menyamakan Komisi Yudisial dengan sejenis tentara, tetapi untuk menggambarkan tentang adanya instrumen kelembagaan yang memiliki spirit untuk berbuat kebajikan, terutama perilaku pejabat kekuasaan kehakiman yang dinilai menyimpang. Secara imperatif etis, Komisi Yudisial berfungsi sebagai *the musketter* yang bertugas menjaga kehormatan dan kewibawaan kekuasaan kehakiman. Lihat Arbab Paproeka, “Perubahan Bidang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan”. Dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007. *Op. Cit.* hlm. 35.

pemunculan bahaya laten dalam kerajaan Perancis saat itu. Orang-orang yang terpilih menjadi *musketter*, adalah mereka yang memiliki keterampilan (*skill*) khusus, yang pola kerjanya seolah bertindak seperti spionase dan penjaga raja, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat istana. Abroep mencatat bahwa posisi *The Musketter* cukup mulia dan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk oleh raja sendiri.¹⁶⁴

Untuk mengawasi perilaku hakim yang independen memang dibutuhkan *The Musketter* (lembaga pengawas) kekuasaan kehakiman. Dengan ikut ambil bagian penting dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan oleh peradilan yang independen, lembaga pengawas hakim bakal punya kedudukan yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Hadirnya lembaga pengawas ini diharapkan aktivitas-aktivitas mafia peradilan (*judicial corruption*) segera dapat ditekan. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa mafia peradilan adalah persoalan serius, dan sangat cepat meruntuhkan kewibawaan institusi peradilan. Banyak yang merasa yakin, bahwa tanpa lembaga pengawas hakim, anugerah independensi kekuasaan kehakiman hanya akan menjadi bahasa resmi konstitusi. Itu sebabnya, anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Tahun 2000, memandang bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam pengertiannya yang limitatif, harus disertai dengan keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjaga dan menagakkan kehormatan hakim.

Dalam negara hukum, hakim memang mendapat kedudukan terhormat dan penting. Usaha ini dimaksudkan karena mereka berperan aktif menegakkan prinsip-prinsip

¹⁶⁴ **Arbab Paproeka**, "Perubahan Bidang Politik dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Peradilan". Dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007. *idem*. hlm. 35.

sejati negara hukum, yang antara lain adalah: perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum dan peradilan yang tidak memihak serta persamaan di muka hukum bagi semua orang. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan peradilan dan perundang-undangan jelas tidak boleh bertindak parsial dan harus memberi perlindungan hukum yang maksimal kepada siapa saja yang membutuhkan keadilan. Jelaslah pengadilan dan hakim tidak boleh menjadi alat penekan dari kekuasaan atau kelompok tertentu. Untuk mencegah potensi ini, Perubahan Ketiga UUD 1945 MPR menetapkan Pasal 28B yang menentukan eksistensi konstitusional Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Ketentuan ini memperlihatkan tingginya derajat konstitusional martabat hakim, karena mereka memegang peran yang sentral dalam proses peradilan,¹⁶⁵ dan ini membawa suatu pengaruh yang sangat besar bagi pengejawantahan konsep negara hukum yang sangat penting sepanjang dasawarsa pemerintahan Republik Indonesia. Usaha-usaha yang bersifat konstitusional menunjukkan bahwa hakim harus memperoleh kedudukan bebas dan kedudukan ini harus pula diawasi oleh satu lembaga pengawas yang kemudian muncul sebagai Komisi Yudisial.

Kewenangan Komisi Yudisial ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

¹⁶⁵ Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung R.I, 2004, *Op. Cit.*, hlm. 28.

Yudisial. Berlandaskan Pasal 13 undang-undang ini, Komisi Yudisial mempunyai wewenang;

- 1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
- 2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 20 menyebutkan bahwa; dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf (b) Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 21 secara lebih tegas mengatakan bahwa; untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (b), Komisi Yudisial bertugas mengajukan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Untuk memahami arti penting kelahiran Komisi Yudisial, Sri Soemantri mencatat bahwa lembaga itu lahir karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan. Komisi Yudisial akan diberi peranan yang sangat penting dalam usaha-usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga mekanisme rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim pada umumnya, harus diselenggarakan secara transparan dan partisipatif oleh Komisi Yudisial.¹⁶⁶ Secara preventif, Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung agar tampil hakim agung-hakim agung yang baik melalui seleksi yang ketat dan objektif; sedangkan secara represif, Komisi Yudisial

¹⁶⁶ **Sri Soemantri**, "Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Komisi Yudisial R.I, 2006, *opcit.* hlm. 7.

dapat mengawasi perilaku hakim dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sekaligus memutuskan tindakan yang dapat direkomendasikan kepada Mahkamah Agung.¹⁶⁷

Mayoritas orang percaya bahwa intervensi negara terhadap fungsi kekuasaan kehakiman yang pernah terjadi dalam periode orde lama dan orde baru, jelas menjadikan peradilan sebagai instrumen kekuasaan. Busyro Muqoddas berpendapat bahwa ini semua akan melahirkan ketidakadilan struktural. Di samping itu, praktik peradilan yang akrab dengan transaksi jual beli putusan hakim (mafia peradilan=*judicial corruption*), merupakan sejarah gelap yang telah berlangsung lama. Putusan, untuk sebagian hakim ditentukan oleh faktor *money* dan *connection*.¹⁶⁸ Jelaslah bahwa alasan terpenting pembentukan Komisi Yudisial dalam UUD 1945 adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ini merupakan upaya mendesak dan sistemik untuk mereformasi kekuasaan peradilan, khususnya peradilan umum yang selama ini tidak menjalankan fungsinya secara benar. Dapat diduga, salah satu faktor rendahnya mentalitas dan moralitas hakim karena para hakim terbebas dari pengawasan yang efektif. Dengan kata lain, lemahnya pengawasan terhadap hakim dapat mendorong hakim melakukan perbuatan yang melawan hukum, korupsi, manipulasi penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara dan rakyat.¹⁶⁹

Indikasi-indikasi tersebut akhirnya membuat

¹⁶⁷ Baca pernyataan **Mohammad Mahfud MD**, "Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita", *Op. Cit.* hlm. 3.

¹⁶⁸ **Moh. Busyro Muqoddas**, "Arah Kebijakan Komisi Yudisial Dalam Mengawal Penegakan Hukum Di Indonesia", makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Di Pusat Penelitian dan Perubahan Sosial Budaya*, Yogyakarta, 29 Juli 2006, hlm. 5.

¹⁶⁹ **John Pieris**, "Gerak dan Langkah Nyata Komisi Yudisial Dalam Mengemban Amanat UUD 1945 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial R.I, 2007, *opcit.* hlm. 225.

beberapa hakim agung pernah dipanggil oleh Komisi Yudisial. Mereka yang dipanggil antara lain adalah; Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendy Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Arifin A. Tumpa. Pemanggilan oleh Komisi Yudisial diasumsikan oleh mereka (hakim agung) telah melanggar hak konstitusional hakim dan menurunkan derajat kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh UUD 1945.¹⁷⁰ Menurut mereka, pemanggilan oleh Komisi Yudisial berpotensi dan akan membawa kepada suatu akibat nyata bahwa hakim agung sewaktu-waktu dapat dipanggil karena memutus perkara, dan ini akan menghancurkan independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh UUD 1945¹⁷¹. Karena itu, mereka memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pasal-pasal *monitoring* yang tercantum dalam UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial.

Paulus E. Lotulung pernah mengatakan sebenarnya independensi kekuasaan kehakiman yang tanpa kontrol atau tanpa pengawasan akan menjadi tirani hakim (*rechterstyrantie*).¹⁷² Kondisi ini akan membuat kekuasaan kehakiman terisolasi secara absolut, jelas baginya bahwa sistem satu atap (*one roof system*) yang sudah diakomodir oleh UU Kekuasaan Kehakiman dapat mendorong terciptanya tirani kekuasaan kehakiman. Bahwasanya prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang ditegaskan oleh Perubahan UUD 1945, tidak memberi kemerdekaan penuh kepada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Bagaimanapun juga, adalah sangat keliru untuk menginterpretasikan bahwa independensi kekuasaan kehakiman terpisah dari mekanisme pengawasan oleh Komisi Yudisial. Karena konsep-konsep

¹⁷⁰ Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006, hlm. 132-133.

¹⁷¹ *Idem*. hlm. 133.

¹⁷² Baca **Paulus E. Lotulung**, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas Publik", *Op. Cit.* hlm. 240.

independensi kekuasaan kehakiman progresif, yang berusaha diajukan oleh pembuat UUD 1945 (Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Tahun 2000), tidak dapat dipisahkan dari nada-nada pengawasan atas manifestasi kemerdekaan hakim.

Dengan mengutip pendapat Tom Campbell dalam buku *Justice*, secara jelas Paulus mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada suatu kebebasan tanpa pertanggungjawaban. Karena sistem-sistem hukum modern pada intinya berorientasi pertanggungjawaban (*responsibility oriented*). Maka, pertanggungjawaban publik adalah pengimbang dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman yang dalam putusan-putusannya harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁷³

b. Pemangkasan Seluruh Pasal *Monitoring* Undang-Undang Nomor 22 tentang Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi

Konsekuensi yang sangat penting dalam ruang kekuasaan kehakiman yang bebas, adalah akuntabilitas publik.¹⁷⁴ Bagi banyak hakim yang sudah merasakan keuntungan dari sifat kekuasaan kehakiman yang merdeka, peningkatan tuntutan-tuntutan akuntabilitas publik jelas melahirkan daya resistensi yang kuat dari mereka. Ini berarti, gagasan-gagasan penting independensi secara paralel melahirkan cengkeraman yang kuat dalam mempertahankan konsep independensi absolut. Bagi hakim, itu berarti membendung kembalinya gagasan intervensi. Mereka yakin bahwa kembalinya gagasan intervensi dalam bentuk apa pun dapat menurunkan derajat independensi yang tercantum dalam UUD 1945.

¹⁷³ Paulus E. Lotulung, *idem*. hlm. 240-241.

¹⁷⁴ Baca G. Larry Mays dan Peter R. Greware, *Courts and Justice, A Reader, Second Edition* (Illinois: Waveland Press INC., 2000) hlm. 205.

Daya resistensi terhadap tuntutan-tuntutan pertanggungjawaban publik dari kekuasaan kehakiman yang bebas, dapat dilihat dalam pendapat Mahkamah Konstitusi tentang konsep independensi kekuasaan kehakiman yang dianggap relevan oleh lembaga ini. Maka, Mahkamah Konstitusi menarik kesimpulan bahwa:¹⁷⁵

“Dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *“Negara Indonesia adalah negara hukum,”* independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtsstaat* (*rule of law*) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu tercermin dalam Pasal 24 dan penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip *checks and balances*, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di samping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan

¹⁷⁵ Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006, opcit, hlm. 169.

diadopsinya kebijakan satu atap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.”

Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa kekuasaan kehakiman berkeinginan dan tetap berkeinginan membangun superioritas independensi yang telah menjadi kuat di bawah Perubahan UUD 1945. Pendapat Mahkamah Konstitusi mencerminkan konsep independensi absolut yang melarang setiap bentuk intervensi. Bagi lembaga itu, konsep independensi kekuasaan kehakiman harus dipelihara sebaik-baiknya demi keutuhan dan kemurnian UUD 1945. Konsep independensi yang seperti ini harus dipadankan karena penjelmaan prinsip *check and balances* yang relevan adalah kemampuan mengimbangi kekuasaan satu cabang oleh cabang kekuasaan yang lain. Hal ini telah diperkuat oleh kenyataan konstitusional bahwa salah satu frasa Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 menugaskan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim.

Bagaimanapun juga, tidak diragukan lagi bahwa resistensi tumbuh menjadi kuat karena Komisi Yudisial dianggap sering melakukan intervensi atas pelaksanaan fungsi primer kekuasaan kehakiman. Dalam bidang teknis yustisial, Komisi Yudisial pernah memanggil hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menjatuhkan vonis dengan hukuman penjara tiga bulan.¹⁷⁶ Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipanggil Komisi Yudisial terkait dengan persoalan pelaksanaan eksekusi.¹⁷⁷ Di samping itu, hakim agung Arifin A. Tumpa juga pernah dipanggil sehubungan dengan petunjuk eksekusi yang pernah diberikannya. Di bidang administrasi,

¹⁷⁶ Berlandaskan pada *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, huruf H yang mengatur tentang; *The Internal Independence of Judiciary* dikatakan secara jelas bahwa; “*In the decision-making process, a judge must be independent vis-à-vis his judicial colleagues and superiors*”.

¹⁷⁷ Dalam huruf D tentang *Judicial and Discipline* disebut secara tegas bahwa; “*The head of the court may legitimately have supervisory powers to control judges on administrative matters*”. Ibid.

Komisi Yudisial pernah menerbitkan rekomendasi agar hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) diberhentikan sementara karena meninggalkan persidangan yang sedang berlangsung¹⁷⁸ (*walk-out*). Komisi Yudisial juga memanggil Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan pergantian majelis hakim tipikor yang merupakan kewenangan administratif ketua pengadilan. Ketua Mahkamah Agung dipanggil oleh Komisi Yudisial karena memindahkan persidangan dari Medan ke Jakarta.¹⁷⁹ Peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian muncul sebagai alasan utama yang berdiri dibalik argumentasi bahwa independensi kekuasaan kehakiman akan hancur jika Komisi Yudisial terus-menerus melakukan tindakan intervensi di bidang yustisial dan administratif peradilan.

Usaha-usaha Komisi Yudisial untuk menarik hakim ke dalam yurisdiksi pengawasannya, cukup berani mengabaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur independensi kekuasaan kehakiman. Bagaimanapun juga, pengawasan terhadap perilaku hakim harus senantiasa didasari oleh pertimbangan objektif pelanggaran kode etik hakim.¹⁸⁰ Ini semua harus pula disertai dengan adanya bukti permulaan yang kuat, sehingga pengawasan dibatasi dengan ketat agar tidak memperkecil nilai independensi kekuasaan kehakiman yang bersifat limitatif dan universal. Tentu saja, pemikiran

¹⁷⁸ Dalam huruf D tentang *Judicial and Discipline* juga disebut secara jelas bahwa; “*A judge shall not be subject to removal unless, by reason of a criminal act or trough gross or repeated neglect of physical or mental incapacity, he has shown himself manifestly unfit to hold the position of judge*”. Ibid.

¹⁷⁹ Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006, *Op. Cit.* hlm. 142.

¹⁸⁰ Hal ini berpedoman kepada *International Bar Association Code of Minimun Standards of Judicial Independence* huruf D poin ke 29 huruf a dan b tentang *Judicial Removal and Discipline* yang menegaskan bahwa: “*The grounds for removal of judges shall be fixed by law and shall be clearly defined*”, selanjutnya dikatakan; “*All disciplinary action shall be based upon standards of judicial conduct promulgated by law, or in established rules of court*”. Ibid.

ini tidak bertujuan untuk melahirkan konsep independensi kekuasaan kehakiman yang absolut. Karena pada dasarnya, menurut sistem ketatanegaraan demokratis, cabang yudikatif adalah cabang kekuasaan yang juga harus dapat diawasi oleh mekanisme pengawasan eksternal.

Di Amerika Serikat, contohnya, hakim adalah subjek pejabat publik yang dapat diberhentikan oleh *House of Representative*, pasca *Senate* melancarkan proses penuntutan terhadap pejabat publik yang didakwa melakukan pelanggaran konstitusi (*Article II, Section IV*)¹⁸¹. Di Indonesia, mekanisme *impeachment* tidak diberlakukan kepada seluruh pejabat publik. Karena Pasal 7A UUD 1945 secara limitatif hanya meletakkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai subjek yang dapat diberhentikan oleh MPR pasca MK mengadili pendapat DPR tentang usul *impeachment* (7B Ayat 1 UUD 1945). Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika pelanggaran disiplin yang dilakukan hakim dapat diproses lembaga pengawas eksternal. Lembaga ini memberi rekomendasi untuk penindakan yang bersifat administratif atau rekomendasi pemberhentian hakim. Tentu saja, pengawasan terhadap aspek teknis yustisial, administrasi, organisasi, dan keuangan pengadilan harus tetap berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung, sehingga lembaga pengawas eksternal harus bersedia melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung.

Sukar untuk diprediksi sejauh mana Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Karena kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparsial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparsial dalam menjalankan tugasnya. Demikian

¹⁸¹ Baca **Edward S. Corwin**, *The Constitution; and what it means today* (New Jersey: Princeton University Press, 1958) hlm. 10-11.

pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya.¹⁸²

Meskipun demikian, kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan. Maka, Theodore L. Becker dalam buku *Struggle for Constitutional Justice* yang ditulis oleh Herman Schwartz, menarik kesimpulan bahwa:¹⁸³

“....when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution on the judges personally or on the power of the court.”

Berdasarkan argumen itu Mahkamah Konstitusi akhirnya memangkas hampir seluruh pasal *monitoring*

¹⁸² Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006, *Op. Cit.* hlm. 171-172.

¹⁸³ Baca pernyataan **Theodore L. Backer** yang disadur oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006. *Idem.* hlm. 171-172.

yang tercantum dalam UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Yudisial hanyalah *supporting* atau *auxiliary organ* sehingga tidak dapat melakukan peran *check and balances*. Mahfud berpendapat bahwa ketika MPR membahas fungsi Komisi Yudisial dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, fungsi Komisi Yudisial tidak diposisikan seperti itu. Sebenarnya garis politik hukum tentang pembentukan Komisi Yudisial menginginkan pengawasan terhadap perilaku hakim oleh lembaga tersebut.¹⁸⁴ Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim dalam Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi, terbukti bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸⁵ Sejak itu, tertutuplah kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi. Secara diskriminatif, putusan Mahkamah Konstitusi telah pula menegaskan bahwa persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945¹⁸⁶ meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen Komisi Yudisial maka untuk pengawasan cukuplah bagi Komisi Yudisial mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung. Pertimbangan ini diikuti dengan pembatalan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 4/2004

¹⁸⁴ Baca **Mohammad Mahfud MD**, "Komisi Yudisial Dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita", *Op. Cit.* hlm. 14.

¹⁸⁵ Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006, *Op. Cit.* hlm. 199.

¹⁸⁶ Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa; "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim".

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:¹⁸⁷ *“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.”*

Dengan pembatalan Pasal 34 Ayat (3) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan Mahkamah Konstitusi semakin membuat persoalan tidak jelas apakah hakim agung tetap dapat diawasi oleh Komisi Yudisial atau justru sama dengan hakim konstitusi yang tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Terdapat kecenderungan yang kuat bahwa hakim agung adalah subjek yang tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. Hal ini membuat peneliti menduga bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah bersekutu membangun konsep independensi kekuasaan kehakiman yang absolut.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa periode ini (1999–2006) UUD 1945 benar-benar melahirkan konsep independensi kekuasaan kehakiman yang cenderung mengorganisir kekuasaan kehakiman ke dalam ruang yang benar-benar bebas. Gagasan-gagasan independensi kekuasaan kehakiman yang diutarakan sepanjang dasawarsa pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (1968–1970), menyajikan konsep independensi kekuasaan kehakiman yang sampai periode ini masih punya makna sangat penting. Banyak dari pengaruh itu dikarenakan rezim orde lama dan orde baru dengan jelas menempatkan kekuasaan kehakiman di bawah dominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga gagasan independensi kekuasaan kehakiman yang terlihat sekarang adalah suatu konsep independensi yang benar-benar terlepas dari pengaruh dua

¹⁸⁷ Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006, *Op. Cit.* hlm. 203.

cabang kekuasaan itu. Ini membuka peluang besar terjadinya *abuse of power* oleh pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman, bahkan monopoli kekuasaan kehakiman akibat kebijakan sistem satu atap oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, akan membangkitkan semangat *abuse of power* jika tidak dibarengi oleh sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang terlalu luas pada akhirnya menjadi penyebab utama lahirnya tirani hakim melalui lembaga peradilan. Dalam konteks terkait dengan sistem politik hukum yang sudah terbangun sebagaimana uraian tersebut di atas, peneliti berpandangan bahwa pengawasan eksternal dari lembaga negara lainnya, seperti Komisi Yudisial sangatlah diperlukan. Untuk itu, kewenangan lembaga tersebut sebagaimana konstitusi Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 secara parsial telah mengatur kewenangan Komisi Yudisial berkaitan dengan proses pengusulan calon hakim agung, maupun Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 yang mengurai kewenangan Komisi Yudisial menjadi dua hal:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
- 2) Mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang kemudian perincian kewenangan tersebut sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:
 - a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
 - b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
 - c) Menetapkan calon hakim agung;
 - d) Mengajukan calon hakim agung ke DPR;
 - e) Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dalam rangka menegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, dengan cara:

- (1) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- (2) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- (3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- (4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim;
- (5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR;
- (6) Mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan keluhuran.



PERAN SENTRAL HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Definisi tersebut mungkin cukup memadai untuk menggambarkan sosok profesi hakim, sekalipun harus pula disadari bahwa hakim tidak semata-mata bertugas mengadili perkara pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu: (1) umum; (2) militer; (3) agama; dan (4) tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai hakimnya sendiri. Untuk lingkungan peradilan umum, misalnya perkara yang ditangani oleh hakim tidak selalu bersifat pidana, tetapi juga perdata, dan bahkan tidak harus mengandung sengketa.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam Pasal 24 dan 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang *general* itu ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Penganut aliran filsafat hukum positivisme mengkhawatirkan peranan yang terlalu besar pada hakim. Fungsi hakim hanya menjalankan kekuasaan yudikatif. Dasar pekerjaannya hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh legislatif. Hakim menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan metode silogisme. Jika ia menghadapi suatu peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan, hakim harus mampu mengonstatasi peristiwa itu terlebih dahulu. Artinya, hakim harus memperhatikan duduk persoalan perkara itu menurut semua sudut pandang, dalam hal ini tentu terutama dari sudut para pihak yang terlibat dalam sengketa itu. Dengan mengonfrontasikan pandangan-pandangan para pihak, hakim dapat menentukan seperti apa peristiwa konkret itu sebenarnya. Di sini, tugas hakim adalah membuang nuansa-nuansa yang tidak relevan dari perkara itu dan mempertahankan hal-hal yang relevan. Selanjutnya, hakim mulai melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu menghubungkan peristiwa konkret itu dengan peraturan hukumnya. Jika peraturannya ada, maka tugas hakim hanya tinggal memberlakukan peraturan itu pada peristiwa konkret tersebut dalam putusan yang dijatuhkannya. Jadilah hakim sekadar sebagai corong undang-undang.

Persoalannya tentu, apakah profesi hakim hanya semekanistik itu? Bukankah hakim memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati yang menunjukkan harkat dan martabat kemanusiaannya? Bukankah menjadikan hakim sebagai corong undang-undang berarti menempatkan hakim pada posisi yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaannya? Hakim adalah pekerjaan kemanusiaan dan tidak boleh jatuh ke dalam proses *dehumanising*. Hakim harus senantiasa mempertajam suara hatinya. Untuk itulah suara hati hakim harus terbuka dengan informasi-informasi baru. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum, seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nilai-nilai tadi senantiasa tarik-menarik sehingga pendulumnya mungkin suatu saat dekat kepada keadilan, tetapi pada waktu lain lebih

dekat pada kepastian hukum atau kemanfaatan. Hakim harus mampu menangkap nuansa-nuansa seperti itu.

Sejak Tahun 1966, yaitu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1966, profesi hakim telah dilengkapi dengan Kode Kehormatan Hakim. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Kehormatan Hakim ini terdapat Majelis Kehormatan Hakim. Hakim yang ditempatkan di Mahkamah Agung (untuk mengawasi hakim-hakim setingkat pengadilan tinggi), serta di setiap pengadilan tinggi (untuk mengawasi hakim-hakim setingkat pengadilan negeri). Sekalipun istilah-istilah yang digunakan di atas, seperti “pengadilan negeri” lebih mengacu kepada lingkungan peradilan umum, sebenarnya Kode Kehormatan Hakim ini sendiri harus ditafsirkan berlaku untuk seluruh lingkungan peradilan agama, tata usaha negara, bahkan militer.

Dalam kaitannya dengan pandangan etika terhadap profesi hakim, berikut ini adalah beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. Jika mengacu kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kemerdekaan

Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1). Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sesungguhnya mulai diperjuangkan secara luas sejak Montesquieu mengemukakan teori *Trias Politica*-nya. Harus diakui, pemisahan tiga kekuasaan negara dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan secara murni. Padmo Wahjono memberi contoh penerobosan terhadap kekuasaan

kehakiman oleh dua kekuasaan negara lainnya sebagai berikut:¹⁸⁸ (1) eksekutif memiliki pengadilan seperti pengadilan administrasi (dalam tahap pertama); (2) eksekutif memiliki kekuasaan grasi, amnesti, dan abolisi; (3) hakim diangkat oleh kepala negara; (4) calon hakim agung diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat; (5) lingkungan peradilan dapat membuat peraturan ataupun menguji peraturan perundang-undangan.

Sekalipun dalam kondisi tertentu kekuasaan kehakiman telah dimasuki pengaruh eksternal, tetapi secara ideal profesi hakim tetap harus merdeka. Di sini terkandung pengertian, bahwa profesi hakim adalah profesi yang mandiri, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya dilandasi dengan kejujuran dan kesaksamaan yang diambilnya setelah mendengar dan mempelajari keterangan-keterangan dari semua pihak. Nilai kemerdekaan atau kemandirian ini sangat penting, karena tanpa nilai ini, nilai-nilai lain tidak mungkin dapat ditegakkan. Jadi, berbeda dengan contoh yang diberikan oleh Padmo Wahjono, sesungguhnya Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara, justru mencerminkan kemerdekaan profesi hakim. Secara teoretis, jabatan kepala negara tidaklah identik dengan kepala pemerintahan, walaupun menurut sistem kenegaraan kita, kedua jabatan itu dipegang oleh satu orang.

2. Nilai Keadilan

Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang

¹⁸⁸ **Padmo Wahjono**, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas," *Forum Keadilan*, No. 07/Mei, hlm. 72-75.

dengan tidak berbelit-belit. Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Nilai keadilan juga dapat diperluas sampai kepada kewajiban hakim untuk menghormati hak seseorang (bahkan sejak masih berstatus tersangka) untuk memperoleh bantuan hukum, mengajukan upaya hukum ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi, karena kekeliruan tentang orang atau hukum yang diterapkan.

3. Nilai Keterbukaan

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Hakim adalah pengemban tugas dari instansi yang disebut-sebut sebagai penjaga gerbang terakhir keadilan, sehingga adalah tidak layak jika ia menolak orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Apabila hukumnya tidak atau kurang jelas, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai keterbukaan ini tidak dapat dipertentangkan, misalnya dengan putusan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaring*) yang sering dijatuhkan hakim atas suatu gugatan perdata, sebab putusan demikian baru dijatuhkan setelah hakim menerima dan memeriksa perkara yang bersangkutan.

4. Nilai Kerja Sama

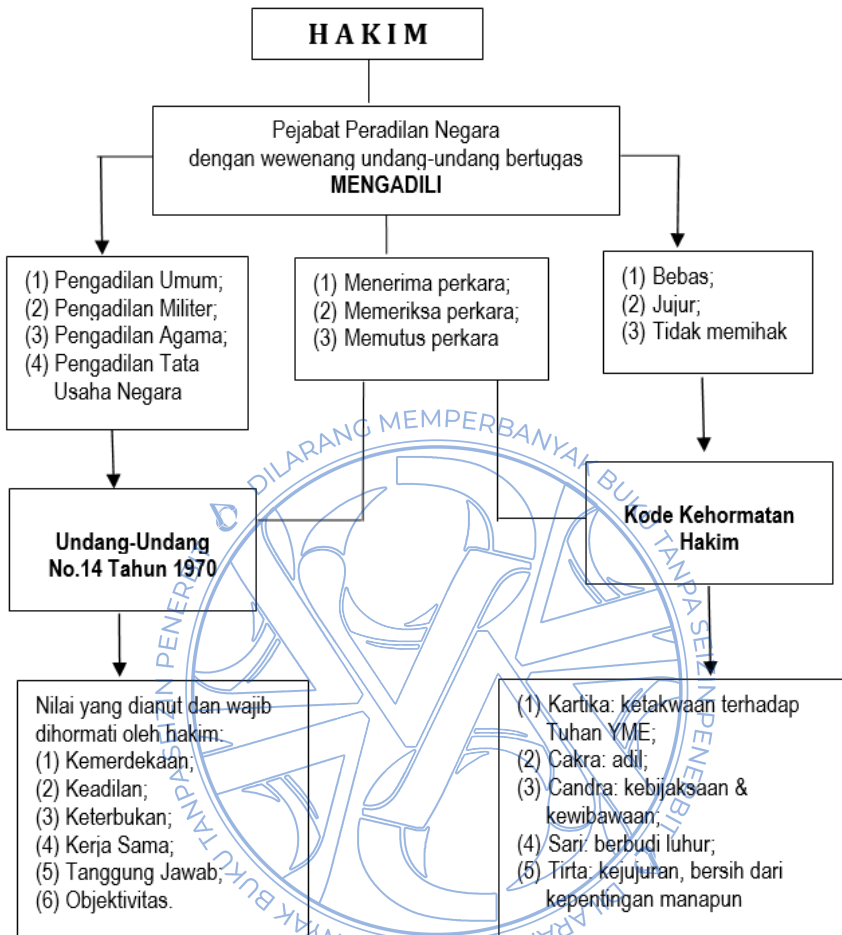
Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Para hakim ini menjatuhkan putusannya dengan musyawarah secara rahasia. Di samping itu, untuk kepentingan peradilan, pengadilan (termasuk para hakim) wajib saling memberi bantuan yang diminta. Bahkan kerja sama ini juga diperluas, sehingga meliputi pula kerja sama dengan lembaga negara lainnya yang meminta keterangan, pertimbangan, atau nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masalah hukum.

5. Nilai Tanggung Jawab

Hakim senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, berarti ia bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal, berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Dalam pertanggungjawaban secara horizontal ini, pemeriksaan dan pembacaan putusan pengadilan wajib terbuka untuk umum. Pasal 23 Ayat (1) menyatakan, “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pasal ini meletakkan nilai tanggung jawab hakim terhadap putusan yang dibuatnya, sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

6. Nilai Objektivitas

Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 28 yang menyatakan hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai kepentingan terhadap perkara itu. Misalnya saja, hakim mempunyai hubungan darah dengan ketua atau hakim anggota yang lain, atau dengan jaksa, penasihat hukum, dan paniteranya, juga dengan pihak yang diadilinya. Apabila pihak yang diadili meragukan objektivitas hakim, maka ia diberi hak untuk menolak hakim yang mengadilinya, yang disebut dengan hak ingkar (Pasal 28).



A. ETIKA PROFESI HUKUM DARI HAKIM

1. Relevansi Moral dan Etika terhadap Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Nurani

Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak, baik disadarinya maupun tidak. Berbeda dengan fakta yang dapat diobservasi secara empiris,

tidak demikian halnya dengan nilai, berkaitan dengan cita-cita, keinginan, dan harapan serta segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidaklah konkret dan dalam praktiknya memang bersifat subjektif.¹⁸⁹ Nilai dan norma ini selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Di sini kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Sering kali orang menyamakan istilah etika dengan ajaran moral. Walaupun secara etimologis bermakna sama, dua istilah tersebut tidaklah identik.

Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik.¹⁹⁰ Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang merasa perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap moralitas. Bisa saja yang bersangkutan mengikuti saja pola moralitas yang ada di masyarakat tersebut tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani kita dengan kewajiban moral, yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum, kewajiban moral ini tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan penerapannya. Norma moral bersifat otonom, bukan heteronomi, sehingga penegakannya tidak dapat dipaksakan melalui daya pemaksa eksternal (oleh penguasa). Itulah sebabnya, selalu ada kebebasan bagi pemilik moralitas itu untuk berbuat atau tidak berbuat.

¹⁸⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 249.

¹⁹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 14.

Kebebasan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kebebasan yang kita terima dari orang lain, yang disebut kebebasan sosial. Kedua, kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri, yang disebut kebebasan eksistensial.¹⁹¹ Magnis-Suseno mengingatkan agar dalam membicarakan tentang kebebasan mana yang sedang dibicarakan, apakah kebebasan sosial atau eksistensial. Dalam hal membicarakan tentang kebebasan sosial, secara hakiki kebebasan itu perlu dibatasi oleh pelbagai pihak yang berwenang. Kendati demikian, pembatasan itu perlu dipertanggungjawabkan, baik alasan maupun caranya. Pembatasan ini juga harus normatif. Hanya kalau orang tidak mau menerima pembatasan itu secara baik, maka pembatasan-pembatasan yang telah diberi status hukum, boleh juga dipaksakan secara fisik. Kesatuan pendapat moral sering sulit untuk dicapai. Dengan perkataan lain, dalam kehidupannya manusia memang makhluk yang selalu dihadapkan pada dilema moral. Makin kompleks bentuk kehidupannya, makin besar kemungkinannya menghadapi dilema demikian. Tiga alasan mengapa hal itu dapat terjadi adalah:¹⁹²

- a. Masalah moral yang dihadapi oleh berbagai bidang (seperti kedokteran dan bisnis) sering kali sangat kompleks;
- b. Masalah-masalah tersebut sering dihadapi secara tidak rasional dan tidak objektif, melainkan secara emosional dan hanya memandang dari segi kepentingan pribadi;
- c. Seringnya tidak bersedia untuk bertindak dengan baik, adil, dan jujur.

Terlihat dari tiga alasan tersebut di atas, bahwa hanya orang-orang dengan kepribadian yang kuat dan matang yang akan dapat mengambil suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demikian juga baru akan lahir apabila ada kebebasan. Dengan kata lain, kesatuan pendapat

¹⁹¹ *Idem.*, hlm. 22-23.

¹⁹² **Darji Darmodiharjo & Shidarta**, *Op. Cit.*, hlm. 254.

moral hanya mungkin dicapai apabila kita memutuskannya berdasarkan suara hati (nurani) kita.¹⁹³ Suara hati ini tentu saja dapat keliru. Kekeliruan ini biasanya terjadi karena tidak didukung oleh pandangan-pandangan moral yang benar. Itulah sebabnya, suara hati ini perlu terus menerus dididik dengan cara dengan cara kita selalu bersifat terbuka dan mau belajar tentang seluk beluk masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha mencegah tersebarnya *fracticida* yang secara legedaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.¹⁹⁴ Etika, sebagaimana disebutkan oleh Magnis-Suseno yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.¹⁹⁵

Hal yang membedakan etika dan agama adalah jika etika dengan pertimbangan nalarnya terbuka bagi setiap orang dari semua agama, maka sebaliknya ajaran agama hanya terbuka bagi mereka yang mengakui wahyu yang disampaikan oleh agama tersebut. Etika tidak dapat menggantikan agama, akan tetapi agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoktrinasi, dan ada empat alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:¹⁹⁶

- a. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan seperti ini dan bukan seperti itu;

¹⁹³ *Idem*, hlm. 34-35.

¹⁹⁴ **A. Rachmat**, "Titik Sentuh Antara Etika dan Filsafat", *Pro Justitia*, Tahun X No.2/April, hlm. 3-18.

¹⁹⁵ **Franz Magnis-Suseno**, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁹⁶ **Franz Magnis-Suseno**, *Et. Al., Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hlm. 5.

- b. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan;
- c. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti *euthanasia*;
- d. Etika dapat membantu mengadakan dialog antaragama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Bagi dunia pendidikan, fungsi etika juga penting. Mochtar Kusumaatmadja bahkan menegaskan,¹⁹⁷ bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional, tidaklah lengkap. Contohnya di bidang hukum, bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap profesinya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang semata terampil di bidang hukum dan profesinya.

2. Etika Profesi Hukum bagi Hakim

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.¹⁹⁸ Etika profesi sendiri sebenarnya mengandung prinsip-prinsip umum dan khusus. Hal ini adalah bagian dari etika deskriptif. Di sisi lain, etika profesi juga membahas tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dipegang sebagai landasan moral penyangga profesi tertentu. Ini adalah bagian dari etika normatif. Penilaian dalam bentuk sikap dan perilaku yang direkomendasikan tersebut tentu tidak terlepas dari masukan-masukan yang diberikan oleh etika deskriptif.

¹⁹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1975), hlm. 18.

¹⁹⁸ Franz Magnis-Suseno, *Et. Al, Op. Cit.*, hlm. 9.

Objek material dari etika profesi adalah moralitas yang melekat pada suatu profesi. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan perkataan lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Pengertian bekerja harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis (pikiran). Menurut Thomas Aquinas setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan:¹⁹⁹

- a. Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- b. Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula.
- c. Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- d. Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

B. KODIFIKASI HUKUM DAN INTERPRETASI HUKUM

1. Kodifikasi Hukum

Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Tertulis (*statue law/written law*)

Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis ini ada yang telah dikodifikasikan, dan ada pula yang belum dikodifikasikan.²⁰⁰

¹⁹⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 25.

²⁰⁰ Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi adalah: a. jenis-jenis hukum tertentu (misalnya Hukum Perdata); b. sistematis; c. lengkap. Tujuan kodifikasi adalah: a. kepastian hukum; b. penyederhanaan hukum; c. kesatuan hukum. Lihat C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 70.

b. Hukum Tak Tertulis (*unstatutory law/unwritten law*)

Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Hukum tak tertulis ini ada yang telah dikodifikasikan, dan ada pula yang belum dikodifikasikan.

Hukum yang dikodifikasikan itu adalah hukum tertulis, namun tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan menjadi:

a. Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, misalnya:

- 1) Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 1918;
- 2) Hukum Sipil yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) pada Tahun 1848;
- 3) Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Tahun 1848.

b. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, misalnya:

- 1) Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan;
- 2) Peraturan tentang Hak Cipta;
- 3) Peraturan tentang Ikatan Perkreditan.

2. Interpretasi Hukum

Apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkannya, sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum. Sekalipun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, agar dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan

beberapa cara penafsiran peraturan perundangan. Dengan adanya kodifikasi, hukum itu lalu menjadi beku, statis, dan sukar berubah. Hakim adalah orang yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum, karena hakimlah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.²⁰¹ Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnyanya, namun tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*), sehingga hukum kodifikasi berjiwa dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberi putusan seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan, dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.²⁰²

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logeman mengatakan

²⁰¹ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 64.

²⁰² Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 250.

bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut,²⁰³ dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.²⁰⁴ Menurut Polak,²⁰⁵ cara penafsiran ditentukan oleh (a) materi peraturan perundangan yang bersangkutan, (b) tempat perkara diajukan, dan (c) menurut zamannya.

C. **RECHTSVINDING DALAM PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM**

Pandangan yang hidup sampai abad ke-19 bahwa hakim tidak dapat menciptakan atau menemukan adalah akibat dari ajaran pemisahan kekuasaan, yang menekankan bahwa badan legislatif menetapkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam pandangan ahli hukum abad ini, memang hakim tidak dapat membuat sesuatu yang baru, hakim hanya dapat menemukan

²⁰³ **Yudha Bhakti Ardhiwisastra**, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 8. Mencari apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, bandingkan dengan pengertian "special rapporteur" dan "Travaux Preparatoires" dalam proses pembentukan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Lihat **Mieke Komar**, *Beberapa Masalah Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian* (Bandung: FH Unpad, 1981), hlm. 4.

²⁰⁴ **E. Utrecht**, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 250.

²⁰⁵ *Idem*, hlm. 251.

dan membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam undang-undang. Hakim sekadar mempelajari undang-undang, mengadakan analisis untuk menemukan jalan bagi hal-hal yang tegas melalui jalan deduksi yang logis dengan memakai cara silogisme, sehingga cara demikian disebut juga geometri yuridis.²⁰⁶ Hakim tidak boleh melakukan cara penafsiran yang lain daripada penafsiran gramatikal, sistematis atau sejarah, karena apabila tidak demikian berarti hakim mengingkari tugasnya yang tidak bersifat ilmiah.

1. Tindakan Hakim dalam Rangka Memenuhi Kekosongan Hukum

Penyusunan suatu undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu yang lama sekali, sehingga pada waktu undang-undang itu dinyatakan berlaku, hal-hal atau keadaan yang hendak yang diatur oleh undang-undang itu sudah berubah; terbentuknya suatu peraturan perundangan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat. Peraturan yang statis sementara masyarakat yang dinamis mengharuskan hakim sering memperbaiki undang-undang itu, agar sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat.

Dapatlah dikatakan bahwa hukum positif, peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundangan tersebut. Dalam hubungan ini,

²⁰⁶ van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 394. Cara deduksi yang serba logis dengan silogisme, sehingga melahirkan geometri yuridis dalam mempelajari ilmu hukum pada masa itu memang dipengaruhi alam pikiran peradaban Eropa yang sudah dimulai sejak abad 17 dan 18 ketika faham rasionalisme dan empirisme yang melahirkan positivisme menguasai kebudayaan Barat dalam ilmu pengetahuan (*sains*) sehingga melahirkan silogisme "dedukto-hipotetiko-verifikative" (lihat Yudha Bhakti, *Rasionalisme, Empirisme dan Positivisme Dalam Karsa Membangun Kebenaran Ilmu*, Paper Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1988).

apabila hakim menambah peraturan perundangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong (*leemten*) dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.²⁰⁷

Pada akhir abad ke-19, para sarjana hukum berpendapat bahwa hukum itu merupakan satu kesatuan lengkap yang tertutup; di luar undang-undang tidak ada hukum, dan hakim tidak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundangan. Paham tentang kesatuan yang bulat dan lengkap dari hukum itu tidak dapat diterima oleh para sarjana hukum, Paul Scholten mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system van het recht*). Pendapat ini lahir dari kenyataan, bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*/Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Peraturan Perundangan untuk Indonesia) menjadilah dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan, dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum yurisprudensi. Jadi yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Ada dua macam yurisprudensi:²⁰⁸

- a. **Yurisprudensi tetap:** keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan.

²⁰⁷ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 68.

²⁰⁸ *Idem*, hlm. 47.

- b. Yurisprudensi tidak tetap:** seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

Berdasarkan pengalaman, dalam kodifikasi pun masih sering terdapat kekosongan hukum (terdapat hal-hal yang belum diatur) dan di lain pihak semakin jauhnya pelaksanaan hukum dari keadilan disebabkan terlalu tegarnya undang-undang dan kodifikasi. Dalam keadaan seperti ini, yurisprudensi dapat membantu untuk meredakan kegelisahan masyarakat, terutama masyarakat hukum. Penggunaan fiksi dan *arrest* terkenal mengenai perbuatan melawan hukum tampil ke depan dan kemudian diakui pula penggunaan penafsiran secara teleologi. Hal ini berarti, bahwa apabila hendak mengetahui dasar hukum mengenai sesuatu hak tertentu, tidak cukup hanya melihat kepada undang-undangnya saja karena cara ini merupakan cara yang legistis. Sebaliknya, ketentuan dalam undang-undang itu harus ditinjau dalam hubungannya dengan yurisprudensi terbaru mengenai hal yang bersangkutan. Inilah yang akan menunjukkan keadaan hukum yang sebenarnya,²⁰⁹ sehingga adanya kesenjangan antara "*rechts positiviteit*" (sifat positif dari hukum) dengan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dapat dihindari atau diperkecil sedemikian rupa.

2. Konstruksi Hukum Dimungkinkan bagi Hakim

Apabila setelah melakukan berbagai cara penafsiran yang sudah dikenal dalam ilmu hukum, hakim masih juga belum dapat memutus perkara karena dasar pertimbangan hukumnya belum "*valid*", dan di lain pihak dianut suatu asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara, ilmu hukum masih menyediakan

²⁰⁹ Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum* (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 111-112.

perangkat upaya mencari hukum atau menemukan hukum yang disebut konstruksi hukum. Dengan menggunakan konstruksi hukum, hakim dapat mempertautkan sistem formil dengan sistem materiil hukum. Apabila sistem formil dengan sistem materiil berbeda dalam asasnya, proses mempertautkan ini tidak dapat dilakukan lagi. Dalam hal ini, hakim harus menyatakan undang-undang tidak mengikat.²¹⁰

Dalam sistem formil tidak ada pertentangan karena sistem hukum merupakan perwujudan dari suatu kesatuan yang logis. Apabila hakim akan mengisi suatu ruang yang kosong dalam sistem hukum, pengisian tambahan itu tidak boleh bertentangan dengan asas pokok dari sistem tersebut. Dengan demikian, apabila hakim melakukan konstruksi hukum dalam rangka menemukan hukum, ia harus menggunakan akalanya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa melakukan konstruksi hukum adalah pekerjaan dengan akal atau merupakan suatu proses berpikir dari hakim.²¹¹

Pekerjaan mengonstruksi hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a-contrario*. Dasar hukum bagi hakim (pengadilan) dalam menemukan hukum ini adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 1 di mana menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (1).

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, sebagai konsekuensinya dapat dan bahkan harus

²¹⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Op. Cit.*, hlm. 53.

²¹¹ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 198-201.

memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Pencari keadilan datang kepada hakim untuk memohon keadilan, jika tidak ditemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Juga Pasal 1 ini harus dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (1) di mana dinyatakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Melakukan penafsiran dan mengontruksi hukum merupakan kewajiban hukum dari hakim.

D. HAKIM SEBAGAI SENTRAL PENEGAKAN HUKUM

Tinjauan Penegakan Hukum dalam Perspektif Teoretis

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹² Dalam pergaulan hidupnya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu,²¹³ misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Hal ini diperlukan karena nilai ketertiban

²¹² Soerjono Soekanto, *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum (Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-IV di Jakarta, 1979).*

²¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5-7.

bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. Lebih jauh lagi pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.²¹⁴ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²¹⁵ Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan oral (etika dalam arti sempit).²¹⁶

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah, dan pola perilaku.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ **Wayne R. LaFave**, *The Decision to Take a Suspect into Custody* (Boston: Little, Brown and Company, 1964).

²¹⁶ **Soerjono Soekanto**, *Op. Cit.*, hlm. 5-7.

Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *lawenforcement* begitu populer.²¹⁷

Dalam membicarakan mengenai masalah penegakan atau menegakkan hukum (*lawenforcement*) akan lebih baik apabila didahului dengan tinjauan terhadap fungsi membuat hukum (*law making*), dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum (*law applying*). Dalam kenyataannya fungsi membuat, menjalankan, dan melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih (*overlapping*).²¹⁸ Bahkan yang satu merupakan fungsi dari yang lain, hukum yang dibuat namun tidak dijalankan tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya, tidak ada hukum yang dapat dijalankan jika hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu, agar hukum dapat dijalankan atau ditegakkan harus terlebih dahulu ada hukum.

Perbedaan fungsi-fungsi tersebut di atas (membuat, menjalankan, dan menegakkan hukum) serta merta akan terkait dengan ajaran *trias politica* dari Montesquieu. Secara aspiratif benar, namun tidak secara konsepsional, karena pada kenyataannya alat-alat kelengkapan organisasi negara (*organ*) tidak terbatas hanya dalam tiga cabang. Di Indonesia, misalnya, terdapat alat-alat kelengkapan negara yang lain, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu ada juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kepresidenan, dan Mahkamah Agung, bahkan pernah ada Dewan Pertimbangan Agung (DPA).²¹⁹

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ **Bagir Manan**, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 29.

²¹⁹ DPA sudah dihapus pada Tahun 2003.



UPAYA-UPAYA PEMBENAHAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTALIS YANG MEMENGARUHI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum sebagai fungsi atau prasyarat bagi keberadaan dan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim. Demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum memerlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas. Demikian pula sebaliknya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas memerlukan demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.²²⁰

Ketika kita bicara hukum, tentu paling tidak ada beberapa hal yang tercakup dan terkait di sana, yaitu: 1) substansi/materi hukum itu sendiri; 2) aparaturnya penegak hukumnya (*law enforcement*); 3) budaya hukum; 4) penguasa.

1. Substansi/Materi Hukum

Substansi/materi hukum secara singkat sudah jelas adalah semua bentuk peraturan hukum, baik peraturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun di luar peraturan perundang-undangan, sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

²²⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman*, *opcit.* hlm. 13—14.

2. Aparatur Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Aparatur penegak hukum/*law enforcement*-nya sudah jelas: polisi, jaksa, hakim, dan juga pengacara (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah faktor-faktor yang terkait dengan kebiasaan masyarakat hukum itu sendiri. Tidak hanya masyarakat selaku warga negara biasa yang cenderung hanya melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam berinteraksi dan bersosialisasi sehari-hari, tetapi juga para aparatur penegak hukum itu sendiri sesuai poin 2 (dua) di atas tadi yang juga di sisi lain adalah sebagai masyarakat yang mempunyai pandangan dan pemahaman serta kebiasaan tersendiri dalam hal memandang dan memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan aturan-aturan hukum itu sendiri, baik ketika sebagai warga masyarakat biasa yang hidup di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat dalam kebiasaannya maupun ketika ia menjalankan tugas dalam kapasitas profesinya sebagai aparatur penegak hukum yang harus menegakkan hukum itu sendiri.

Faktor budaya menjadi salah satu bagian penting yang harus dikritisi, sebab faktor inilah yang membentuk hubungan dan pergaulan sehari-hari di antara para profesi hukum. Sistem budaya yang terbangun di antara mereka (terutama dalam proses peradilan) sangat memengaruhi bagaimana mereka bekerja. Pelaksanaan tugas profesi hukum tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan di antara mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap profesi hukum merupakan mitra bagi profesi hukum lainnya.

Terkait dengan budaya hukum ini juga tidak pernah terlepas pengaruhnya terhadap pembentukan atau pembuatan substansi/materi-materi hukum yang ada, karena bagaimanapun para pembuat undang-undang maupun peraturan hukum lainnya

itu juga adalah tidak pernah terlepas sebagai warga masyarakat yang kesehariannya juga pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan serta pandangan-pandangan maupun pemahaman-pemahaman tentang hukum itu sendiri, yang dalam konteks ini jelas adalah juga merupakan bagian dari apa yang dikatakan budaya hukum atau budaya hukum masyarakat.

4. Penguasa

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”²²¹ Makna kalimat tersebut adalah agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Kekuasaan yang selalu bagai putri cantik yang direbutkan merupakan faktor yang sangat menentukan mandiri tidaknya suatu lembaga peradilan, dengan kekuasaan lembaga peradilan atau lembaga lainnya akan eksis, sebaliknya dengan kekuasaan pulalah suatu lembaga dapat terpuruk dan termarginalkan.

Sejarah telah membuktikan bahwa faktor penguasa mempunyai andil dan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kemandirian lembaga peradilan dan independensi kekuasaan kehakiman. Sepanjang orde lama dan orde baru sering kali kekuasaan memporak-porandakan hukum, karena kekuasaan saat itu menjadi tidak terbatas. Disebabkan faktor penguasa berperan penting dalam penegakan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman, maka siapa pun yang menjadi penguasa harus memiliki kemauan keras untuk mendukung sepenuh hati terlaksananya penegakan hukum.

Setelah sekian lama hidup dalam alam kemerdekaan dan setelah sekian kali berganti kepemimpinan, namun tidak juga mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patut menjadi pertanyaan

²²¹ **Mariam Budiardjo**, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 9.

apakah para penguasa ini memang benar tidak mempunyai keinginan dan kemauan yang keras untuk mendukung bagi terlaksananya penegakan hukum, atautkah ada kaitannya dengan masalah kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi seorang pemimpin dan penguasa yang memegang amanat dari rakyat.

Krisis besar membutuhkan orang kuat atau orang superior. Bukan kuat atau super secara fiskal saja, tetapi kuat secara karakter dan mental. Seperti apa terjemahan “orang kuat atau super” yang dimaksud, tentu tidak hanya sekedar berlatar belakang baik dan bersih, tidak hanya sekedar memiliki catatan prestasi dalam akademik, tidak hanya bernurani dan memiliki iman yang tak tergadaikan, namun lebih dari itu “orang kuat dan super” ini harus kuat menghadapi manusia-manusia yang cenderung mengajaknya berkolusi, berani mengedepankan kebenaran, dan berani mengambil keputusan yang tidak populer sekalipun untuk membenahi dan memperbaiki sistem yang rusak hampir di segala bidang.

Pemimpin yang diinginkan adalah yang kuat karakternya, yang tidak memiliki keraguan untuk membenarkan dan menyalahkan. Pemimpin yang dapat bertindak objektif, tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan. Pemimpin transenden,²²² pemimpin ambivalen, penguasa yang tidak bertujuan untuk menguasai, hartawan yang tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, berakal yang tidak bertujuan mengakali orang lain, bekerja yang tidak mengerjai orang lain. Pemimpin yang jujur namun tidak naif, berani namun tidak nekat, beragama namun tidak fanatik, baik namun tidak bodoh, bicara namun tidak asal, tegas namun tidak otoriter, bijaksana namun tidak ragu.

Penguasa adalah salah satu faktor penting untuk mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang baik, apalagi

²²² Pemimpin yang tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada.

sejarah telah membuktikan bahwa di Indonesia, para penguasa cenderung mengintervensi lembaga peradilan sehingga menjadikan kurang independennya kekuasaan kehakiman yang mengakibatkan hukum sulit ditegakkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka mencari figur yang dapat dipercaya mengemban amanah yang besar ini untuk memimpin negara yang sedang dalam keadaan krisis adalah hal terpenting dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum.

Apakah penguasa dan pemimpin yang kita cari itu adalah individu superior yang identik dengan orang baik, orang saleh, atau orang besar? Kebesaran, kebaikan, kekuatan itu suatu kualitas. Sebagaimana umumnya kualitas, maka ia hanya dapat dikenali lewat pengalaman yang tercipta dari pertemuan dan peristiwa yang membuatnya menjadi berpengalaman. Jadi, individu superior ini sudah harus menunjukkan kualitasnya meski dalam ruang terbatas. Tidak ada orang kuat atau individu superior yang turun dari kahyangan. Orang kuat atau individu yang superior itu pasti ada di antara dua ratus juta penduduk Indonesia, menghirup udara dan tumbuh di bumi pertiwi ini, bertumpah darah yang sama dengan anak-anak bangsa yang tengah berimpitan dan berdesakan di tanah airnya sendiri.

Sejalan dengan teori politik Plato yang mengemukakan mengenai struktur kelas. Didasarkan atas prinsip bakat, para anggota negara dibagi menjadi tiga kelas yaitu penguasa, prajurit, dan produsen. Pembagian ini didasarkan atas asumsi bahwa pada dasarnya ada tiga tipe manusia: mereka yang oleh alam dilengkapi dengan bakat untuk memerintah, mereka yang mampu menunjukkan fungsi administratif dan militer di bawah bimbingan yang benar, dan mereka yang memiliki kemampuan bekerja namun tidak memegang kekuasaan.

Keanggotaan dalam beragam kategori itu ditentukan oleh kemampuan dan bukan oleh kelahiran atau kekayaan bahkan asal usul keturunan. Setiap anak, tidak soal betapa rendah dia

dilahirkan, tergantung pada kemampuan tertinggi sesuai dengan kapasitas alamiahnya, dan setiap individu ditempatkan dalam posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Fenomena yang terjadi di negara kita adalah sering kali prinsip bakat dan faktor kemampuan diabaikan, sehingga antara bakat dan pekerjaan menjadi tidak sebanding.

Plato tidak memegang konsep kesetaraan idealistis di kalangan manusia guna menghargai bakat dan kemampuan. Dia meyakini bahwa bakat alam membuat kemampuan manusia berbeda, baik karena pengejaran fisik maupun intelektual atau karena mencapai kebajikan. Teori platonik beranggapan bahwa sangat bodoh dan tak bermakna untuk menempatkan individu yang inferior dalam posisi kepercayaan publik sementara dia tidak cakap secara alamiah dan juga tidak terlatih. Ia juga beranggapan bahwa tindakan tersebut secara tidak nyaman akan memengaruhi kesejahteraan orang-orang yang inferior dengan menghilangkannya dari bimbingan dan pikiran superior.

Pada saat ini, kita membutuhkan individu superior yang adil dan beradab. Individu superior ini tentu tidak akan hadir dengan sendirinya, dia perlu dihadirkan dan perlu menjalani pelatihan serta perlu dibekali pemahaman tentang ilmu ketatanegaraan, sehingga dapat menjadi negarawan yang berkualitas. Dengan demikian perlu kiranya mengedepankan kaum superior untuk mengisi ruang-ruang publik, menduduki jabatan-jabatan strategis yang keputusannya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Individu-individu ini dapat dicari di tengah-tengah masyarakat dari berbagai latar belakang dan kalangan, serta dari berbagai disiplin ilmu. Secara kasat mata dari segi *Intellectual Quotient (IQ)*, ia memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup memadai untuk menjadi seorang pemimpin dan memiliki wawasan yang luas. Latar belakang pendidikan perlu dikedepankan karena dia bukan hanya akan memimpin individu-individu

inferior semata, tetapi juga akan memimpin individu-individu yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik bahkan yang mungkin juga mempunyai talenta yang sama dengan dirinya.

Dari segi *Emotional Quotient (EQ)* ia dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik serta dapat menunjukkan prestasinya di masyarakat, yang menjadi tolok ukur prestasinya adalah dilihat dari kemapanan hidup yang diraihinya, baik dari segi moril maupun material. Hal ini membuktikan bahwa ia dapat mengenali dengan baik talenta dalam dirinya, sehingga mampu menerapkan dan menyelaraskan antara talenta dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dia dapat menjadi seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi profesional karena talenta dalam dirinya dapat dimaksimalkan. Kemampuan menerapkan dan menyelaraskan ini akan menghasilkan prestasi yang bermanfaat untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi dirinya, baik moril maupun material.

Dari segi *Spiritual Quotient (SQ)* secara umum adanya keseimbangan hidup rohani dan jasmani. Individu yang religius, meskipun tidak dapat dilihat secara kasat mata namun tentunya kehidupan moral dan spiritual yang baik akan menjelma menjadi kepribadian-kepribadian yang berani mengatakan segala sesuatu yang benar dan tegas menolak bahkan memerangi segala sesuatu yang salah. Dalam filsafat Islam sangat jelas perbedaan antara kebaikan (*al-ma'ruf*) dan kejahatan (*al-munkar*). Dalam konsep Filsafat Islam, yang *al-ma'ruf* artinya semua orang secara kodrati tahu dan menerimanya, sedangkan yang *al-munkar* yaitu semua orang secara kodrati menolak dan mengingkarinya.²²³

Menjadi individu superior yang dapat bersifat adil dan beradab tidak hanya berhenti sampai dengan segala kelengkapan

²²³ *Al-Ma'ruf* yang berasal dari 'arafa artinya mengetahui dan mengenal Al-Qur'an dalam surat 77:1 menggunakan bentuk 'urf yang berarti kebaikan, dan *ma'ruf* juga memiliki pengertian yang diketahui, yang diakui, yang mulia, baik, tepat, dan sesuai. Lawan dari *al-ma'ruf* adalah *al-munkar* yang berasal dari nakira artinya mengingkari, mengabaikan, atau menyangkal. *Al-munkar* berarti juga sesuatu yang ditolak, yang tak berdasar dan tidak sah.

talenta *IQ*, *EQ* dan *SQ* saja. Perlu dibentuk sebuah lembaga yang bertugas memberikan pendidikan dan pelatihan serta menambah wawasan bagi calon-calon pemimpin ini. Tidak menjadi masalah dengan latar belakang pendidikan formal apa pun, latar belakang pekerjaan apa pun, karena lembaga ini akan memberikan pemahaman-pemahaman paling penting dan mendasar bagi negarawan.

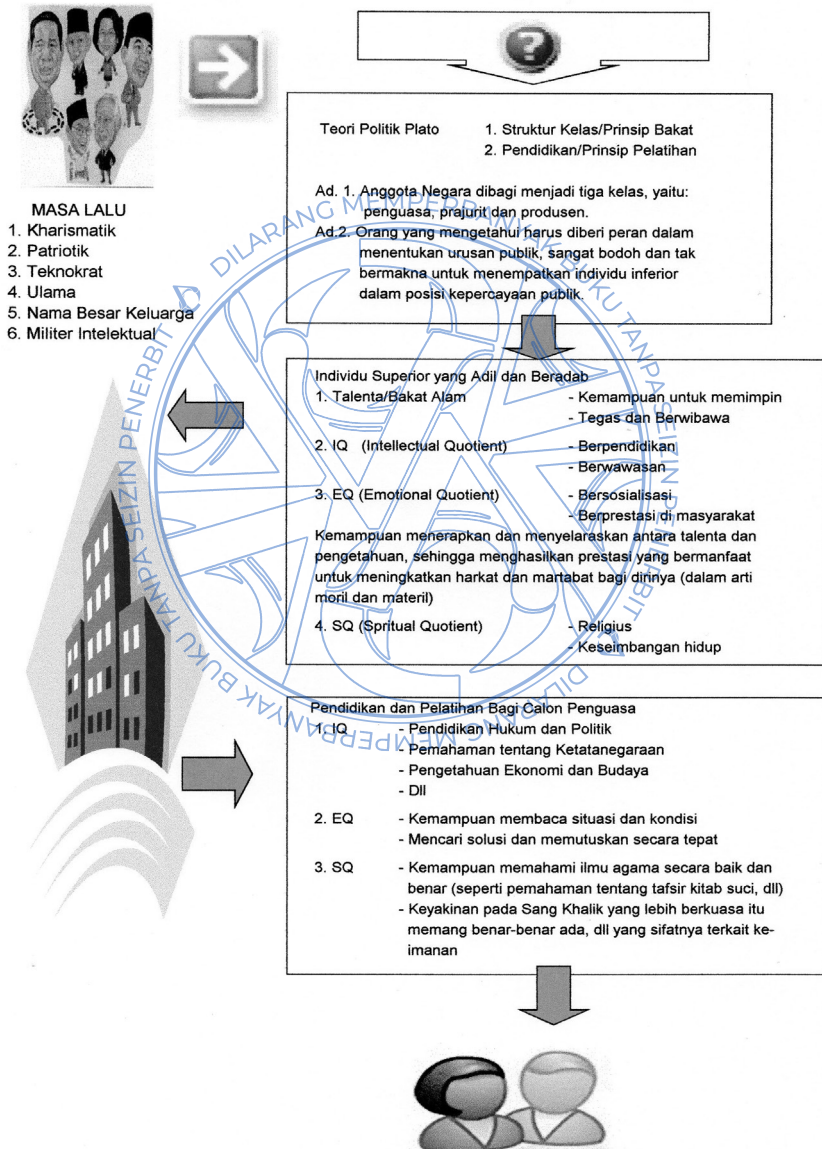
Lembaga ini akan difungsikan semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman tentang ilmu hukum dan politik, ketatanegaraan, serta ekonomi dan budaya. Pelatihan dengan diskusi-diskusi panel dengan para calon lain yang memiliki kapasitas yang sama akan melatih ketajaman berpikir dan kemampuan membaca situasi dan kondisi, sehingga dapat mencari solusi dan memutuskan secara tepat suatu permasalahan. Dari segi rohani dan batin, memperdalam kitab suci dan menafsirkannya dengan benar, akan menambah keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga secara sadar mereka dapat merasakan segala perbuatan dan tingkah laku mereka selalu ada yang mengawasi. Hubungan yang terjadi tidak hanya secara horizontal tetapi juga vertikal.

Diharapkan melalui lembaga ini, dapat ditemukan individu-individu yang dapat mengemban amanah yang besar, menjadi seorang penguasa dan pemimpin yang baik. Penguasa dan pemimpin yang adil dan beradab pasti ada di antara kita, tidak mustahil dapat dicari dan ditemukan, bagi bangsa Indonesia lebih baik terlambat menemukannya daripada tidak sama sekali.

Segala sesuatu yang bernilai dan berharga, yang mengandung nilai mulia, nilai kebenaran dan kebesaran memang tidak mudah didapatkan, dia memerlukan perjuangan dan pengorbanan, memerlukan usaha yang maksimal. Demikian juga dengan individu-individu superior ini yang akan menjadi *the strong man*, menjadi orang kuat, meskipun memiliki raga sebagai fondasi yang kuat, namun jiwanya harus dibangun dan dibentuk sehingga

tidak hanya raga yang kuat tetapi juga jiwa yang sehat. Tidak hanya cerdas dan berintelektual tinggi tetapi juga berani, jujur dan amanah yang menjadi syarat utama perilaku adil dan beradab.

Penguasa yang Dibutuhkan oleh Bangsa Indonesia



B. PERANAN FILSAFAT DALAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia sulit mencapai tujuan hukum adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia para aparaturnya penegak hukum yang ada saat ini masih kurang memadai dari sisi profesionalitas, integritas, maupun kredibilitasnya.
2. Adanya oknum penyidik, jaksa, pengacara/advokat, serta oknum pegawai lembaga peradilan yang merangkap bertindak sebagai makelar kasus (markus).
3. Substansi/materi hukum yang sudah terbentuk selama ini terutama sekali dari segi hukum acaranya, ditambah beberapa peraturan perundang-undangan masih kurang jelas dan dapat menimbulkan multiinterpretasi.
4. Faktor budaya hukum masyarakat yang meliputi pemahaman, intelektualitas serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memandang dan menyikapi sebuah aturan hukum, hal ini mencakup masyarakat biasa maupun aparaturnya penegak hukum yang juga berasal dari masyarakat dan hidup sehari-hari di tengah pergaulan masyarakat.
5. Sistem politik hukum yang sudah terbangun saat ini kurang tepat, serta terlalu besarnya pertumbuhan kaum inferior adalah sebagai sumber dari semua permasalahan dalam berdemokrasi yang pada akhirnya berdampak kepada sektor-sektor lainnya, termasuk juga sektor penegakan hukum.

Selain menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan seni atau dengan pendekatan agama, untuk memahami segala sesuatu kita dapat menggunakan pendekatan filsafat. Filsafat berusaha memahami sesuatu untuk menemukan makna dan nilai-nilainya. Usaha filsafat tersebut sejauh dapat dijangkau oleh pikiran, yang dicari adalah asal mula, sifat dasar, dan tujuan dari alam semesta tempat manusia hidup. Tujuannya adalah **pemahaman (*understanding*)**

dan kebijaksanaan (*wisdom*). Filsuf berusaha menyatukan hasil-hasil ilmu dan memahami tentang moral, estetika, dan agama.

Para filsuf berusaha mencari suatu pandangan hidup secara terpadu, menemukan makna serta mencoba memberikan suatu konsepsi yang beralasan tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Makna dari filsafat itu dapat sebagai suatu sikap, suatu metode, suatu kelompok persoalan, suatu teori/sistem pemikiran, analisis logis tentang bahasa dan makna istilah, atau dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Persoalan-persoalan dalam filsafat memiliki ciri-ciri bersifat umum, tidak menyangkut fakta, berkaitan dengan nilai-nilai (*value*), bersifat kritis dan sinoptik, mencakup keseluruhan struktur, serta bersifat implikatif (setiap jawaban menimbulkan pertanyaan).

Tujuan utama dari filsafat menurut Edmund Husserl²²⁴ adalah untuk menjawab berbagai pertanyaan manusia tentang bagaimana cara terbaik untuk hidup dan tumbuh. Namun pada kenyataannya, filsafat telah menyimpang dari tujuan utamanya. Lebih jauh Husserl mengatakan bahwa para filsuf yang ada pada masa kini, mayoritas lebih menyukai untuk mengkritik terhadap suatu hal, dan bukan mempelajarinya lebih dalam agar dapat dimengerti lebih jauh. Untuk mengembalikan filsafat kepada tujuannya semula memang tidaklah mudah mengingat persepsi para peserta didik (mahasiswa) selama ini yang menganggap filsafat adalah pelajaran hafalan dan mengurus memori ingatan yang membosankan. Mereka tidak diberikan metode yang mengarah kepada mempelajari filsafat sebagai falsafah hidup untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana menjalani hidup dengan cara-cara yang membawa kebaikan bagi diri, keluarga dan lingkungannya, serta lebih jauh lagi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sampai pada batas kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

²²⁴ Terkenal sebagai salah satu filsuf Abad XIX adalah EDMUND HUSSERL (1859—1938). Lahir di Prostějov negara bagian Cekoslowakia pada Tahun 1859 berasal dari keluarga Yahudi yang tidak ortodoks. Periode Tahun 1886—1887 merupakan tahun penting bagi Husserl. Dia pindah ke Halle, dan mempelajari psikologi, menulis *The Philosophy of arithmetic*.

Berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia saat ini, lebih disebabkan oleh karena masyarakatnya yang berada di semua lini tidak mencerminkan berpikir secara kefilosofatan, yaitu tidak berpikir radikal/*radix* (mencari hakikat, esensi atau substansi sesuatu), tidak koheren dan konsisten (berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis dan runtut), tidak sistematis (kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu), tidak komprehensif (mencakup secara menyeluruh), dan tidak bebas (sampai batas-batas yang luas; bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, ataupun agama).

Dalam dunia filsafat dikenal istilah "*being*" yang berarti sesuatu yang tetap, dan "*becoming*" sesuatu yang senantiasa dalam perubahan.²²⁵ Sesuai kodratnya, segala sesuatu yang hidup atau menyangkut kehidupan akan senantiasa berubah dan tidak ada yang tetap. Secara lebih singkat, kenyataan ini diungkapkan dengan menyebut hanya satu yang tetap (*being*) yaitu perubahan (*becoming*). Berbicara mengenai perubahan, saat ini bangsa Indonesia sedang mendambakan dan memperjuangkan suatu perubahan total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Perubahan yang baik tidak sekadar perubahan, akan tetapi selalu mengandung makna pembaruan atau memperbaiki sebagai suatu proses dinamika kehidupan atau yang bertalian dengan sebuah kehidupan. Hakikat reformasi adalah perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma, tata kerja, dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam makna reformasi adalah perubahan menuju suatu keadaan yang lebih baik.²²⁶

Sudah puluhan tahun reformasi berjalan setelah kejatuhan rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, namun

²²⁵ Bagir Manan. "Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum." Makalah yang disampaikan pada kuliah umum sebagai pembukaan tahun akademik 2001/2002 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 07 September 2001, hal. 4.

²²⁶ Idem

semua harapan akan terwujudnya perubahan yang lebih baik sesuai dengan makna reformasi yang sesungguhnya, semakin hari malah menjadi sesuatu yang tidak mungkin dapat terwujud. Hampir di semua bidang kehidupan, perubahan ke arah yang lebih baik hanya seperti angan-angan belaka. Revolusi di bidang sumber daya manusia adalah yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa pada saat ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya atau yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menangani bidang pekerjaannya, sehingga tidak dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal demi kebaikan bersama.

Meningkatnya taraf hidup dan tingginya pendidikan seseorang tidak juga menjamin mereka dapat berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat, bahkan beberapa di antaranya malah menjadi oknum merusak apa yang sudah baik, demi keuntungan diri pribadi dan kelompoknya. Adalah benar pendapat yang dikemukakan oleh John Locke (1632–1704), “Secara alamiah pada dasarnya manusia itu baik,” ia menyebutkan, “*A state of peace, good will, mutual assistance and preservation.*”²²⁷ John Locke berpendapat bahwa suasana berubah setelah uang diciptakan. Dengan uang, manusia memiliki sesuatu di luar batas semestinya (Ghazali, 2000: 6).

Akar dari semua permasalahan yang terjadi adalah adanya kerusakan pada sumber daya manusia yang semakin jauh dari cara-cara berpikir yang seharusnya (cara berpikir kefilisafatan). Filsafat yang menjadi pelajaran wajib (mata kuliah wajib nasional di semua strata) hanya dipelajari untuk mencukupi nilai kelulusan, namun tidak disertai dengan pendalaman makna apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari mempelajari filsafat. Dari banyak keluhan para mahasiswa mengenai filsafat adalah pelajaran yang membosankan dan cenderung sebagai mata kuliah yang tidak disukai. Jika filsafat yang memiliki peran besar untuk memperbaiki sumber daya manusia sudah diabaikan, maka sangat besar kemungkinannya di masa-masa

²²⁷ A state of peace (wilayah yang damai); good will (itikad baik); mutual assistance and preservation (saling membantu dan memelihara/menjaga).

yang akan datang generasi penerus bangsa ini akan semakin berlaku menyimpang dari ajaran-ajaran yang baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan oleh filsafat.

Menurut Socrates,²²⁸ kebajikan adalah pengetahuan (*theoria*). Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar; tindakan jahat adalah akibat dan wawasan yang kurang baik. Oleh sebab itu, adalah wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup, sehingga dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak dan dengan cara demikian akan dapat memperbaiki kerusakan masyarakat. Melatih pikiran secara seksama dan disiplin sangatlah perlu jika tujuan ini akan dicapai.

Murid Socrates, Plato, secara luas dipandang telah menduduki puncak tinggi filsafat Yunani. Banyak dari filsafatnya sendiri merupakan pengembangan dari tema-tema Socrates. Gaya sastra Plato menggunakan bentuk dialog di mana Socrates merupakan teman bicaranya yang pokok.²²⁹ Tiga dialognya mencakup semua ide-ide substansialnya, yakni ada pada karya-karyanya yang paling terkenal yaitu *REPUBLIC*, *STATESMAN* dan *LAWS*. *REPUBLIC* merupakan *masterpiece*-nya, salah satu karya besar sepanjang masa. Buku ini digolongkan sebagai karya yang menantang klasifikasi, tidak tentang politik, etika, ekonomi, atau psikologi, meskipun ia mencakup semua ini bahkan lebih.²³⁰

²²⁸ Zaman Keemasan Yunani diawali oleh tokoh pemikir yang bernama SOCRATES (470-399 SM). Lahir di Athena pada tahun 470 SM. Dia merupakan filsuf besar pertama yang lahir di Athena. Masa Socrates ini disebut sebagai Puncak Zaman Klasik (Zaman Keemasan Yunani) dimana dikatakan bahwa akal budi norma terpenting.

²²⁹ Profesor Foster mencatat bahwa dialog itu mungkin dimaksudkan sebagai kenangan bagi Socrates, tetapi sesungguhnya menjadi kendaraan bagi perkembangan pemikiran utama Plato sendiri. Akibatnya, sekarang tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti kapan Socrates berbicara apakah dialog ini benar ataukah hanya kata-kata Plato.

Foster, M.B. *The Political Philosophies of Plato and Hegel* (Oxford: Clarendon Press., 1935).

²³⁰ **G.H. Sabine**, *A History of Political Thought* (New York: Holt & Co., 1949), hlm. 39.

Ada empat konsep fundamental yang menjadi dasar filsafat politik Plato:²³¹

1. Kebajikan adalah Pengetahuan/*Theoria*

Plato mendirikan jenis pendidikan yang bisa menghasilkan penguasa yang adil karena menurutnya penguasa yang adil dari sebuah negara adalah penguasa yang mempunyai pengetahuan filosofis tentang yang "baik". Segala sesuatu yang "baik" itu hanya dapat diketahui melalui "ilmu dan pengetahuan."

Dalam doktrin bahwa kebajikan adalah pengetahuan menurut Plato terdapat tiga konsep, yaitu:

- a. Kebenaran harus objektif dan tidak berubah agar kita bisa mencapai pengetahuan mengenainya;
- b. Karena kebajikan disamakan dengan pengetahuan, maka orang yang mengetahui harus diberi peran yang menentukan dalam urusan publik. Tugas untuk menemukan penguasa yang baik dan bijak dilakukan dengan ujian pengajaran;
- c. Negara harus mengambil peran aktif dalam mendidik rakyatnya, khususnya kepada orang-orang yang dipercaya dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik. Suatu masyarakat yang semakin bijak dan berfungsi secara baik akan dibantu dengan pelatihan hingga memperoleh kemampuan yang luas.

Kata "kebajikan" secara umum digunakan dalam filsafat politik dalam maknanya yang luas untuk menunjukkan kebaikan moral sekaligus intelektual. Plato membagi kebajikan menjadi empat unsur yang pokok: bijaksana, tegas, sederhana, dan adil. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar, sementara perbuatan jahat adalah akibat dari wawasan yang kurang baik.

²³¹ Henry J. Schmandt, *Op. Cit.*, hlm. 59-75.

Oleh sebab itu, adalah wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup, sehingga dengan mengetahui kebenaran itu, maka manusia dapat berbuat bijak. Dengan demikian, akan dapat memperbaiki kerusakan di masyarakat.

2. Ketidaksetaraan Antarmanusia: Manusia memiliki bakat, kecerdasan, dan kemampuan yang tidak sama

Jalan ke pengetahuan sejati itu berliku-liku dan sulit. Hanya beberapa orang yang selektif, yaitu mereka yang telah belajar berkontemplasi yang bisa menguasainya. Plato mengingatkan bahwa fasilitas untuk kontemplasi adalah terbatas untuk mereka yang wataknya memiliki kapasitas bawaan untuk menjalankan tugas ini; dan bahkan untuk ini semua, kemampuan tidaklah diperoleh secara otomatis melainkan hanya dengan upaya pelatihan.

Menurut Plato, tidak semua manusia memiliki kapasitas yang sama untuk memperoleh pengetahuan sejati. Plato berpendapat bahwa manusia pada dasarnya tidak sama dalam hal kecerdasan dan potensi. Bahkan jika semua manusia memiliki kapasitas warisan yang sama, hanya beberapa yang bisa mendisiplinkan dan melatih diri mereka pada hal-hal di mana akal menjadi panglima atas nafsu dan keinginan; dan hanya ketika akal mendominasi secara mutlak maka jiwa bisa menggapai realitas. Plato tidak memegang konsep kesetaraan idealistis di kalangan manusia guna menghargai bakat dan kemampuan. Dia meyakini bahwa alam membuat kemampuan manusia berbeda, baik karena pengejaran fisik maupun intelektual atau karena mencapai kebajikan.

3. Negara adalah lembaga yang alami;

Negara, menurut Plato muncul karena kebutuhan manusia; tidak ada orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri, tetapi semua dari kita memiliki banyak keinginan dan (karena)

banyak orang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, ada yang bertugas sebagai penolong atas yang lain, dan ketika para mitra dan penolong ini berkumpul dalam satu wilayah, maka kumpulan orang-orang yang saling tolong-menolong dan melengkapi satu sama lain, inilah yang disebut negara.

Muncul kesimpulan bahwa negara merupakan lembaga alamiah yang muncul dari watak manusia. Berulang kali Plato menekankan keyakinannya bahwa kejahatan terbesar pada masyarakat adalah “perselisihan, kebingungan, dan pluralitas,” dan kebaikan terbesar adalah “ikatan kesatuan”. Konsep ini mendominasi seluruh organisasi negara idealnya yang meliputi struktur kelas, pembagian kerja, komunisme bagi penguasa, sistem pendidikan, dan masyarakat yang benar-benar terencana.

4. Tujuan Masyarakat Politik adalah Kebaikan Bersama

Menurut Plato, tugas utama negara adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umum. Plato terus menerus menegaskan, “Tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua.”²³²

Pendapat Socrates yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran yang objektif, orang harus memiliki pengetahuan (*theoria*) inilah yang dikembangkan oleh Plato. Dalam praktiknya, Plato melihat bahwa banyak penguasa yang tidak memiliki *theoria* ini, sehingga tidak memahami persis hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum ditafsirkan menurut selera dan kepentingan penguasa saja. Menghadapi hal ini, Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini tidak lain agar semua orang

²³² *Republics*, IX. Dikemukakan dalam W.H.D. Rouse, *The Complete Text of Great Dialogue of Plato* (New York: New American Library, 1970) hlm. 420.

memahami maksud undang-undang itu, dan lebih penting lagi agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri.

C. KONSEP ILMU DALAM FILSAFAT ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI PLATONIK

Filsafat Islam (*Islamic Philosophy*), pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan *the philosophy of Islam*. Filsafat Islam²³³ artinya berpikir yang bebas, radikal, dan berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Jika direnungkan semua itu dilakukan dalam otak yang ada di kepala yang merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia. Sedangkan tubuh manusia adalah bagian dari diri, keakuan, atau *nafs*, dapat berlangsung suatu proses transendensi, karena keakuan, diri, atau *nafs*²³⁴ pada hakikatnya bersifat transenden,

²³³ Sebagaimana yang termuat dalam sejarah maupun konsep-konsep yang diberikan oleh para filosof muslim menampakkan suatu corak dan inti yang memang "Islam", dalam arti bahwa konsepsi dasar filsafat itu dibangun di atas pilar otentisitas pandangan serta nilai Islam bukan hanya sebagai sifat atau aksiden, ia adalah esensi itu sendiri. Filsafat Islam selalu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hakiki, dengan bahasa intelektual dan rasional. Bagi al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat dalam batas kemungkinan manusia. Karenanya, tujuan filsafat teoretisnya adalah mencapai kebenaran, dan dengan pengetahuan praktisnya berperilaku sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Ibnu Sina mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang eksistensi (*maujud*) qua eksistensi. Lihat **Seyyed H. Nasr**, "*The Meaning and concept of Philosophy in Islam*" dalam Sayed Hossein Nasr & Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*, Jilid 1, bagian 1 (London: Routledge, 1996), hlm. 21–26

²³⁴ *Nafs* sebagai keakuan pribadi merupakan totalitas diri manusia. Di dalamnya, ada kesatuan transenden, kesatuan keadaan, dan perbuatan, kesatuan dari kualitas-kualitas. Keakuan menjadi transendental dalam pengertian bahwa kesadaran ini bertentangan dengan dunia material semata. Ia mengatasi kegiatan berpikir dan bahkan dunia serta melampaui kategori. Merujuk pada Kant, kesadaran jenis ini ada dalam imajinasi transendental, suatu bentuk *apriori* dari arti dan pemahaman, dan melampaui seluruh pengetahuan. Ide-ide keakuan transedental ini pada dasarnya berhubungan dengan yang tak bersyarat, yang metafisik. Dalam hal ini metafisik dapat diterima sebagai postulat rasio.

Lihat **Kant**, *Critique of Pure Reason* (New York: Prometheus Book, 1990), hlm. 72-83.

yaitu pada proses kesatuan dan penyatuan berbagai unsur yang membentuknya dalam aktualisasi diri.

Filsafat Islam selalu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan “Kebenaran” atau “Yang Hakiki” dengan bahasa intelektual dan rasional. Bagi al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat dalam batas kemungkinan manusia. Tujuan filsafat teoritisnya adalah mencapai kebenaran, dan dengan pengetahuan praktisnya berperilaku sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Ibnu Sina mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang eksistensi (*maujud*) *qua* eksistensi. Ilmu dalam pandangan filsafat Islam adalah sebagai berikut:

1. Peranan “ILMU” dalam Islam

Dalam khazanah Filsafat Islam, pengenalan model pengetahuan yang bersifat rasional tidak berhenti dalam alur metodologi berpikir, melainkan berlanjut dalam pemaknaan spiritualitas. Makna spiritualitas hadir bersamaan dengan telaah *reflektif-kontemplatif*. Bahkan dalam filsafat Islam pasca Ibnu Rusyd, sebagaimana tampil pada filsafat mistik Persia gaya Suhrawardi atau Mullasadra, Filsafat Islam dapat dikatakan mencapai puncak metodis dengan perpaduan antara rasio diskursif Yunanian dan spiritual mistik timur-Islam.

Jika dilihat dari sejarah, maka apa yang sudah dikerjakan Nabi Muhammad saw. pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari tugas seorang filosof yang sebenarnya, paling tidak sebelum ia diangkat menjadi Rasulullah, karena kerasulannya itu dimulai dan ditandai sejak diturunkannya wahyu Al-Qur’an. Seorang filosof sejati bukan hanya mereka yang berpikir tentang sesuatu yang besar, tetapi lebih jauh lagi adalah melibatkan dirinya dalam kancah perubahan masyarakatnya, sesuai dengan

Lihat **Musa Asy’arie**, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur’an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm. 77-84.

Lihat juga **Harun Nasution**, *Akal dan Wahyu dalam Al-Qur’an* (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 8-9.

bangunan pemikirannya itu. Kecerdasannya yang luar biasa memungkinkannya untuk memahami dan melaksanakan tugas ganda sebagai filosof dan Rasulullah.

Rasulullah menekankan betapa pentingnya manusia hidup untuk menuntut ilmu dan menegaskan keutamaan seseorang yang berilmu dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Baihaql, dan Ibn Hibban (dari Abu Darda) yang berbunyi:

“Keutamaan seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan atas seorang ahli ibadah, bagaikan bulan dengan sekumpulan bintang. Ketahuilah bahwa ulama adalah ahli waris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan uang dinar ataupun dirham, melainkan mewariskan ilmu pengetahuan. Maka barang siapa yang dapat mengambilnya, berarti dia mendapat keberuntungan besar.”

“Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan perjalanannya menuju surga. Malaikat akan menaunginya dengan sayap karena rida terhadap apa yang dilakukannya. Seluruh penghuni langit dan bumi akan memohonkan ampun bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, demikian juga ikan di air.”

Dalam konsep filsafat Islam, objek kajian ilmu itu adalah ayat-ayat Tuhan yang tersurat dalam kitab suci yang berisi firman-firman-Nya, dan ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan terkandung dalam ciptaan-Nya yaitu alam semesta dan diri manusia itu sendiri.²³⁵ Kajian terhadap kitab suci melahirkan ilmu agama, kajian terhadap alam semesta dalam dimensi fisik atau materi melahirkan ilmu alam dan ilmu pasti, termasuk di dalamnya kajian

²³⁵ Para filosofis Muslim, sejak al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, ar-Razi, Ibnu al-Rawandi, dll. Meski begitu simpatik terhadap filsafat Hellenistik, semuanya menyatakan bahwa yang mereka lakukan dengan filsafat itu adalah untuk mempelajari konsep-konsep Al-Qur'an, baik menyangkut penciptaan dunia, validitas nubuat, kebangkitan, dan lain-lain.

terhadap manusia mengenai perilaku, watak, dan eksistensinya melahirkan ilmu humaniora, sedangkan kajian terhadap ayat-ayat Tuhan itu yang dilakukan pada tingkatan makna, yang berusaha mencari hakikatnya melahirkan ilmu filsafat.

Dilihat dari objek kajiannya maka agama, ilmu, dan filsafat adalah berbeda, baik dalam hal metode yang ditempuhnya, maupun tingkat dan sifat dari kebenaran yang dihasilkannya. Jika dilihat dari sumbernya, maka ketiganya berasal dari sumber yang satu yaitu ayat-ayat-Nya. Dalam kaitan ini, maka ketiganya pada hakikatnya saling berhubungan dan saling melengkapi. Ilmu dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan teknis, filsafat memberikan landasan nilai-nilai dan wawasan yang menyeluruh, sedangkan agama mengantarkan kepada realitas pengalaman spiritual, memasuki dimensi yang Ilahi.

2. Cara Memperoleh Ilmu

Dalam konsep filsafat Islam, “ilmu atau pengetahuan” bisa diperoleh melalui dua jalan yaitu jalan “*kasbi* atau *khushuli*” dan jalan “*ladunni* atau *hudhuri*”. Jalan *kasbi* atau *khushuli* adalah cara berpikir sistematis dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan, dan penemuan. Ilmu ini biasa diperoleh oleh manusia melalui proses pendidikan secara formal secara bertahap seperti yang sudah kita jalani ini. Sedangkan jalan *ladunni* atau *hudhuri* diperoleh dengan tidak melalui proses ilmu pada umumnya tetapi oleh proses pencerahan dengan hadirnya cahaya Ilahi dalam *qalb*, dengan hadirnya cahaya Ilahi itu semua pintu ilmu terbuka menerangi kebenaran, terbaca dengan jelas, dan terserap dalam kesadaran intelek, seakan-akan orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan secara langsung, dan Tuhanlah yang bertindak sebagai Pengajarnya.²³⁶

²³⁶ Konsep *al-'ilm al-hudhuri* pertama kalinya diungkap oleh Syihabuddin Suhrawandi. Bagi Suhrawandi, orang tidak bisa menyelidiki pengetahuan orang lain yang berada di luar realitas dirinya sendiri sebelum masuk dan mendalami pengetahuan tentang dirinya sendiri yang disebut

Tuhan telah bertindak sebagai Pengajar kepada manusia tentang apa yang tidak diketahuinya seperti yang ditegaskan oleh kitab suci Al-Qur'an Surah Al-Alaq (96:3–5) yang artinya : “Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.” Mengajarkan dengan perantaraan kalam maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis dan baca. Membaca yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad saw. seperti yang dijelaskan Al-Qur'an di atas, tidak membaca deretan huruf-huruf dan susunan kata-kata, akan tetapi membaca realitas dalam berbagai dimensinya dalam kehidupan di sekelilingnya, dan melalui bacaan demikian Nabi Muhammad saw. memperoleh wawasan spiritual dan penguasaan pengetahuan hikmah.

Ilmu *ladunni/hudhuri* ini dapat kita dapatkan dengan membersihkan *qalb* serta mengosongkan egoisme dan keakuannya ke titik nol, maka kita berdiri di hadapan Tuhan, seperti seorang murid berhadapan dengan gurunya, Tuhan hadir membukakan pintu kebenaran itu dan ketika kita keluar maka kita akan menjadi satu dengan kebenaran yang telah dimasukinya.²³⁷ Dalam keadaan yang demikian, manusia mempunyai komitmen yang tinggi atas kebenaran yang diserapnya dan ia melibatkan diri dalam proses menjadikan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mereka yang telah mencapai ilmu *ladunni/hudhuri* akan ditandai oleh komitmennya yang

ilmu al-hudhuri. Ciri utama dari ilmu ini dikemukakan oleh Syirazi (Mullasadra), yaitu swa-objektivitas adalah apa yang sesungguhnya diketahui oleh subjek yang mengetahui dan apa yang sesungguhnya eksis dalam dirinya sendiri adalah satu dan sama.

²³⁷ Ada enam langkah pengalaman keagamaan yang terjadi di berbagai tradisi agama di dunia, antara lain: 1) Pengalaman diri terhadap Yang Suci; 2) Pengalaman mistis tentang adanya kesatuan, yaitu antara Tuhan dan individu; 3) Pengalaman reorientasi transformatif, contoh: dari perpisahan menjadi pertemuan; 4) Keberanian menanggung derita; 5) Pengalaman kewajiban moral; dan 6) Pengalaman adanya keteraturan dan kreativitas terhadap alam.

Ian G. Barbour, *Religion in the Age of Science* (London: SCM Press, 1990), hlm. 36-38.

tinggi dalam perilaku kemanusiaan untuk membela kebenaran dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Cahaya atau nur Allah hanya akan masuk ke dalam ruh dan *qalb* untuk membaca, memahami, dan menyerap kebenaran, jika seseorang telah dapat mengosongkan *aql* dan *qalb*-nya dari egoisme, keakuan, keangkuhan, dengan keikhlasan yang total dan kemudian berusaha keras dengan menyiapkan diri menjadi murid memohon Allah mengajarkan kepadanya kebenaran, dan dengan aktifia mengikuti *aql* dan *qalb*-nya merangkaiakan berbagai realitas yang hadir dalam berbagai dimensinya. Jika proses ini dilakukan secara terus menerus maka dengan sendirinya akan melatih ketajaman ruh agar bercahaya menerangi *aql* dan *qalb*-nya untuk menyerap kebenaran dan melaksanakannya di kehidupan nyata.

3. Kebenaran Ilmu dan Tujuannya

Kebenaran selalu berkaitan dengan dimensi keilmuan, kebenaran dalam wacana keilmuan sepenuhnya bersandar kepada manusia, melalui kemampuannya mengembangkan kapasitas berpikirnya yang bekerja untuk mencapai kebenaran. Kebenaran ilmu pada hakikatnya bersifat relatif dan sementara, karena setiap kajian ilmu selalu dipengaruhi oleh pilihan atas fokus yang bersifat parsial, selalu tidak pernah menyeluruh yang meliputi berbagai dimensinya, dan dipengaruhi oleh realitas ruang dan waktu yang selalu berubah. Perubahan-perubahan ini tentu akan berpengaruh pada realitas kebenaran yang ada. Apalagi sandaran ilmu adalah pemikiran manusia, dan apa pun yang bersandar kepada manusia, tidak akan pernah menempati posisi yang mutlak dan abadi.

Dalam konsep filsafat Islam, kebenaran sesungguhnya datang dari Tuhan, melalui hukum-hukum yang sudah ada dan ditetapkan pada setiap ciptaan-Nya, yaitu alam semesta, manusia, dan Al-Qur'an. Semua itu merupakan ayat-ayat Tuhan yang

menjadi sumber kebenaran yang terkandung dalam sunatullah: hukum alam, hukum akal sehat, dan juga hukum agama (moralitas). Agama memang diyakini pemeluknya mempunyai kebenaran mutlak, akan tetapi pemahaman, pemikiran, dan penafsiran manusia terhadap agama yang mutlak itu tidak pernah mutlak, karena pemikiran, pemahaman, dan penafsiran itu bersandar pada manusia yang selamanya tidak akan pernah menempati kemutlakan.²³⁸

Dalam konsep filsafat Islam, ilmu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dan pengembangan ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah merupakan eksistensi kebesarannya dan manusia diwajibkan untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah itu, untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran-Nya, tidak untuk merusak dan melahirkan kerusakan dalam kehidupan bersama, karena akibat buruknya akan dapat juga menimpa dirinya sendiri. Oleh karena itu, kebenaran yang dibangun oleh ilmu dalam hukum-hukum ilmu atau konsep teoritis tidak boleh jatuh di bawah kekuasaan hawa nafsu, karena akibatnya dapat merusak.

D. PENERAPAN TEORI PLATONIK DENGAN KONSEP ILMU DALAM FILSAFAT ISLAM

Kebenaran selalu berkaitan dengan dimensi keilmuan, menjadi prinsip yang fundamental dalam *epistemology*, dan di dalamnya tersusun nilai-nilai benar dan salah. Kebenaran dalam wacana keilmuan, sepenuhnya bersandar kepada manusia, melalui kemampuannya mengembangkan kapasitas berpikirnya yang bekerja untuk mencapai suatu kebenaran, dan sering kali kebenaran itu gagal dicapainya, sebaliknya berbagai kesalahan justru muncul. Kesalahan-kesalahan inilah yang semakin memperkuat arti dari suatu kebenaran,

²³⁸ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: LESFI, 2001), hlm. 80-81.

terlepas dari apakah itu kesalahan yang diperbuat oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang-orang lain.

Teori Plato yang menyatakan bahwa “kebajikan/kebijaksanaan adalah pengetahuan/*theoria*” menekankan kepada manusia hidup untuk mempunyai pengetahuan dan ilmu yang cukup, sehingga dapat menjadi manusia yang manusiawi dalam menjalankan profesinya di segala bidang kehidupan dan memperkecil kemungkinan manusia untuk melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut gurunya, Sokrates, kebajikan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang bodoh. Dalam kitab suci Al-Qur’an Surat Al-Mujadilah (58:11), Allah berfirman yang artinya:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana seseorang itu dapat memiliki pengetahuan dan ilmu yang cukup sehingga ia dapat menjadi manusia yang bijak/bajik. Menurut Plato, manusia telah diciptakan dengan bakat-bakat bawaan sejak lahir dan kemudian diasah dengan pendidikan yang dijalannya dan dilatih secara terus menerus kemampuannya di masyarakat. Seperti dirinya yang terlahir di tengah keluarga aristokrat/bangsawan Athena, sehingga memengaruhi cara berpikirnya yang tidak akan jauh berbeda dengan lingkungan keluarganya. Di Indonesia, kita mengenal istilah bibit, bobot, dan bebet yang ada baiknya untuk dipelajari ulang dan dikaji lebih jauh lagi, apakah salah satu penyebab rusaknya generasi penerus bangsa ini karena kita meremehkan hal-hal seperti ini, sehingga generasi yang lebih banyak terlahir adalah dari golongan yang mewariskan sifat-sifat dan bawaan yang buruk/tidak baik, atautkah kaum inferior banyak menduduki jabatan-jabatan

publik, sehingga banyak manusia yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya atau tidak terlahir untuk pekerjaan tersebut.

Pengetahuan dan ilmu yang sempurna adalah yang dapat menggiring manusia untuk menjadi bijak/bajik sehingga dapat berbuat arif dan bijaksana. Dalam teori Plato dan filsafat Islam telah dijelaskan bahwa pengetahuan atau ilmu dapat diraih dengan pendidikan dan pelatihan yang terus menerus sehingga manusia dapat memecahkan semua persoalan secara teknis. Pentingnya pendidikan secara formal ditekankan untuk dapat dijalani oleh manusia hidup, sehingga dengan demikian dia terasah dan terlatih untuk berpikir dan mencari kebenaran secara intelektual (*IQ*).

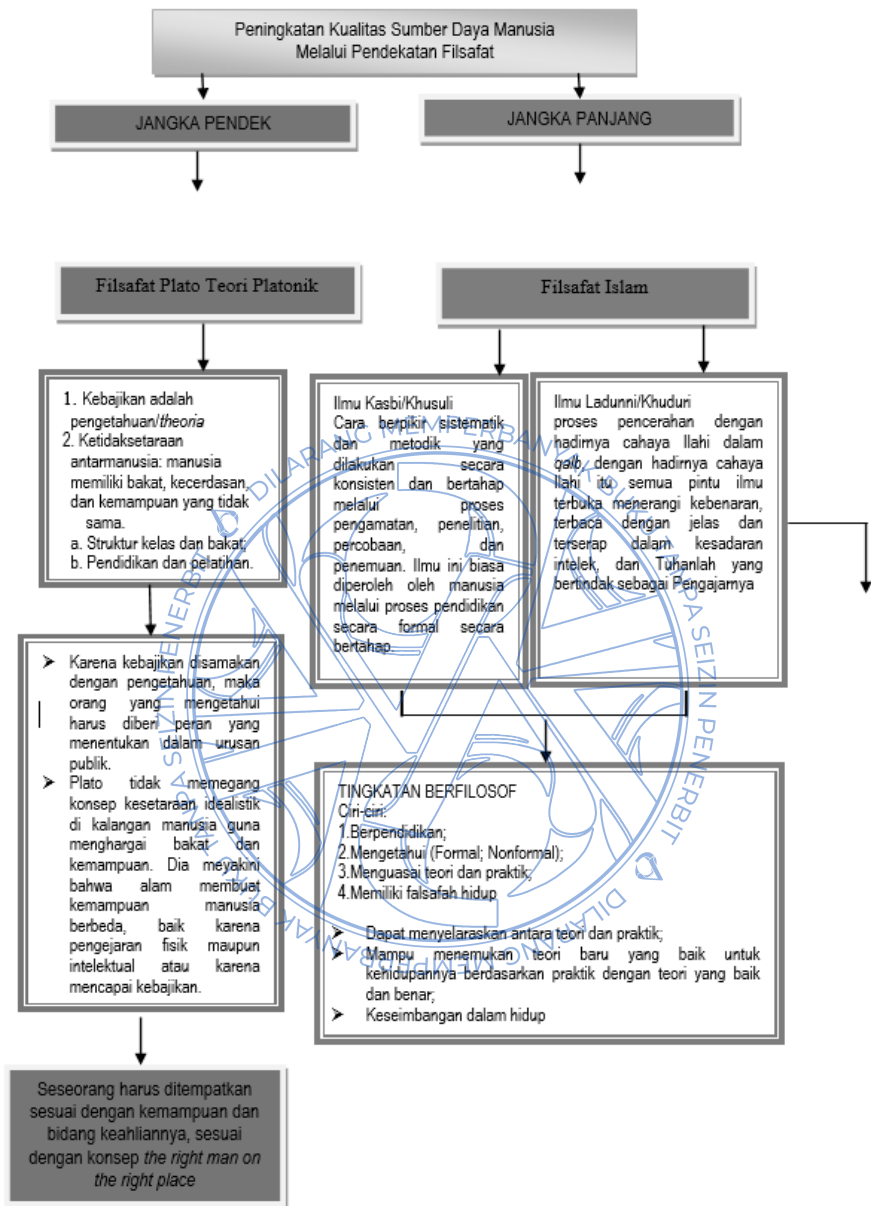
Satu hal yang tidak disebut-sebut oleh Socrates dan Plato, namun kita temukan dalam filsafat Islam bahwa selain yang telah diteorikan Plato mengenai prinsip bakat/bawaan, pendidikan dan pelatihan, yang dalam filsafat Islam disebut sebagai "*ilmu kasbi* atau *khusuli*", maka manusia juga diwajibkan menempuh ilmu dengan jalan "*ladunni* atau *hudhuri*", yaitu dengan berguru secara langsung kepada Tuhannya dengan mengosongkan *aql* dan *qalb* dari egoisme, keakuan, keangkuhan, dengan keikhlasan yang total dan kemudian berusaha keras memohon Allah mengajarkan kepadanya kebenaran, dan dengan aktif ia mengikuti *aql* dan *qalb*-nya merangkaikan berbagai realitas yang hadir dalam berbagai dimensinya, sehingga dapat membangunnya dalam kesadaran intelek.

Manusia cenderung lupa dan mengagung-agungkan kebenaran yang didapat dari lahir sebagai kodratnya dan pendidikan tinggi yang dijalannya, serta kesuksesannya berlatih di masyarakat yang menjadikannya seorang intelektual dan aristokrat yang menjadikannya penyelenggara dan bagian terpenting dari negara di mana ia tinggal. Hal-hal seperti ini memicu manusia menjadi pusat kebenaran, bahwa dirinyalah yang paling benar dan ia telah cukup memiliki pengetahuan tentang kebenaran sehingga semua kebenaran hanya didasarkan pada nilai-nilai yang dipelajarinya saja. Inilah yang

membuat teori Plato menjadi lemah dan tidak dapat bertahan, karena pada akhirnya golongan-golongan yang dianggap telah terdidik dan terlatih menjadi manusia yang sewenang-wenang.

Dengan dilengkapi oleh mendapatkan pengetahuan dan ilmu melalui jalan "*ladunni atau hudhuri*" teori Plato tentang kebijakan/kebijakan adalah pengetahuan/*theoria* dapat dihidupkan dan disosialisasikan kembali. Untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang membuat orang menjadi benar-benar bijak/bajik adalah dengan menggabungkan ketiganya dan tidak sekalipun dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Manusia yang pantas disebut berilmu dan berpengetahuan yang menjadikannya bijak/bajik seperti teori Plato, adalah manusia yang mendapatkan ilmu secara genetis diwarisi bakat oleh pendahulunya, terdidik dan terlatih secara formal melalui pendidikan sesuai dengan bakat alamiah yang dimilikinya dan terasah ketajaman ruhnya agar bercahaya menerangi *aql* dan *qalb*-nya.

Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh manusia-manusia yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan negara ini, seperti yang telah sering diungkapkan "ilmu tanpa agama akan menimbulkan kezaliman" sedangkan "agama tanpa ilmu akan mendatangkan kebutaan". Lingkungan dan asal-usul yang baik akan membiasakan manusia berbuat baik, pendidikan dan pelatihan yang cukup akan membuat kecerdasan emosinya terasah, serta bekal agama yang kuat akan menjadikannya manusia yang manusiawi dan bukan manusia yang hewani.





PENUTUP

Adanya amandemen terhadap UUD 1945 (konstitusi) tidak hanya membawa perubahan ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga berdampak dan membawa perubahan dalam bidang penegakan hukum Indonesia. Bangsa Indonesia dari sejak awal kemerdekaannya sudah memilih negara hukum dengan konstruksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), namun kini pasca amandemen (sudah 4x amandemen), khususnya pada amandemen ke-3 yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 tersebut berbunyi menjadi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Tidak ada lagi kata “*rechtsstaat*” sebagai penegasan dan penjelasannya.

Perubahan dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 tersebut saya katakan seharusnya sebagai angin segar terhadap politik hukum pada bidang penegakan hukum di Indonesia, sebab dampak dari adanya perubahan Pasal 1 Ayat (3) tersebut sangatlah besar dan membawa pengaruh serta perubahan yang sangat signifikan di dalam penegakan hukum di Indonesia (ini tentu bagi yang mengerti dan memahaminya). Saya tegaskan seharusnya bangsa Indonesia sudah dapat jauh lebih baik dan lebih maju lagi di bidang penegakan hukumnya dalam rangka menggapai rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Perubahan konstitusi Pasal 1 Ayat (3) tersebut, dari yang semula ada kata “*rechtsstaat*” pada penjelasannya, kemudian dengan menghilangkan kata *rechtsstaat* ini berarti harus dimaknai sebagai berikut: *Rechsstaat* adalah sebuah konsep hukum dalam *civil law system*,

yang kita tahu identik dengan kodifikasi dan unifikasi hukum, semua peraturan hukum yang ada dikumpulkan/disusun/disatukan kemudian dibukukan dan/atau dicitrakan, maka kita kemudian mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.

Dengan sendirinya pula apabila ada kasus/masalah hukum yang terjadi di masyarakat, maka kita akan melihat pasal berapa dan undang-undang mana yang dilanggar (kalau pidana, lihat UU Pidana, demikian juga kalau perdata dan seterusnya). Kita pasti melihat bagaimana bunyi pasalnya dalam undang-undang tersebut. Apa bunyi kalimat yang tertulis dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, dan dengan sendirinya *output*-nya adalah positivisme hukum. Kita sadar ataupun tidak bahwa kita sudah masuk dalam ajaran mazhab “positivisme”. Kita hanya melihat apa bunyi kalimat dalam undang-undang secara tertulis/tersurat saja atau dengan kata lain, kita hanya mau menjalankan apa yang sudah tertulis dalam kalimat undang-undang saja. Kita tidak mau tahu hal-hal lain di luar undang-undang tersebut. Adil atau tidak adil tetap harus kita laksanakan, sebab itulah hukum! Tidak ada pertimbangan lain di luar itu. Sekali lagi inilah yang disebut dengan positivisme hukum, yang memang sudah ada dari dulu di dalam filsafat hukum, sebagaimana yang dipelopori oleh Hans Kelsen dan John Austin.

Dalam “*The Pure Theory of Law*”, Hans Kelsen (1881–1973) menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politik, ekonomi, dan sebagainya. John Austin (1790–1861) berpendapat bahwa hukum adalah suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*close logical system*). Hukum dipisahkan dari keadilan. Sebelum berkembang aliran positivisme, bahkan pada abad pertengahan telah berkembang aliran legisme, yang mengidentikkan hukum sama dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya hukum adalah undang-undang.

Mazhab positivisme di Indonesia sejak kemerdekaan sampai hari ini penganutnya adalah masih mayoritas, ini memang bukan suatu kesalahan, dan tidak pantas kita menyalahkan siapa pun. Jika ingin dikatakan sebagai suatu kesalahan, maka itu adalah kesalahan kolektif kita sebagai bangsa, karena itu merupakan konsekuensi logis sebagai akibat dari kita memilih konstruksi negara hukum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dengan menggunakan kata *rechtsstaat* tadi. Positivisme hukum terbukti tidak dapat atau kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diharapkan, karena banyak sekali *du process of law* yang tidak dapat mencapai tujuan hukum yang namanya “keadilan”.

Dikarenakan mazhab positivisme bergantung pada bagaimana bunyi kalimat yang tertulis dalam undang-undang, kemudian diterapkan terlepas adil ataupun tidak adil, itulah hukum yang harus dilaksanakan. Maka penegakan hukum dengan cara seperti ini berarti hukum diciptakan hanya untuk hukum, hukum bukan diciptakan untuk manusia, yang dicari atau dinomorsatukan adalah tujuan hukum yang namanya kepastian (*certainty*). Maka sebagai akibat dari penegakan hukum yang keliru dengan cara seperti ini terjadilah seperti apa yang kita lihat beberapa waktu silam, dalam kasus nenek Minah, nenek Asyani, dan lain-lain.

Dengan tidak mencantumkan penegasan atau penjelasan kata “*rechtsstaat*” tersebut, maka kita kini tidak harus lagi menggunakan *value* dari *rechtsstaat* tadi, tetapi dapat saja kita keluar dan beralih dengan menggunakan *value* dari *rule of law* dari konsep *anglo saxon (common law) system*, atau dengan kata lain tidak lagi menegakkan hukum dengan menggunakan paradigma berpikir positivisme hukum yang sepenuhnya bergantung kepada bunyi kalimat dalam undang-undang.

A. PARADIGMA BERPIKIR: POSITIVISME MENUJU REALISME

Satjipto Rahardjo, penggagas teori hukum progresif mengatakan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, karena ada manusia (masyarakat) maka hukum diciptakan, dan jangan terpenjara oleh undang-undang. Sementara Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa hukum formil tidak boleh menghalang-halangi keadilan materil.

Paradigma berpikir seperti ini sejalan dengan aliran realisme hukum/ *pragmatic legal realism* (walau banyak para ahli dan pakar filsafat hukum di dunia mengatakan bahwa realisme/*realism* bukanlah suatu mazhab atau aliran hukum di dalam filsafat hukum, tetapi hanya merupakan gerakan cara berpikir tentang hukum). Kaum realis sedari awal sudah menyadari bahwa tidak mungkin undang-undang yang ada dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan hukum yang sangat banyak dan begitu kompleksnya yang ada di masyarakat.

Inti ajaran realisme hukum secara sederhana adalah undang-undang cukup dijadikan acuan di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Jadi sekiranya undang-undang yang ada sudah sangat layak atau sudah dirasakan adil, maka tetap digunakan atau dipakai, namun bila undang-undang tersebut dirasakan kurang adil atau jauh dari rasa keadilan maka harus ditinggalkan, utamanya bagi para hakim. Selanjutnya hakim haruslah melakukan penemuan hukum atau apa yang disebut *rechtsvinding*, untuk itu hakim haruslah kreatif dalam menemukan hukum untuk keadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Hukum memang ada dalam undang-undang akan tetapi harus ditemukan (Prof. Paul Scholten). Ini dapat dimaknai sebagai sebuah isyarat bahwa sebelum sebuah undang-undang digunakan haruslah terlebih dahulu ditafsirkan secara tepat dan benar, tidak hanya melihat bagaimana bunyi kalimatnya saja (tersurat saja), tetapi harus ditafsirkan sampai kepada roh dan jiwa dari undang-undang tersebut, bagaimana historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya dari sebuah undang-undang yang akan digunakan tersebut.

Penegakan hukum sudah dikatakan tepat apabila sudah berhasil mencapai tujuan hukum yang namanya keadilan, demikian juga sebaliknya sebuah penegakan hukum dikatakan salah atau keliru, apabila gagal mencapai tujuan hukum yang namanya keadilan. *Law without justice is nothing.*

Penegakan hukum harus menempatkan tujuan hukum rasa “keadilan” (*justice*) sebagai tujuan yang harus dinomorsatukan

(menjadi prioritas utama), atau secara urut tujuan hukum yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Keadilan (*Justice*);
2. Kebahagiaan (*Great be Happiness*);
3. Kepastian (*Certainty*).

Penegakan hukum idealnya (dapat dengan):

- 1) *Value Rechtsstaat* ➡ Positivisme Hukum (paradigma lama)
- 2) *Value Rule of Law* ➡ Realisme Hukum (paradigma baru)

Penegakan hukum harus menggunakan paradigma berpikir sebagai berikut (dalam rumusan):

Undang-Undang + Hati Nurani à *Justice*

B. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PENDEKATAN FILSAFAT

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan unsur atau komponen yang utama di dalam proses pembangunan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa hanya dapat dilakukan secara maksimal apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Indikator suatu negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi atau tidak, dapat dilihat dari tingkat kemajuan yang telah dicapai. Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, apabila sumber daya manusia yang cukup besar ini tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, maka hanya akan menjadi beban yang memperlambat proses pembangunan.

Sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia dapat juga disebut tenaga atau kekuatan (energi atau *power*). Sesuatu yang harus utuh dan berkualitas, dapat dilihat dari aspek yang relatif mudah untuk dibangun sampai ke aspek yang relatif rumit. Kriteria sumber daya manusia yang dapat disebut berkualitas, dirangkum dari beberapa

pendapat para ahli sesuai dengan pemikiran penulis adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Hanya jiwa-jiwa yang kuat akan menghasilkan kualitas mental berdaya juang tinggi yang merupakan unsur terpenting dalam kualitas sumber daya manusia.
2. Memenuhi kriteria kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan). Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai maka manusia mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif dan inovatif dengan menggunakan kekuatan intelegensia, kreativitas, dan imajinasinya. Tidak lagi semata-mata menggunakan kekuatan fisik dan energi otot.
3. Memenuhi kriteria kualitas emosional. Sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya.
4. Memenuhi kriteria kualitas spiritual. Sumber Daya Manusia adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan pertumbuhannya yang juga tinggi, Indonesia harus segera membenahi kualitas sumber daya manusianya. Jika hal ini tidak segera dilakukan maka akan semakin bertambah jumlah penduduk yang akan hanya menjadi beban, sehingga pembangunan semakin lambat atau bahkan diam di tempat (*stagnant*).

Akar permasalahan utama yang mengakibatkan bangsa Indonesia maupun mayoritas negara-negara berkembang lainnya di dunia saat ini sulit untuk mencapai kemajuan, adalah dikarenakan terlalu sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki cara-cara berpikir secara kefilosofan di setiap lini kehidupan. Dengan

demikian, maka melalui pendekatan filsafat diharapkan akan mampu memperbaiki kerusakan pada sumber daya manusia atau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan filsafat sebagaimana yang diajarkan oleh filsuf Plato melalui teori Platoniknya untuk jangka pendek, dan konsep ajaran filsafat Islam dalam cara untuk mendapatkan ilmu, baik secara *kasbi/khusuli* dan *ladunni/hudhuri* untuk jangka panjangnya, agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (dalam artian sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter baik), sehingga mampu menguasai dan mengisi akan kebutuhan sumber daya manusia di berbagai bidang kehidupan sebagaimana yang diharapkan.

Di Indonesia dan mayoritas negara-negara berkembang pada umumnya sering kali kita amati dan lihat bahwa unsur filsuf atau orang-orang yang berpikir secara kefilosofan tidak mendapatkan kesempatan yang luas untuk menjadi pejabat publik atau yang duduk memegang peranan penting dan menentukan sebagai penyelenggara negara, dan tidak memperhatikan struktur kelas dan bakat seperti yang dikemukakan oleh Plato melalui ajaran teori Platoniknya. Selain itu negara-negara berkembang didominasi oleh warga masyarakat yang mayoritas masih rendah tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikannya. Peningkatan sumber daya manusia dalam jangka pendek dapat diwujudkan jika kita mengacu kepada filsafat Plato yang mengemukakan bahwa sangat bodoh dan tak bermakna untuk menempatkan individu yang inferior dalam posisi kepercayaan publik sementara dia tidak cakap secara alamiah juga tidak terlatih. Plato berpandangan bahwa tindakan tersebut secara tak nyaman akan mempengaruhi kesejahteraan orang-orang yang inferior dengan menghilangkannya dari bimbingan dan pikiran superior (J. Schmandt, 2002: 59-75).

Plato tidak memegang konsep kesetaraan idealistis di kalangan manusia guna menghargai bakat dan kemampuan. Dia meyakini bahwa alam membuat kemampuan manusia berbeda, baik

karena pengejaran fisik maupun intelektual atau karena mencapai kebajikan. Jika terjadi kerusakan pada suatu negara maka itu dengan mudah dapat dipahami bahwa banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menguasai bidang pekerjaannya, atau dengan kata lain sudah terjadi kekeliruan dalam menempatkan seseorang karena tidak sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keahliannya.

Bagaimana jika kita memandang dari sudut filsafat Islam? Filsafat Islam (*Islamic Philosophy*) pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami (Asy'arie, 2001:6).

Filsafat Islam²³⁹ artinya berpikir yang bebas, radikal, dan berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Jika direnungkan semua itu dilakukan dalam otak yang ada di kepala yang merupakan salah satu organ dalam tubuh manusia. Sedangkan tubuh manusia adalah bagian dari diri, keakuan, atau *nafs*, dapat berlangsung suatu proses transendensi, karena keakuan, diri, atau *nafs*²⁴⁰ pada hakikatnya bersifat transenden, yaitu pada proses

²³⁹ Sebagaimana yang termuat dalam sejarah maupun konsep-konsep yang diberikan oleh para filosof muslim menampakkan suatu corak dan inti yang memang "Islam", dalam arti bahwa konsepsi dasar filsafat itu dibangun di atas pilar otentisitas pandangan serta nilai Islam bukan hanya sebagai sifat atau aksiden, ia adalah esensi itu sendiri. Filsafat Islam selalu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan Kebenaran atau Yang Hakiki, dengan bahasa intelektual dan rasional. Bagi *al-Kindi*, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat dalam batas kemungkinan manusia. Karenanya tujuan filsafat teoretisnya adalah mencapai kebenaran, dan dengan pengetahuan praktisnya berperilaku sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Ibnu Sina mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang eksistensi (*maujud*) qua eksistensi.

²⁴⁰ Nafs sebagai keakuan pribadi merupakan totalitas diri manusia. Di dalamnya ada kesatuan transenden, kesatuan keadaan dan perbuatan, kesatuan dari kualitas-kualitas. Keakuan menjadi transedental dalam pengertian bahwa kesadaran ini bertentangan dengan dunia material semata. Ia mengatasi kegiatan berpikir dan bahkan dunia serta melampaui kategori. Merujuk pada Immanuel Kant, kesadaran jenis ini ada dalam imajinasi transedental, suatu bentuk *a priori* dari arti dan pemahaman, dan melampaui seluruh pengetahuan. Ide-ide keakuan transedental ini pada dasarnya berhubungan dengan yang tak bersyarat, yang metafisik. Dalam hal ini metafisik dapat diterima sebagai postulat rasio.

kesatuan dan penyatuan berbagai unsur yang membentuknya dalam aktualisasi diri.

Jika dilihat dari sejarah, maka apa yang sudah dikerjakan Nabi Muhammad saw., pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari tugas seorang filsuf yang sebenarnya, paling tidak sebelum ia diangkat menjadi Rasulullah (Rasulnya Allah atau Utusannya Allah), karena kerasulannya itu dimulai dan ditandai sejak diturunkannya wahyu kitab suci Al-Qur'an kepadanya. Seorang filsuf sejati bukan hanya mereka yang berpikir tentang sesuatu yang besar, tetapi lebih jauh lagi adalah melibatkan dirinya dalam kancah perubahan masyarakatnya, sesuai dengan bangunan pemikirannya itu. Kecerdasannya yang luar biasa memungkinkannya untuk memahami dan melaksanakan tugas ganda sebagai filsuf dan Rasulullah.

Dalam konsep filsafat Islam, "ilmu atau pengetahuan" bisa diperoleh melalui dua jalan yaitu jalan "*kasbi* atau *khushuli*" dan jalan "*ladunni* atau *hudhuri*" (Asy'arie, 2001: 74). Jalan *kasbi* atau *khushuli* adalah cara berpikir sistematis dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan, dan penemuan. Ilmu ini biasa diperoleh oleh manusia melalui proses pendidikan secara formal dan bertahap seperti yang sudah kita jalani ini.

Sedangkan jalan *ladunni* atau *hudhuri*²⁴¹ diperoleh dengan tidak melalui proses ilmu pada umumnya tetapi oleh proses pencerahan dengan hadirnya cahaya Ilahi dalam kalbu, dengan hadirnya cahaya Ilahi itu semua pintu ilmu terbuka menerangi kebenaran, terbaca dengan jelas dan terserap dalam kesadaran intelek, seakan-akan orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan

²⁴¹ Konsep *al-'ilm al-hudhuri* pertama kalinya diungkap oleh Syihabuddin Suhrawandi. Bagi Suhrawandi, orang tidak dapat menyelidiki pengetahuan orang lain yang berada di luar realitas dirinya sendiri sebelum masuk dan mendalami pengetahuan tentang dirinya sendiri yang disebut ilmu *al-hudhuri*. Ciri utama dari ilmu ini dikemukakan oleh Syirazi (Mullasadra), yaitu swa-obyektivitas adalah apa yang sesungguhnya diketahui oleh subyek yang mengetahui dan apa yang sesungguhnya eksis dalam dirinya sendiri adalah satu dan sama.

secara langsung, dan Tuhanlah yang bertindak sebagai Pengajarnya (Asy'arie, 2001:75).

Tuhan telah bertindak sebagai Pengajar kepada manusia tentang apa yang tidak diketahuinya seperti yang ditegaskan oleh kitab suci Al-Qur'an Surah Al-Alaq (96:3-5) yang artinya: "Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya." Mengajarkan dengan perantaraan kalam maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis dan baca. Membaca yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Muhammad saw., seperti yang dijelaskan Al-Qur'an di atas, tidak hanya membaca deretan huruf demi huruf dan susunan kata-kata saja, akan tetapi membaca segala realitas dalam berbagai dimensi kehidupan yang ada di sekelilingnya, dan melalui cara membaca yang seperti itulah Nabi Muhammad saw. memperoleh wawasan spiritual dan penguasaan pengetahuan hikmah.

Ilmu *ladunni/hudhuri* ini dapat kita capai dengan membersihkan kalbu dan mengosongkan egoisme dan keakuannya ke titik nol, maka kita seolah berdiri di hadapan Tuhan, seperti seorang murid berhadapan dengan gurunya, Tuhan hadir membukakan pintu kebenaran itu dan ketika kita keluar maka kita akan menjadi satu dengan kebenaran yang telah dimasukinya.²⁴² Dalam keadaan yang demikian manusia mempunyai komitmen yang tinggi atas kebenaran yang diserapnya dan ia melibatkan diri dalam proses menjadikan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mereka yang telah mencapai ilmu *ladunni/hudhuri*, akan ditandai oleh komitmennya yang tinggi dalam perilaku kemanusiaan untuk

²⁴² Ada enam langkah pengalaman keagamaan yang terjadi di berbagai tradisi agama di dunia, antara lain: 1) Pengalaman diri terhadap Yang Suci; 2) Pengalaman mistis tentang adanya kesatuan, yaitu antara Tuhan dan individu; 3) Pengalaman reorientasi transformatif, contoh: dari perpisahan menjadi pertemuan; 4) Keberanian menanggung derita; 5) Pengalaman kewajiban moral; dan 6) Pengalaman adanya keteraturan dan kreativitas terhadap alam.

membela kebenaran dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai bagian yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebagaimana yang dimaksud oleh Socrates/Plato bahwa “kebajikan/ kebijakan adalah pengetahuan/*theoria*”, sehingga diwajibkan kepada siapa pun untuk memiliki “pengetahuan sejati”, terutama sekali yang akan menduduki jabatan-jabatan publik, termasuk jabatan-jabatan yang ada di lembaga-lembaga peradilan tidak terkecuali jabatan hakim.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan sumber daya manusianya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus lebih dicerdaskan lagi melalui pendidikan, dalam arti yang seluas-luasnya baik formal maupun nonformal. Hal ini dapat dikonkretkan ke dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari, seperti lebih lagi menggalakkan kegiatan gemar membaca bacaan yang bermanfaat dan berkualitas, serta meminimalisir kebudayaan-kebudayaan di berbagai daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi.
2. Penyelenggara negara baik yang duduk di eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ditempatkan sesuai bakat dan kemampuan, tidak hanya terdidik tetapi juga terlatih dan ditempatkan pada posisinya yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya (*the right man on the right place*).
3. Harus dirumuskan ke depan dalam politik hukum nasional agar masyarakat yang saat ini mayoritas termasuk kategori kaum inferior merupakan faktor fundamental penyebab terpuruknya sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dicerdaskan terlebih dahulu melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dalam arti yang seluas-luasnya. Negara harus lebih memberikan perhatian di bidang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian. Pendidikan yang

merata akan dapat meminimalisir jumlah kaum inferior sehingga dapat menggunakan hak suaranya secara benar dan bertanggung jawab dalam setiap pemilihan umum, agar lahir pemimpin-pemimpin yang duduk sebagai kepala pemerintahan, baik di pusat maupun daerah serta wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif adalah orang-orang superior yang benar-benar cerdas dan profesional di bidangnya, bermoral dan berhati nurani, serta dapat mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negaranya secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- A.Gunawan Setiardja. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1983.
- A. Hamzah & Senjun Manulang. *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: IND. Hill. Co. 1987
- A. Mukhtie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2005.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Abu Daud Busroh & Abu Bakar Busroh. *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991.
- Affan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Fajar. 2000.
- Ahmad Ali. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: IBLAM. 2004.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hubungan Agama dan Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 1985.
- Alder, John. *Constitutional and Administrative Law*. Mc.Millan: Professional Master. 1989.
- Appeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1992.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi*. Bandung: PT. Alumni. 1997.

- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.
- , *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2005.
- , *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UI Press. 2007.
- Barbour, Ian G. *Religion in The Age Science*. London: SCM Press. 1990.
- Benny K. Harman. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: ELSAM. 1997.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Haga. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV Kita. 2006.
- Bertenz, K. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1983.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary, Abridged Sixth Edition*. St. Paul Minn : West Publishing Co. 1991.
- Chairul Anwar. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Cheng, Robert T. & Upp. Robert D. *Bussines and Law*. St. Paul: West Publishing Company. 1990.

- Collinson, Diane. *Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan*, terjemahan Ilzamudin Ma'mur & Mufti Ali. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Corwin, Edward S. *The Constitution And What It Means Today*. New Jersey: Pricenton University Press. 1956.
- Crouch, Harold. *Militer & Politik Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1999.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Dicey, A.C. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. MacMillan: St. Martin Press. 1973.
- Dyzenhaus, David. *Legality and Legitimacy*. New York: Oxford University. 1997.
- E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Ebbe et. al. *Comparative & International Criminal Justice System Policing Judiciary and Corection*. Boston: Butherwoth-Heineman. 2000.
- Echols, John M. & Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Engels, J.W.M. et al. M. *De Rechtsstaat Herdacht*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwole. 1989.
- Foster. M.B. *The Political Philosophies of Plato and Hegel*. Oxford: Clarendon Press. 1935.
- Franken, H. *Onafhankelijk en Verantwoordelijk*. Deventer: Gouda Quhnt. 1997.
- Franz Magnis Suseno. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Kanisius.

- Et. Al. *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK Gramedia. 1991.
- Friedmann, Lawrence M. *American Law, Legal Culture: Legality and Morality*. New York-London: W.W. Norton & Company. 1984.
- *Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Gijssels, Jan & Mark van Hoecke. *Apakah Teori Hukum Itu?* Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2000.
- H. Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.
- H. Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. Depok: STIH IBLAM. 2004.
- H. Priyono. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Tim Redaksi Driyakarya. Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1983.
- H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi & Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cetakan ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- H.M. Rasjidi. *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisme*. Jakarta: Bulan Bintang. 1972.
- H. Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Haris, J.W. *Legal Philosophies*. London: Butterworth & Co. 1980.
- Harun Al-Rasid. *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 1983.
- Harun Nasution. *Akal dan Wahyu dalam Al-Qur'an*. Jakarta: UI Press. 1983.

- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Second Edition. Oxford: Clarendon Press. 1998.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas. 1973.
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari; Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Huijbers, T. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. ke-5. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Inu Kencana Syafie. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Ismail Suny. *Jaminan Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru. 1978.
- , *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru. 1981.
- , *Politik Hukum Tata Negara*. Editor Hendra Nurtjahyo. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004
- Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress. 2006.
- , *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Jakarta: FH UI Press. 2005
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Kontitusi Press. 2005.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Js. Badudu & Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Kant. *Critique of Pure Reason*. New York: Prometheus Book. 1990.

- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press. 1978.
- , *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqin. Bandung: Nusamedia & penerbit Nuansa. 2007.
- Kerr, Malcom H. *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1996.
- Khadduri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam*. Baltimore and London: The John Hopkins Press. 1955.
- LaFave, Wayne R. *The Decision to Take a Suspect Into Custody*. Boston: Little, Brown and Company. 1964.
- Lily Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Cet. Ke-2. Bandung: PT Alumni. 1985.
- Lily Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Sistem*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Lily Rasjidi & Ira Tania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Abditya Bhakti. 2001.
- Locke, John. *Second Treatise of Civil Government*. New York: Library of Liberal Arts. Oxford: Blackwell. Everyman's Library, New York: Dutton.
- Locke, John. *Two Treatise of Government*. Edited by Mark Goldie Churchill College Cambridge. London: Everyman J.M. Dent. 1983.
- M. Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1997.
- Mariam Budiardjo. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan. 1991.

- Mariam Darus Badruzaman. *Beberapa Guru Besar berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. Bandung: Alumni. 1983.
- Mays, G. Larry & Peter R. Greware. *Courts and Justice, A Reader , Second Edition*. Illinois: Waveland Press INC. 2005
- Mercado, Leonardo N. *Legal Philosophy*. Tacloban City: Divine Word University Publishing. 1984.
- Mieke Komar. *Beberapa Masalah Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian*. Bandung: FH Unpad. 1981.
- Mill, J.S. *Utilitarianism*. New York: Oxford University Press. 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 1975.
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: PT Gramedia. 1980.
- Moh. Kusnardi & Harmally Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia & CV Sinar Bakti. 1983.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- , *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1998.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. 2006.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2007.

- Moh. Tolchah Mansoer. *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1983.
- , *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*. Bandung: Alumni. 1983.
- Montesquieu, Baron de. *The Spirit of the Laws*. New York-London: Hafner Press. 1949.
- Morisson. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa. 2005.
- Muhammad Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1952
- Musa Asy'arie. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LESFI. 1992.
- , *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 2001.
- Nasr, Seyyed & Oliver Leaman. *History of Islamic Philosophy*. London: Routledge. 1996.
- On Liberty, edisi Gateway. Chicago: Regnery. 1949.
- Oemar Senoadji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ostwald, Martin. *Aristotle: Nicomachean Ethics*. New York: Macmillan Publishing Co. 1962.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni. 1997.
- Padmo Wahyono. *Guru Pinandita: Sumbangsih untuk Prof. Djokosetono, SH*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia. 1984.

- Parlin M. Mangunsong. *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*. Bandung: Alumni. 1992.
- Paulus Effendi Lotulung. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas Publik. Dalam 70 Tahun Prof. Harun Alrasid*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. 2000.
- Postema, Gerald J. *Bentham and The Common Law Tradition*. Oxford: Clarendon Press. 1986.
- Pound, Roscoe. *Tugas Hukum*. Terjemahan Muhammad Rajab. Jakarta: Bharata. 1975.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Sendi-sendi Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1985.
- Quirk, William J & R. Randall Bridwell. *Judicial Dictatorship*. Transaction Publisher. 1997.
- Radbruch G. *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Kochler. 1973.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Revised Edition*. Oxford: Oxford University Press. 1999.
- Rosenthal, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*. Cambridge: at the University Press. 1958.
- Rouse, W.H.D. *Great Dialogue of Plato*. New York: Mentor Book. 1956.
- S. Ahmad Waqar Husaini. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Terjemahan Islamic Environmental System Engineering oleh Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka Salman ITB. 1983.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES. 1990.
- Salma. *Kamus Umum Lengkap: Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Bandung: Pionir Jaya. 1986.
- Sabine, G.H. *A History of Political Thought*. New York: Holt & Co. 1949.

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-2. Bandung: Alumni. 1986.
- . *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1997.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*. Terjemahan Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2002.
- Schuchman, P. *Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy*. Cet. Ke-2. Boston: Little, Brown and Co. 1979.
- Schwartz, Bernard, *Constitutional Law A Textbook*. New York: The MacMillan Company.
- Shapiro, Martin. *The Global Expansion of Judicial Power*. Edited by C. Neal Tate & Torbjorn Vallinder. New York: University Press. 1995.
- Soerjono Soekanto. *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1985.
- *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Solly Lubis. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Sowell, Thomas. *The Quest for Cosmic Justice*. New York: The Free Press. 1999.
- Sri Soemantri M. *Ketetapan MPR (S) sebagai salah satu Sumber Hukum Tata Negara*. Cet. Pertama. Jakarta: CV. Remadja Karya. 1985.
- . *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.
- . *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- . *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1997.

- Stumpf, Samuel Enoch. *Philosophy: History & Problem*. London: McGraw Hill. Inc. 1999.
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni. 1973.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Edisi ke-3. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Sudjono Dirdjosisworo. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali. 1983.
- Sunarjati Hartono. *Apakah The Rule of Law itu?* Bandung: Alumni. 1982.
- , *Capita Selecta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni. 1976.
- Termoshuizen, Marjene. *Nederlands Indonesisch Juridisch Woordenboek*. Leiden: KITLV Uitgeverij. 1999.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society, Toward a Critism of Social Theory*. The Free Press. 1977.
- Usep Ranawijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia; dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. 1959.
- Winarsih Arifin & Farida Soemargono. *Kamus Perancis-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1996.
- Wirjono Prodjodikuro. *Kenang-kenangan Sebagai Hakim Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. Tanpa Tahun.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Zafer, Z.R. *Jurisprudence, An Outline*. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 1994.

II. MAKALAH

Abdurrahman. Pernyataan Bagir Manan dalam “Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Dalam Era Reformasi”. Orasi ilmiah pada acara reuni dan dies natalis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin. 28 April 2005.

Asikin Kusumah Admadja. “Beberapa Pandangan Mengenai Rantjangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas” dalam Seminar Hukum Nasional Ke-II di Semarang. 1968.

Bagir Manan. “Peranan Hakim Dalam Reformasi Hukum.” Makalah yang disampaikan pada kuliah umum sebagai pembukaan tahun akademik 2001/2002 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 07 September 2001.

Ismail Suny. “Jaminan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman”. Pidato ilmiah sebagai Guru Besar Emeritus pada Sidang Terbuka Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 26 Agustus 2006.

Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas. I. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman. Jakarta: Taman Pejambon 2. 1968.

Moh. Busyro Muqoddas. “Arah Kebijakan Komisi Yudisial Dalam Mengawal Penegakan Hukum Di Indonesia”. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Di Pusat Penelitian dan Perubahan Sosial Budaya di Yogyakarta 29 Juli 2006.

Padmo Wahyono. “Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia”. Makalah September 1998.

Paulus E. Lotulung. "Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum". Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. di Denpasar 14-18 Juli 2003.

"Position Paper Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman". Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP). 1999.

Satjipto Rahardjo. "Peranan Hakim Sebagai Garda Penegakan Keadilan". Makalah yang disampaikan pada peresmian Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum LERD pada tanggal 21 Februari 2008.

Soepomo. "Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)" dalam Rapat Besar pada tanggal 31 Mei 1945 di Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995.

Soerjono Soekanto. "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum". Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-IV di Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. "Relevansi Penegakan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". Makalah yang disampaikan dalam Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kehakiman di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1995 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

III. ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH

A. Rachmat. "Titik Sentuh Antara Etika dan Filsafat". Pro Justitia, Tahun X No. 2/April.

Abd. Rohim Ghazali. "Manusia, Kekerasan dan Fungsi Agama." Opini Kompas [04/11/02].

Adnan Buyung Nasution. "Hakim itu harus independen, bebas dan tidak memihak". Buletin Komisi Yudisial, Vol I No. 1 Agustus 2006.

"Komunisme sudah ambruk dan Negara Uni Soviet telah dinyatakan bubar pada akhir tahun 1991". Harian Kompas 19 Desember 1991. 1, 7-8.

Padmo Wahyono. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Pers yang Bebas". Forum Keadilan No.07/Mei.

Satjipto Rahardjo. "Soal Vonis Tanpa Kehadiran Tommy, 'Bentuk Penegakan Hukum Progresif.'" Artikel Kompas [29/07/02].

-----, "Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum "Kacangan"."
Opini Kompas [19/08/02].

IV. MAJALAH HUKUM DAN INTERNET

Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun VI No. 63 Desember 1990.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XII No. 137 Februari 1997.

Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XII No. 143 Agustus 1997.

<<http://usinfo.state.gov/journal/itdhr/0304/ijde/oconnor.htm>>,
Sandra Day O'Connor. The Importance of Judicial Independence,
Arab Judicial Forum, Manama-Bahrain.15 September 2003.

<<http://homepage.eircom.net/odyseey/Politics/Liberty/Justice.html>>
Justice and Equality. 20 April 2006.

<http://www.founding.com/library/lbody.cfm?id=462&parent=447>
*"John Locke's Second Treatise of Government Chapter 12: Of The
Legislative, Executive, and Federative Power of the Commonwealth"*.
01 November 2006.

<http://nasional.vivanews.com/news/read/14349> publik tolak pensiun
hakim agung 70 tahun Dipublikasikan Senin 8 Desember 2008
www.vivanews.com

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/13962> - Mahkamah Agung Ragu pada Data ICW. Diakses pada tanggal 10 April 2009.

www.pemantauperadilan.com Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Diakses pada tanggal 10 April 2009.

V. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar 45 pra amendemen

Undang-Undang Dasar 45 pasca amendemen

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas. Disusun oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman (Taman Pedjambon No. 2 Djakarta, 1968).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS 1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/1966.

Keppres Nomor 21 Tahun 1999 Tim Kerja Terpadu Pelaksanaan Tap Nomor X/MPR/1998 Pemisahan Yang Tegas Fungsi Yudikatif dan Eksekutif.

VI. LAIN-LAIN

Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia. Diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2006.

Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007.

Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Tahun 2003.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2004

Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Buku Kedua Jilid 3C. Hasil Rumusan Seminar Panitia Ad Hoc 1 (Sidang Tahun 2000). Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2000.

Pidato Kenegaraan tanggal 18 Agustus 1968 oleh Soeharto.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 146/PID/B/1995/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 395. K/PID/B/1995 tertanggal 29 September 1995.

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006.

Putusan MKRI Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995.

Risalah Rapat Ke-41 Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tahun 2000.

SK Wakil Ketua MA No. WKMA/044/SKXI/2000 tentang Perubahan Susunan KORWIL dan HAWASDA pada MARI.

BIODATA PENULIS

Dr. H. BOY NURDIN, S.H., M.H., CBL. adalah praktisi dan akademisi hukum. Penulis merupakan seorang *lawyer*/konsultan hukum yang sudah berpengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus hukum, termasuk kasus hukum perdata yang terkait dengan hukum perikatan dan perjanjian.



Sebagai seorang akademisi dengan pengalaman mengajar yang sangat banyak, baik sebagai dosen tetap maupun sebagai dosen tamu di berbagai Fakultas Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum, maupun Doktorat Ilmu Hukum di berbagai Institusi/ Perguruan Tinggi terkemuka, pernah mengampu berbagai mata kuliah seperti Hukum Perikatan, Lembaga Jaminan, Jaminan Fiducia, Hak Tanggungan dan Gadai, Hukum Dagang Internasional, Sosiologi Hukum, Politik Hukum, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Pembaruan Hukum Pidana, tentu sudah sangat mumpuni dari sisi teori maupun praktik.

Penulis telah banyak menghasilkan karya ilmiah, baik berupa buku, prosiding, dan jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum berskala nasional maupun bereputasi internasional, serta aktif sebagai pembicara atau narasumber di berbagai forum akademik di level nasional maupun internasional di bidang filsafat hukum dan penegakan hukum di Indonesia (khususnya tentang penegakan hukum oleh hakim).

Saat buku ini diterbitkan, penulis adalah seorang Dosen tetap dengan kepangkatan Lektor Kepala/Assoc. Profesor pada Program Pascasarjana Prodi S3 Hukum/Doktoral Ilmu Hukum Universitas Borobudur, yaitu sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang dikenal memiliki mahasiswa Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum dengan jumlah mahasiswa

terbanyak dan sudah terakreditasi peringkat Unggul, dengan nilai tertinggi yaitu mencapai 375 dari BAN PT, di antara Prodi S3 Hukum Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Penulis juga merupakan *Member of Global Science and Technology Forum (GSTF)* No. GSTF2017/1059 Singapore.

Selain itu, Penulis juga adalah *founder* dan *senior advisor* pada Law Office Boy Nurdin and Partners dan beberapa firma hukum lainnya di Indonesia, serta sebagai Direktur Executive Lembaga Pengembangan dan Penelitian Penegakan Hukum (LERD/*Law Enforcement Research and Development*) di Indonesia.

Pendidikan formal penulis dari Sarjana Strata 1, Strata 2, hingga Strata 3, semuanya adalah linier di bidang Ilmu Hukum. Gelar Doktor Hukum penulis diperoleh dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada Tahun 2010 dalam bidang politik hukum pada penegakan hukum di Indonesia dengan fokus riset bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada, dengan judul disertasi ***"Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia"*** (*Position and Fucntion of Judge in regard with The Law Enforcement in Indonesia*).